



# 10

---

CJD · BACHILLERATO (1.º/2.º)

# Cultura Jurídica y Democrática

*Ocho bloques: fuentes del Derecho, internacional, constitucional, civil, laboral, tributario, penal y procesal.*

*Para una optativa que suele caer sin material. Laboral y fiscal enlazan con lo que ya tenemos en FOPP e IPE.*

**8 UNIDADES** · CURRÍCULO ESTATAL LOMLOE · DECRET 108/2022, MOD. DECRET 103/2026 (CV) — OPTATIVA

EDITORIAL

profedeconomia.es

EDICIÓN

Curso 2026/27 · borrador

GENERADO

1 de octubre de 2026

## SOBRE ESTE LIBRO

Este libro forma parte de los materiales abiertos de **profedeeconomia.es**, una plataforma de recursos para profesores de instituto de economía, empresa y finanzas. Todo el contenido se publica bajo licencia *Creative Commons BY-NC-SA*: podéis copiarlo, redistribuirlo y adaptarlo siempre que citéis la autoría y no lo uséis con fines comerciales.

Este libro se basa en el currículo básico estatal LOMLOE para **Cultura Jurídica y Democrática** (Decret 108/2022, mod. Decret 103/2026 (CV) — optativa). Cada comunidad autónoma establece concreciones específicas en su currículo propio; conviene consultar la concreción de vuestra CCAA para ajustar la programación al centro.

---

*Composición tipográfica con Fraunces y Switzer. Generado con Astro y paged.js. Comentarios, erratas y propuestas:*  
*[hola@profedeeconomia.es](mailto:hola@profedeeconomia.es).*

# Contenido

|    |                                                                                                                                                                           |     |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 01 | <b>Sociedad y Derecho: las reglas que no ves</b>                                                                                                                          | 5   |
|    | <i>Cumplimos decenas de normas cada día sin darnos cuenta de que existen. Esta primera unidad va de hacerlas visibles: de dónde salen, quién las escribe, por qu...</i>   |     |
| 02 | <b>Fronteras de papel: derechos humanos y Unión Europea</b>                                                                                                               | 19  |
|    | <i>Ningún ordenamiento acaba en la frontera. Por encima del Derecho español hay tratados que lo obligan, tribunales que lo corrigen y una Unión cuyas normas s...</i>     |     |
| 03 | <b>Quién decide qué: la Constitución y los poderes del Estado</b>                                                                                                         | 32  |
|    | <i>El poder existe siempre; lo que cambia es si está repartido y sometido a reglas o concentrado y libre. Esta unidad explica cómo la Constitución de 1978 trocó e...</i> |     |
| 04 | <b>Persona, familia y propiedad: el Derecho civil de tu vida</b>                                                                                                          | 53  |
|    | <i>Nacer, cumplir dieciocho años, alquilar un piso, heredar, subir una canción a internet o discutir con el vecino de arriba son actos jurídicos, aunque nadie los...</i> |     |
| 05 | <b>El primer contrato: Derecho laboral y Seguridad Social</b>                                                                                                             | 70  |
|    | <i>El Derecho laboral existe porque quien contrata y quien es contratado no negocian en igualdad de condiciones. Todo lo demás —el convenio, el salario...</i>            |     |
| 06 | <b>Quién paga la luz de la calle: Derecho tributario y sistema fiscal</b>                                                                                                 | 86  |
|    | <i>Nadie paga impuestos con entusiasmo, pero todo el mundo usa carreteras, hospitales e institutos. El Derecho tributario es el conjunto de reglas que...</i>             |     |
| 07 | <b>Delito, multa y rastro digital: penal, administrativo y ambiental</b>                                                                                                  | 100 |
|    | <i>El Estado puede castigarte de dos maneras muy distintas, vigilarte con límites y protegerte de un daño que nadie causa solo. Esta unidad reúne las tres ram...</i>     |     |

*Un derecho que no se puede reclamar no es un derecho: es una declaración de intenciones. Esta última unidad va de la maquinaria que convierte lo que dic...*

---

## UNIDAD 1 · BLOC 1

## 01

# Sociedad y Derecho: las reglas que no ves

*Cumplimos decenas de normas cada día sin darnos cuenta de que existen. Esta primera unidad va de hacerlas visibles: de dónde salen, quién las escribe, por qué obedecemos y qué pasa cuando alguien no lo hace.*

## DURACIÓN

5-6 sesiones · 1,5  
semanas

## CONCEPTOS CLAVE

Derecho · norma jurídica ·  
coercibilidad ·  
ordenamiento jurídico ·  
fuentes del derecho ·  
jerarquía normativa

## OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Explicar por qué toda sociedad organizada necesita normas y qué distingue a la norma jurídica de la moral, los usos sociales y la religión.
- Manejar con propiedad los conceptos jurídicos básicos que se usarán durante todo el curso: ordenamiento, norma, derecho objetivo y subjetivo, persona, sanción.
- Identificar las fuentes del derecho del artículo 1 del Código Civil y situar cualquier norma en la jerarquía normativa.
- Distinguir la jerarquía de la primacía del Derecho europeo y del reparto competencial con la Comunitat Valenciana, que no son lo mismo.
- Reconocer las principales disciplinas jurídicas y anticipar cuáles se estudian en cada unidad del curso.

**Tiempo estimado de lectura:** ~17 min · **Saberes (Decret 108/2022):** B1.1–B1.4 ·

**Pre-requisitos:** ninguno (primera unidad).

**Al acabar esta unidad sabrás:**

- Por qué una sociedad no puede organizarse sin normas, y qué tiene de particular la norma jurídica.
- Los conceptos básicos que vas a usar el curso entero sin volver a explicarlos.
- De dónde sale cada norma y cuál gana cuando dos se contradicen.
- Por qué el Derecho europeo y el valenciano no encajan en la pirámide de la misma manera.
- Qué rama del Derecho regula cada trozo de tu vida, y en qué unidad la vas a estudiar.

TL;DR

90 segundos

El Derecho no es un libro de prohibiciones: es la **infraestructura invisible de la convivencia**. Existe porque en toda sociedad hay conflicto y hay poder, y hace falta decidir quién decide. Lo que distingue a la norma jurídica de la moral o de la costumbre social no es que sea más justa, sino que es **coercible**: detrás hay un aparato público que puede imponerla. Esta unidad te da el mapa —fuentes, jerarquía, ramas— que sostiene las ocho unidades siguientes.

## CASO REAL · DILEMA

## Un tribunal que lleva mil años dictando sentencias sin escribir ni una

Tribunal de les Aigües de la Vega de València · Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad (UNESCO, 2009)

Todos los jueves, hacia las doce del mediodía, ocho hombres con blusón negro se sientan en sillas de cuero delante de la Puerta de los Apóstoles de la Catedral de València. Son los síndicos de las acequias de la Vega. Un alguacil llama a las partes en valenciano. Quien acusa habla; quien se defiende responde. No hay abogados, no hay escritos, no se levanta acta. Los síndicos deliberan en voz baja y dictan sentencia allí mismo, en minutos.

La sentencia **no admite recurso**. Y se cumple. Lleva cumpliéndose, según la tradición, desde época andalusí; con certeza documental, desde hace siglos. La Ley Orgánica del Poder Judicial lo reconoce expresamente como tribunal consuetudinario, es decir, como un tribunal cuyo derecho no está escrito en ninguna ley: está en la costumbre de los regantes.

*¿Por qué obedece la gente a un tribunal que no tiene policía, ni archivo, ni papeles?*

## SOBRE EL CURRÍCULO

### *Una materia propia de la Comunitat Valenciana*

*Cultura Jurídica y Democrática* es una materia **optativa de Bachillerato propia de la Comunitat Valenciana** (Decret 108/2022): **no tiene equivalente estatal en el Real Decreto 243/2022**. Su única referencia curricular es el anexo autonómico publicado por la Conselleria. El centro decide si la ofrece, en 1.º o en 2.º, y el alumnado solo puede cursarla en uno de los dos cursos. El Decret 103/2026 reescribió el currículo valenciano de las materias comunes y de modalidad, pero **no el de las optativas**: el de esta materia no cambia.

Empezamos por lo más difícil de ver, que es justamente lo que tienes más cerca. Esta mañana, antes de llegar a clase, has cumplido sin pensarlo la normativa de tráfico, un horario lectivo fijado por una orden de la Conselleria, las condiciones de un contrato de transporte que aceptaste al validar el billete y las reglas de etiquetado del envase de lo que has desayunado. Ninguna de esas normas te ha pasado por la cabeza. Todas te obligaban.

Esta unidad va de hacerlas visibles. No para memorizar una lista, sino porque durante ocho unidades más vas a manejar herencias, contratos, nóminas, impuestos, delitos y juicios, y todas ellas se apoyan en el mismo esqueleto: qué es una norma, de dónde sale, cuál gana cuando chocan dos y quién puede imponerla.

## El Derecho como marco de la convivencia

Donde hay dos personas y un recurso que las dos quieren, hay conflicto. Donde hay muchas personas, muchos recursos y decisiones que afectan a todos, hace falta algo más que buena voluntad: hace falta un **procedimiento aceptado para decidir** y una manera de que la decisión se cumpla aunque a alguien no le guste. Eso es, en su forma más desnuda, el Derecho.

Fíjate en que el problema no es sólo el conflicto: es el **poder**. En cualquier grupo hay quien puede imponerse a los demás por la fuerza, por el dinero o por el número. El Derecho aparece históricamente como la manera de someter también a ese poder a reglas conocidas de antemano. Por eso decimos que un Estado es de Derecho no cuando tiene muchas leyes, sino cuando **el propio poder está sometido a ellas**.

### Qué distingue a la norma jurídica

No todas las normas que cumples son jurídicas. Ceder el asiento, no interrumpir a quien habla, guardar un ayuno religioso o no mentir a un amigo también son normas, y bastante eficaces. La diferencia no está en la importancia ni en la justicia del contenido: está en **quién responde si no la cumples y con qué**.

|                        | ¿QUIÉN LA CREA?                                | ¿QUÉ PASA SI LA INCUMPLES?            | ¿SE PUEDE IMPONER POR LA FUERZA? |
|------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|
| <b>Norma jurídica</b>  | El poder público, por un procedimiento reglado | Sanción prevista de antemano          | Sí, por órganos del Estado       |
| <b>Norma moral</b>     | La propia conciencia                           | Remordimiento, reproche interno       | No                               |
| <b>Uso social</b>      | El grupo, sin procedimiento                    | Desaprobación, exclusión del grupo    | No                               |
| <b>Norma religiosa</b> | Una confesión y sus textos                     | Consecuencia espiritual o comunitaria | No, en un Estado aconfesional    |

#### CONCEPTO CLAVE

##### *Coercibilidad*

La **coercibilidad** es la posibilidad de imponer el cumplimiento de una norma mediante la fuerza legítima del Estado. Es el rasgo que distingue a la norma jurídica de las demás: no que se cumpla siempre —muchas se incumplen—, sino que **es exigible** por un aparato público si hace falta.

Ojo con la palabra: coercible no es lo mismo que coactivo. Casi todo el Derecho funciona sin que nadie use la fuerza; basta con que exista la posibilidad.

Las fronteras, además, se mueven. Conductas que eran sólo moralmente reprochables se han ido convirtiendo en jurídicamente exigibles —el acoso laboral, la discriminación en el acceso a la vivienda—, y otras han hecho el camino inverso. Que algo sea hoy legal no significa que sea

justo, y que algo te parezca injusto no lo convierte automáticamente en ilegal. Esa tensión recorrerá el curso entero.

## Los conceptos que vas a usar todo el año

Antes de seguir conviene fijar seis palabras. Aparecerán en las ocho unidades siguientes sin que nadie vuelva a explicarlas.

### VOCABULARIO MÍNIMO

#### Seis conceptos que sostienen el resto del curso

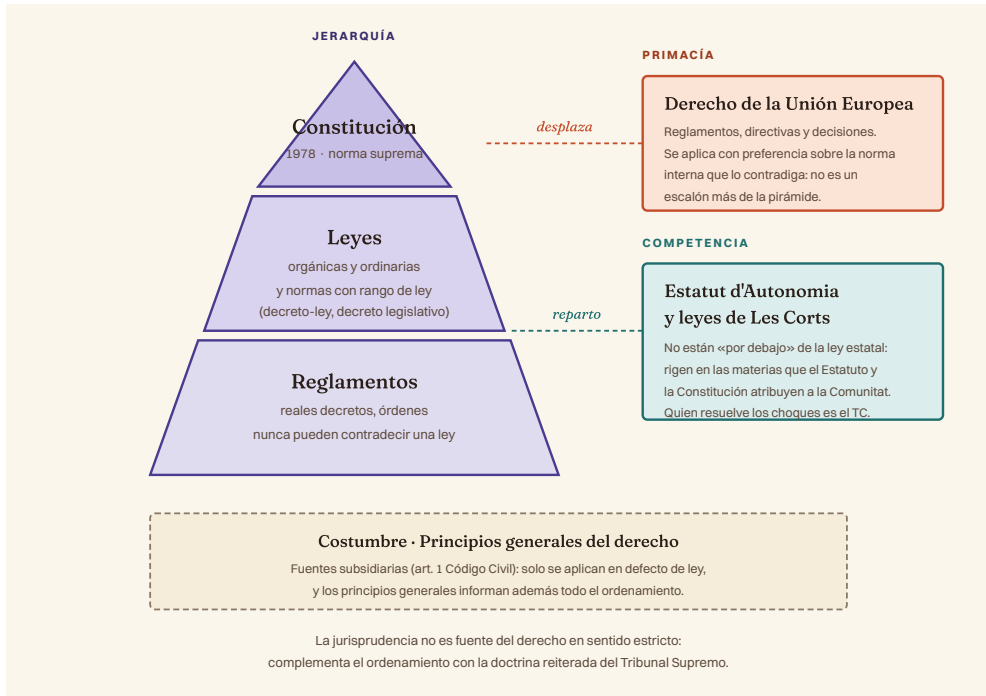
- 1 **Ordenamiento jurídico:** el conjunto ordenado de todas las normas vigentes en un territorio, con sus relaciones de jerarquía y competencia. No es un montón de leyes: es un sistema.
- 2 **Norma jurídica:** la regla concreta. Suele tener dos piezas: un supuesto de hecho («quien cause daño a otro...») y una consecuencia jurídica («...está obligado a repararlo»).
- 3 **Derecho objetivo y derecho subjetivo:** el objetivo es el conjunto de normas (*el* Derecho, con mayúscula); el subjetivo es la facultad concreta que una norma te reconoce (*tu* derecho a cobrar, a votar, a que te devuelvan la fianza).
- 4 **Persona física y persona jurídica:** la física es el ser humano; la jurídica es una organización a la que el Derecho reconoce capacidad propia —una empresa, una asociación, un ayuntamiento—. Las dos pueden tener derechos y contraer obligaciones.
- 5 **Capacidad:** la jurídica la tiene toda persona por el hecho de serlo; la de obrar es la aptitud para actuar por uno mismo y depende de la edad y de las circunstancias.
- 6 **Sanción:** la consecuencia que el ordenamiento prevé para el incumplimiento. Puede ser una pena, una multa, una indemnización o la nulidad de lo que hiciste.

Con estas seis piezas ya puedes leer una norma cualquiera y entender qué te está diciendo. Pruébalo con el artículo 1902 del Código Civil, que cabe en una línea y sostiene toda la responsabilidad civil española: *«El que por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.»* Ahí tienes supuesto de hecho, consecuencia jurídica y derecho subjetivo de la víctima, todo junto.

## De dónde salen las normas: las fuentes del derecho

La pregunta «¿esto es legal?» casi nunca se responde con una sola norma. Se responde localizando **qué norma se aplica** y **cuál gana** si dos dicen cosas distintas. Para eso sirven las fuentes del derecho.

El artículo 1 del Código Civil las enumera en un orden que no es casual: **la ley, la costumbre y los principios generales del derecho**. La costumbre sólo se aplica en defecto de ley aplicable, y los principios generales sólo en defecto de ley y costumbre —aunque además informan todo el ordenamiento—.



*La pirámide normativa. Fíjate en que el Derecho de la Unión y el Derecho valenciano no son escalones: se relacionan con el resto por primacía y por competencia, no por rango.*

## Jerarquía: la regla fácil

Dentro del Derecho estatal la regla es simple: **ninguna norma puede contradecir a otra de rango superior**. La Constitución está por encima de todo; las leyes por debajo de ella; los reglamentos por debajo de las leyes. Un reglamento que contradice una ley es nulo, y un juez puede inaplicarlo.

Dentro del rango de ley conviene distinguir las **leyes orgánicas** —reservadas por la Constitución a materias concretas, como los derechos fundamentales o el régimen electoral, y que exigen mayoría absoluta del Congreso— de las **leyes ordinarias**. Y añadir dos normas que no aprueba el Parlamento pero valen como ley: el **decreto-ley**, que dicta el Gobierno por urgencia y el Congreso debe convalidar, y el **decreto legislativo**, que el Gobierno dicta porque las Cortes le han delegado hacerlo.

## Primacía y competencia: las dos reglas que no son jerarquía

Aquí está el error clásico, así que vale la pena decirlo despacio.

El **Derecho de la Unión Europea** no es «un escalón por encima de la ley». Funciona por **primacía**: cuando una norma española contradice una norma europea aplicable, el juez español deja de aplicar la española y aplica la europea, sin necesidad de derogar nada. Los reglamentos europeos se aplican directamente; las directivas obligan al Estado a alcanzar un resultado y le dejan elegir la forma.

El **Derecho autonómico** tampoco está «por debajo» del estatal. Funciona por **competencia**: la Constitución y el Estatut d'Autonomia reparten materias, y en las que corresponden a la Comunitat manda la ley valenciana. Una ley de Les Corts no es inferior a una ley estatal: es distinta, y rige donde le toca. Cuando hay choque, quien decide no es la jerarquía sino el **Tribunal Constitucional**.

#### AVISO PRÁCTICO

#### *Cómo saber, en treinta segundos, qué norma estás leyendo*

Toda norma publicada empieza por identificarse. *Ley Orgánica 3/2018* te dice rango (orgánica), número y año. *Real Decreto 1620/2011* te dice que es un reglamento del Gobierno. *Decret 108/2022, del Consell* te dice que es autonómico valenciano. Si sale en el **BOE** es estatal; si sale en el **DOGV**, valenciano; si sale en el **DOUE**, europeo.

Los dos boletines son gratuitos y buscables. Durante el curso vas a citarlos a menudo: acostúmbrate a ir a la fuente en vez de a un resumen de terceros.



*Una norma no obliga porque alguien la firme, sino porque se publica. Lo que sale en el BOE es Derecho estatal; lo que sale en el DOGV, valenciano. Los dos son gratuitos y buscables: ir a la fuente cuesta lo mismo que leer el resumen de otro.*

Foto: Zarateman, CC0 vía Wikimedia Commons

#### La costumbre, que sigue viva

La costumbre suena a pieza de museo, pero es derecho vigente. Para aplicarse necesita tres cosas: que exista una práctica repetida, que quienes la siguen la sientan obligatoria, y que **no**

**haya ley aplicable** que diga otra cosa. Además no puede ser contraria a la moral ni al orden público, y quien la invoca tiene que probarla.

¿SABÍAIS QUE...?

***El tribunal que cabe en una silla de cuero***

El Tribunal de les Aigües de la Vega de València es probablemente el ejemplo vivo de costumbre jurídica más conocido de Europa. Juzga los conflictos de riego de las acequias históricas de la huerta. Su procedimiento es **oral, público, gratuito y rapidísimo**: la vista completa de un asunto puede durar tres minutos. No se levanta acta, así que no hay expediente que consultar después, y sus sentencias no se recurren.

Que un tribunal así siga funcionando en el siglo XXI no es folclore: la Ley Orgánica del Poder Judicial lo reconoce expresamente como **tribunal consuetudinario**, junto al Consell d'Homes Bons de Murcia. Es decir, el ordenamiento del Estado reconoce la validez de un derecho que él no ha escrito.

Los **principios generales del derecho** son la tercera fuente y la más abstracta: ideas como la buena fe, la prohibición del abuso del derecho o el enriquecimiento sin causa. Aparecen poco como fuente autónoma, pero se usan constantemente para interpretar las demás.

Queda una pieza que suele confundirse con una fuente y no lo es. La **jurisprudencia** —la doctrina reiterada del Tribunal Supremo— no crea Derecho en sentido estricto: lo *complementa*. Pero en la práctica pesa mucho, porque saber cómo interpreta el Supremo un artículo es a menudo más útil que el artículo mismo.



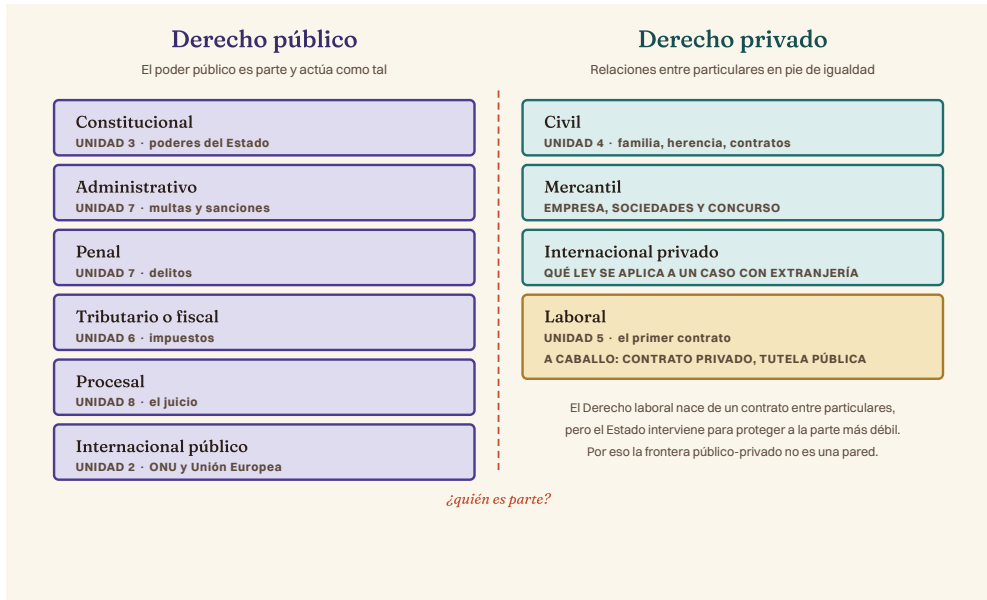
*El Tribunal de les Aigües, reunido cada jueves a la puerta de los Apóstoles.  
Costumbre, no ley: la vista dura minutos, no se levanta acta y no hay recurso. El  
Estado no ha escrito ese derecho, pero lo reconoce.*

Foto: Martinvl, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

---

## Las ramas del Derecho, que son el mapa de este curso

Un ordenamiento entero es inabarcable, así que se estudia por disciplinas. La división tradicional separa el **Derecho público**, donde el poder público es parte y actúa como tal, del **Derecho privado**, que regula relaciones entre particulares situados en pie de igualdad.



*Las ramas del Derecho y la unidad de este libro en la que se estudia cada una. La frontera público-privado no es una pared: el Derecho laboral vive justo encima de ella.*

El criterio no es qué tema se regula, sino **quién es parte y en qué posición**. Cuando el ayuntamiento te multa, actúa con poder público: es Derecho administrativo. Cuando el mismo ayuntamiento te alquila un local, negocia como cualquier arrendador: ahí hay Derecho civil.

#### EJEMPLO REAL

### Un mismo hecho, cuatro ramas del Derecho

Un repartidor atropella a un peatón mientras trabaja.

- **Penal:** si hubo imprudencia grave, puede haber delito de lesiones imprudentes.
- **Civil:** la víctima puede reclamar la indemnización del daño (art. 1902 CC).
- **Administrativo:** Tráfico puede sancionar la infracción y detraer puntos.
- **Laboral:** si el repartidor se lesiona, hay accidente de trabajo y prestaciones de la Seguridad Social.

Un solo hecho, cuatro respuestas distintas del ordenamiento, que además pueden darse a la vez. Esta es la razón de que el Derecho se divida en ramas: no porque los hechos vengan separados, sino porque las respuestas lo están.

*Fuente: Elaboración propia a partir del régimen general de responsabilidad civil, penal, administrativa y laboral*

## Los valores que sostienen el ordenamiento

Todo lo anterior es maquinaria. Falta preguntarse para qué. El artículo 1.1 de la Constitución lo responde de forma inusualmente directa: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como **valores superiores** de su ordenamiento jurídico la **libertad**, la **justicia**, la **igualdad** y el **pluralismo político**.

No son adorno de preámbulo. Son criterio de interpretación y de validez: una norma que los contradiga puede ser declarada inconstitucional. Cuando el Tribunal Constitucional anula una ley, casi siempre está diciendo que choca con alguno de ellos o con un derecho que los desarrolla.

### CONCEPTO CLAVE

#### *Estado social y democrático de Derecho*

Tres cosas a la vez, y las tres cuestan de conseguir:

- **De Derecho:** el poder está sometido a normas conocidas de antemano, y hay jueces independientes que lo controlan.
- **Democrático:** esas normas las aprueban representantes elegidos, y se pueden cambiar por el mismo procedimiento.
- **Social:** el poder público no sólo se abstiene de molestar; está obligado a actuar para que la igualdad y la libertad sean reales y no sólo formales (art. 9.2 CE).

### VUELVE AL CASO

*El Tribunal de les Aigües*



Ahora ya puedes responder a la pregunta del principio. La gente obedece a los síndicos porque la costumbre es **fuentes del derecho** reconocida por el artículo 1 del Código Civil, porque la Ley Orgánica del Poder Judicial reconoce expresamente ese tribunal, y porque sus resoluciones son ejecutables como las de cualquier otro.

Pero fíjate en lo que el caso enseña de verdad: el Tribunal funciona sobre todo porque **los regantes lo consideran suyo y legítimo**. Un ordenamiento que sólo se sostuviera por la coercibilidad —por el miedo a la sanción— sería carísimo e inestable. Los que funcionan se sostienen porque la mayoría los reconoce como propios. Esa es la diferencia entre obedecer y acatar, y es el hilo que recorre las ocho unidades que vienen.

### LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

- El **Derecho** existe porque hay conflicto y hay poder: fija un procedimiento aceptado para decidir y somete a reglas al propio poder.
- Lo que distingue a la **norma jurídica** de la moral, el uso social o la norma religiosa no es su contenido, sino su **coercibilidad**.
- Las **fuentes** del artículo 1 del Código Civil son ley, costumbre y principios generales, y se aplican en ese orden. La jurisprudencia complementa, no crea.
- **Jerarquía, primacía y competencia son tres cosas distintas**: la pirámide ordena el Derecho estatal, el europeo se impone por primacía y el autonómico rige por competencia.
- Las **ramas** se separan por quién es parte y en qué posición, no por el tema; un mismo hecho puede activar cuatro a la vez.
- Los **valores superiores** del artículo 1.1 CE —libertad, justicia, igualdad y pluralismo político— son criterio de validez, no decoración.

## Glosario

- **Derecho**: conjunto de normas coercibles que ordenan la convivencia en una sociedad y someten a reglas el ejercicio del poder.
- **Norma jurídica**: regla que enlaza un supuesto de hecho con una consecuencia jurídica, exigible por el poder público.
- **Coercibilidad**: posibilidad de imponer el cumplimiento de una norma mediante la fuerza legítima del Estado.
- **Ordenamiento jurídico**: conjunto ordenado y sistemático de las normas vigentes en un territorio, con sus relaciones de jerarquía y competencia.
- **Derecho objetivo**: el conjunto de normas. **Derecho subjetivo**: la facultad concreta que una norma reconoce a una persona.
- **Persona jurídica**: organización a la que el ordenamiento reconoce capacidad para tener derechos y contraer obligaciones.
- **Fuentes del derecho**: ley, costumbre y principios generales del derecho (art. 1 Código Civil).
- **Jerarquía normativa**: principio por el que ninguna norma puede contradecir a otra de rango superior.
- **Primacía del Derecho de la Unión**: regla por la que el juez nacional inaplica la norma interna que contradiga una norma europea aplicable.
- **Principio de competencia**: criterio que reparte materias entre Estado y comunidades autónomas; resuelve los choques que la jerarquía no puede resolver.
- **Costumbre**: práctica repetida y sentida como obligatoria que se aplica en defecto de ley y debe probarse.
- **Jurisprudencia**: doctrina reiterada del Tribunal Supremo; complementa el ordenamiento sin ser fuente en sentido estricto.
- **Derecho público / privado**: división de las disciplinas jurídicas según si el poder público es parte actuando como tal o si la relación se da entre particulares en pie de igualdad.

- **Estado social y democrático de Derecho:** forma política en la que el poder se somete a normas, éstas emanan de representantes elegidos y el poder público debe promover la igualdad real.

---

## Para profundizar

Si esta unidad te ha interesado, aquí van algunos recursos para ir más allá. No hace falta dominarlos para seguir el curso:

- **Código Civil, título preliminar (artículos 1 a 16).** Por qué encaja: son ocho páginas que contienen todo lo que esta unidad explica sobre fuentes, jerarquía y aplicación de las normas. Es el texto original y se lee en media hora.
- **Constitución Española, título preliminar (artículos 1 a 9).** Por qué encaja: ahí están los valores superiores, la sujeción de los poderes públicos a la ley y el principio de jerarquía normativa, en su redacción literal.
- **BOE, sección «Códigos electrónicos».** Por qué encaja: el propio Boletín publica compilaciones gratuitas y actualizadas por materias; es la manera más limpia de leer una norma vigente sin intermediarios.
- **Ficha del Tribunal de les Aigües en el Patrimonio Cultural Inmaterial de la UNESCO.** Por qué encaja: documenta con detalle un caso real de derecho consuetudinario en funcionamiento, con material audiovisual.

---

## Preguntas para reflexionar

Estas preguntas no tienen una respuesta única. Sirven para discutir en clase o para cerrar la unidad:

1. Elige una norma que cumplas todos los días sin pensarla. ¿Sabrías decir de qué rango es y quién la aprobó? ¿Cambiaría algo si lo supieras?
2. Una norma jurídica es obligatoria aunque te parezca injusta. ¿Hasta dónde llega ese deber? ¿Hay algún caso en que desobedecer sea defendible, y con qué límites?
3. El Tribunal de les Aigües no levanta acta de sus sesiones. Eso lo hace rapidísimo, pero también irrevisible. ¿Qué ganamos y qué perdemos con un procedimiento así?
4. Si el Derecho europeo se impone al español y el valenciano rige en sus materias, ¿dirías que las leyes de tu comunidad son «menos importantes»? Explica por qué la pregunta está mal planteada.
5. El artículo 9.2 CE obliga a los poderes públicos a promover la igualdad *real*, no sólo la formal. Pon un ejemplo de una medida que persiga eso y otro de una que sólo garantice la igualdad formal.

---

## BIBLIOGRAFÍA

1. Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978 (BOE núm. 311). Título preliminar, artículos 1, 9 y 149.
2. Real Decreto de 24 de julio de 1889, Código Civil. Título preliminar, artículos 1 a 7, y artículo 1902.
3. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial. Artículo 19, sobre tribunales consuetudinarios y tradicionales.

- 
4. Decret 108/2022, de 5 d'agost, del Consell, pel qual s'establixen l'ordenació i el currículum de Batxillerat a la Comunitat Valenciana (DOGV) — anexo de materias optativas, Cultura Jurídica i Democràtica.
  5. Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, Ley Orgánica 5/1982, reformada por la Ley Orgánica 1/2006.
  6. UNESCO (2009). *Irrigators' tribunals of the Spanish Mediterranean coast: the Council of Wise Men of the plain of Murcia and the Water Tribunal of the plain of Valencia*. Lista Representativa del Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad.
  7. Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, artículo 288, sobre reglamentos, directivas y decisiones.

## MIRAR FORA · U1

## LIBRO

**Justicia. ¿Hacemos lo que debemos?**

Michael J. Sandel · Debate, 2011

Plantea con casos concretos la pregunta que esta unidad deja abierta: qué relación hay entre lo legal y lo justo. Sandel da clase en Harvard sobre esto y se nota: no adoctrina, te pone en un dilema y te deja incómodo.

Capítulos 1 y 2

## VÍDEO · ~10 MIN

**El Tribunal de les Aigües de la Vega de València**

Ficha y material audiovisual · UNESCO, Patrimonio Cultural Inmaterial

Ver una sesión real vale más que cualquier explicación sobre qué significa que la costumbre sea fuente del derecho. Fíjate en lo corta que es cada vista y en que nadie toma notas.

<https://ich.unesco.org/es/RL/los-tribunales-de-regantes-del-mediterraneo-espanol-el-consejo-de-hombres-buenos-de-la-huerta-de-murcia-y-el-tribunal-de-las-aguas-de-la-huerta-de-valencia-00171>

## CUENTA · PODCAST · WEB

**Boletín Oficial del Estado**

boe.es · sección de códigos electrónicos

No es una cuenta de redes, es mejor: la fuente original, gratuita y buscable. Acostumbrarte a ir al BOE en lugar de a un resumen es la mejor costumbre que puedes coger este curso.

## ACTIVIDAD · 30-40 MIN

**Un día, cuántas normas**

Reconstruye tu día de ayer hora a hora y anota **diez situaciones en las que estabas cumpliendo una norma jurídica sin pensarlo**. Para cada una intenta averiguar dos cosas: de qué rango es la norma (constitución, ley, reglamento, ordenanza) y quién la aprobó. No te preocupes si no encuentras la norma exacta en tres o cuatro casos: anota tu mejor hipótesis y déjala marcada como dudosa.

## PARA CLASE

Poned en común las listas y construid entre todos un **mapa mural de fuentes**: una pirámide grande en la pizarra donde cada norma encontrada va a su escalón. Discutid los casos dudosos, que suelen ser los más interesantes —las normas del centro, las condiciones de una app, las reglas de un club—: ¿son Derecho o no? Cerrad decidiendo entre todos cuál de las diez normas os parece más discutible y por qué. Duración total: 50 min.

## UNIDAD 2 · BLOC 2

## 02

# Fronteras de papel: derechos humanos y Unión Europea

*Ningún ordenamiento acaba en la frontera. Por encima del Derecho español hay tratados que lo obligan, tribunales que lo corrigen y una Unión cuyas normas se aplican aquí sin pedir permiso. Esta unidad va de saber a quién acudir cuando tu propio Estado te falla.*

## DURACIÓN

6-7 sesiones · 2 semanas

## CONCEPTOS CLAVE

globalización · ciudadanía  
global · sujetos del  
Derecho internacional ·  
tratado internacional ·  
derechos humanos ·  
Naciones Unidas

## OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Explicar qué es la globalización y por qué obliga a distinguir lo global de lo local al analizar un problema cercano.
- Identificar los sujetos y actores de las relaciones internacionales: Estados, organizaciones internacionales, personas, ONG y empresas.
- Describir el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas y qué se puede obtener realmente de un comité de tratado.
- Distinguir el Tribunal Europeo de Derechos Humanos del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que no pertenecen a la misma organización.
- Explicar los objetivos, las instituciones y los tipos de norma de la Unión Europea, y reconocer su efecto en la vida cotidiana.

**Tiempo estimado de lectura:** ~18 min · **Saberes (Decret 108/2022):** B2.1–B2.4

· **Pre-requisitos:** unidad 1 (fuentes del derecho y jerarquía).

**Al acabar esta unidad sabrás:**

- Qué significa ser ciudadano de un mundo globalizado, más allá del eslogan.
- Quién puede firmar tratados, quién puede demandar y quién no, y por qué.
- Cómo funciona de verdad el sistema de derechos humanos de la ONU, y qué límites tiene.
- Por qué Estrasburgo y Luxemburgo no son lo mismo, aunque todo el mundo los confunda.
- Qué decide la Unión Europea, quién lo decide y cómo acaba llegando a tu móvil.

TL;DR

90 segundos

Por encima del Derecho español hay dos capas que lo condicionan y no funcionan igual. El **Derecho internacional** se basa en el consentimiento del Estado: obliga porque el Estado lo aceptó, y su cumplimiento depende en buena medida de la voluntad política. El **Derecho de la Unión Europea** es otra cosa: se aplica directamente, se impone a la norma interna que lo contradiga y tiene un tribunal que puede sancionar al Estado. La diferencia entre una y otra capa se ve mejor en una pregunta concreta: si tu propio Estado te falla, ¿a quién acudes y qué consigues realmente?

## CASO REAL · DILEMA

## Un comité de la ONU condenó a España en 2014, y España tardó cuatro años en pagar

Comité CEDAW, dictamen de 16 de julio de 2014 · Tribunal Supremo, Sala de lo Contencioso-Administrativo, sentencia de julio de 2018

Ángela González Carreño denunció repetidamente a su expareja por malos tratos. Pese a ello, los tribunales mantuvieron un régimen de visitas **sin vigilancia** para la hija común, Andrea. En 2003, durante una de esas visitas, el padre mató a la niña y se suicidó.

Agotada toda la vía judicial española sin obtener reparación, la madre llevó el caso al **Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW)** de Naciones Unidas. En 2014 el Comité emitió un dictamen: España había incumplido su deber de diligencia debida y debía reparar el daño y reformar sus prácticas.

España no hizo nada. Un dictamen de un comité de la ONU no llega con una comisión judicial que lo ejecute. Hubo que litigar otra vez, ahora en España, para que el **Tribunal Supremo** reconociera en 2018 que aquel dictamen obligaba al Estado y le condenara a pagar 600.000 euros de indemnización.

*¿De qué sirve ganar en un organismo internacional si tu Estado decide no hacer caso?*

Guarda esa pregunta. Toda la unidad es, en el fondo, un intento de responderla con precisión, porque la respuesta cambia mucho según a qué puerta llames: no es lo mismo un comité de la ONU que el Tribunal de Estrasburgo, ni ninguno de los dos se parece a lo que hace la Unión Europea.

## Un mundo con las fronteras porosas

**Globalización** es el nombre que damos a un proceso viejo que en las últimas décadas se ha acelerado: personas, mercancías, dinero, datos e ideas circulan a una velocidad que las fronteras estatales ya no controlan del todo. La camiseta que llevas puesta ha cruzado tres o cuatro países antes de llegarte; el vídeo que viste anoche estaba alojado en un servidor de otro continente; el precio del pan que desayunas depende de una cosecha a miles de kilómetros.

Para el Derecho esto es un problema serio, porque el Derecho nació territorial. Un Estado manda dentro de sus fronteras. Pero los problemas ya no caben dentro de ellas: la contaminación, la evasión fiscal, las pandemias, las plataformas digitales y el cambio climático no respetan mapas. De ahí que haya ido apareciendo un derecho por encima de los Estados, hecho de tratados y de organizaciones.

#### CONCEPTO CLAVE

### *Ciudadanía global*

Hablamos de **ciudadanía global** para referirnos a la conciencia de pertenecer a una comunidad humana que va más allá del propio país, con problemas y responsabilidades compartidas. No es una nacionalidad: nadie tiene pasaporte del mundo. Es una actitud, y en términos jurídicos se traduce en algo muy concreto: hay derechos que te corresponden **por ser persona**, no por ser español, y hay obligaciones que tu Estado ha aceptado frente a los demás.

Analizar bien un problema exige separar lo que es global de lo que es local, porque la solución vive en niveles distintos. La subida del precio del alquiler en tu ciudad tiene una parte global —tipos de interés, inversión internacional— y una parte estrictamente local —licencias, suelo, ordenanzas municipales—. Confundirlas lleva a pedir lo imposible al ayuntamiento o a resignarse ante lo que sí se puede cambiar.

## Quién es quién fuera de las fronteras

En Derecho interno, los sujetos son fáciles: personas físicas y jurídicas. En el internacional la lista es más rara, porque no todos los que actúan tienen los mismos poderes.

| SUJETO O ACTOR                    | ¿PUEDE FIRMAR TRATADOS?         | ¿PUEDE SER DEMANDADO?                                           | EJEMPLO                             |
|-----------------------------------|---------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>Estado</b>                     | Sí, es el sujeto por excelencia | Sí, ante tribunales internacionales que haya aceptado           | España, Francia                     |
| <b>Organización internacional</b> | Sí, dentro de sus competencias  | Con limitaciones                                                | ONU, Unión Europea, OMS             |
| <b>Persona física</b>             | No                              | No, pero <b>puede demandar a un Estado</b> ante ciertos órganos | Tú, ante el TEDH                    |
| <b>ONG</b>                        | No                              | No                                                              | Amnistía Internacional, Cruz Roja   |
| <b>Empresa multinacional</b>      | No                              | Rara vez, y de forma indirecta                                  | Una tecnológica con sede en Irlanda |

La fila más interesante es la tercera. Durante siglos, el Derecho internacional fue un asunto exclusivo entre Estados: una persona no pintaba nada. El gran cambio del siglo XX es que **el individuo pasa a poder reclamar directamente contra su propio Estado** ante órganos internacionales. Eso es exactamente lo que hizo Ángela González Carreño, y es una posibilidad que hace ochenta años no existía.

## Los derechos humanos y Naciones Unidas

En 1945, recién terminada la Segunda Guerra Mundial, se funda la **ONU**. Tres años después, en 1948, su Asamblea General aprueba la **Declaración Universal de Derechos Humanos**.

Conviene decir algo que se omite casi siempre: la Declaración **no es un tratado**. Es una declaración solemne, sin fuerza obligatoria directa. Su enorme influencia viene de haberse convertido en la referencia moral y política de todo lo que vino después.

Lo que sí obliga son los tratados que la desarrollan. En 1966 se aprueban los dos grandes **Pactos**: el de Derechos Civiles y Políticos y el de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Después llegan los tratados sectoriales, cada uno con su comité de expertos que vigila el cumplimiento: discriminación racial, discriminación contra la mujer (CEDAW), derechos del niño, personas con discapacidad, tortura.

### CÓMO FUNCIONA

#### Qué pasa cuando llevas un caso a un comité de la ONU

- 1 **Agotas la vía interna.** Ningún órgano internacional te escucha si no has recorrido antes los tribunales de tu país hasta el final. Es un requisito, no una recomendación.
- 2 **Presentas la comunicación.** Solo si tu Estado ha aceptado el protocolo que permite las quejas individuales de ese tratado concreto.
- 3 **El comité examina y dialoga con el Estado,** que presenta sus alegaciones.
- 4 **El comité emite un dictamen,** no una sentencia: declara si hubo violación y recomienda medidas de reparación.
- 5 **El Estado debería cumplir.** Aquí está el punto débil de todo el sistema: no hay policía internacional. El cumplimiento depende de la presión política, de la reputación y, como en el caso de esta unidad, de que los tribunales internos le den efecto.

### AVISO PRÁCTICO

#### *Dictamen no es sentencia*

Es la distinción que más se confunde. Un **dictamen** de un comité de tratado de la ONU declara la violación y recomienda; obliga al Estado en cuanto parte del tratado, pero no lleva aparejada ejecución forzosa. Una **sentencia** del Tribunal Europeo de Derechos Humanos condena al Estado, puede fijar una indemnización y su ejecución la supervisa el Comité de Ministros del Consejo de Europa.

Las dos cosas valen. Pero no valen lo mismo, y saber cuál pides cambia lo que puedes esperar.

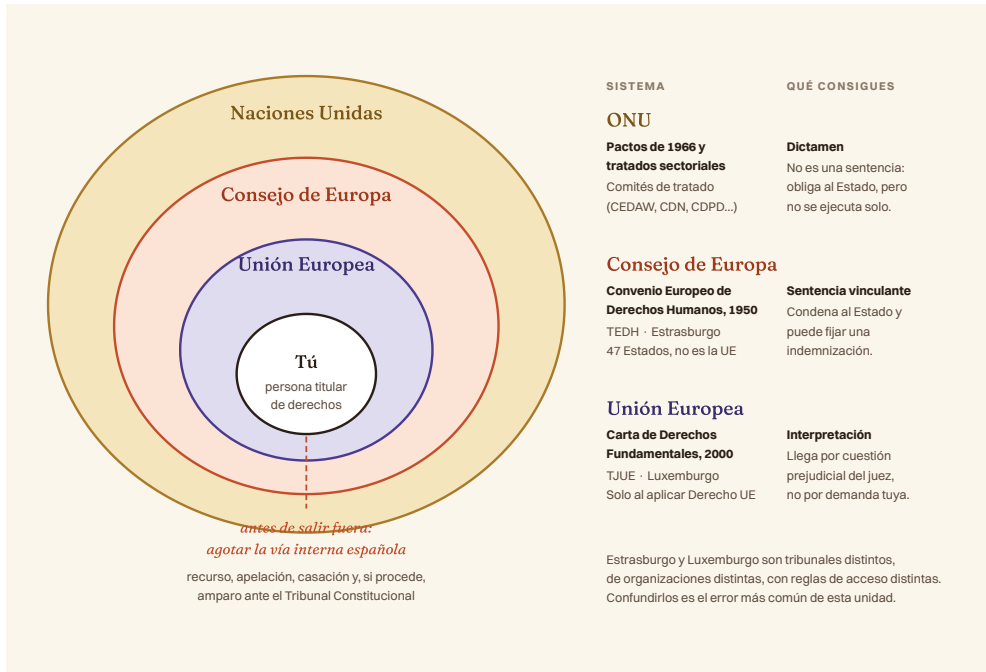


*La sede europea de Naciones Unidas, en Ginebra, donde se reúnen buena parte de los comités que vigilan el cumplimiento de los tratados de derechos humanos. Sus dictámenes obligan al Estado, pero no los ejecuta nadie más que el propio Estado: por eso pueden pasar años.*

Foto: United States Mission Geneva, CC BY 2.0 vía Wikimedia Commons

## Tres círculos, no uno

Una persona en España está protegida por tres sistemas superpuestos que la gente mezcla constantemente. Vale la pena mirarlos juntos antes de seguir.



*Los tres sistemas de protección. Estrasburgo pertenece al Consejo de Europa; Luxemburgo, a la Unión Europea. No son la misma organización ni se llega a ellos igual.*

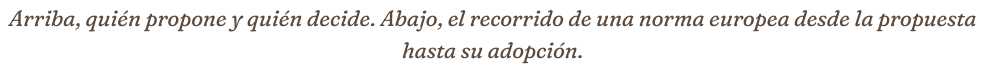
El **Consejo de Europa** es una organización distinta de la Unión Europea, mucho más amplia y anterior. Su tratado estrella es el **Convenio Europeo de Derechos Humanos** de 1950, y su tribunal es el **TEDH**, con sede en Estrasburgo. Ante él **puede demandar directamente una persona** contra un Estado, agotada la vía interna. Sus sentencias son vinculantes.

El **Tribunal de Justicia de la Unión Europea**, en Luxemburgo, hace otra cosa: interpreta el Derecho de la Unión y garantiza que se aplique igual en todos los Estados. A él no llegas tú con una demanda: llega tu caso, si el juez español que lo lleva plantea una **cuestión prejudicial** para preguntar cómo debe interpretarse una norma europea.

## La Unión Europea: qué es y quién decide

La Unión Europea nace de una idea deliberadamente poco romántica. Tras dos guerras mundiales, Robert Schuman y Jean Monnet proponen en 1950 poner en común el carbón y el acero de Francia y Alemania: si las industrias que fabrican armas están entrelazadas, la guerra entre ellas se vuelve materialmente difícil. De aquella comunidad de seis países sale, setenta años después, una Unión de veintisiete con mercado único, moneda compartida por buena parte de ellos y un ordenamiento propio.

Lo decisivo para nosotros es lo que los Estados hicieron al entrar: **atribuyeron el ejercicio de competencias** a la Unión. No es una alianza de cooperación como tantas otras. En las materias



25

¿SABÍAIS QUE...?

### *El chocolate que estuvo a punto de dividir Europa*

Durante casi treinta años, la Unión discutió qué puede llamarse «chocolate». En unos países solo merecía el nombre el producto con manteca de cacao; en otros se admitían otras grasas vegetales. Parece una nimiedad, pero significaba que un fabricante belga no podía vender su producto en España con esa etiqueta, y eso es un obstáculo al mercado interior.

La directiva que finalmente lo resolvió permitió otras grasas vegetales hasta un límite y obligó a indicarlo en el envase. Es un ejemplo perfecto de lo que hace la Unión casi siempre: no decide grandes cuestiones filosóficas, sino detalles concretos que afectan a millones de personas y en los que cada país llega con un interés industrial distinto.

La propia Unión utiliza este caso como ejercicio de simulación en las aulas, y es el que vais a representar en esta unidad —con una directiva distinta—.



*El hemiciclo de Estrasburgo en pleno. De todas las instituciones de la Unión, el Parlamento es la única que eliges tú directamente, y desde 1979.*

Foto: Diliff, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

## El acervo y los tipos de norma

El conjunto de todo lo que la Unión ha producido —tratados, normas, sentencias, principios— se llama **acervo comunitario** (*acquis communautaire*). Es lo que un país candidato debe aceptar íntegramente antes de entrar: no se negocia el fondo, se negocia el calendario.

| NORMA             | QUÉ HACE                           | ¿HAY QUE TRASPONERLA?                                    |
|-------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Reglamento</b> | Obligatorio en todos sus elementos | No: se aplica directamente en todos los Estados          |
| <b>Directiva</b>  | Obliga a alcanzar un resultado     | Sí: cada Estado elige la forma y aprueba su propia norma |

|                                 |                                              |            |
|---------------------------------|----------------------------------------------|------------|
| <b>Decisión</b>                 | Obligatoria para sus destinatarios concretos | No         |
| <b>Recomendación y dictamen</b> | Orientan                                     | No obligan |

La distinción entre reglamento y directiva es la que más se pregunta y la más fácil de recordar con un ejemplo. El Reglamento General de Protección de Datos es un **reglamento**: el mismo texto rige en Lisboa y en Tallin. En cambio, la normativa que fija la garantía mínima de los productos que compras es una **directiva**: obliga a España a garantizar un mínimo, y España lo incorpora en su propia ley, pudiendo incluso mejorarlo.

#### EJEMPLO REAL

### Cuatro cosas que hoy son así por una norma europea

- **Usar el móvil en Lisboa sin recargo de itinerancia.** No fue la generosidad de las operadoras: fue un reglamento.
- **Que una web te pida consentimiento para las cookies** y puedas pedir tus datos. Eso es el RGPD, que estudiarás a fondo en la unidad 7.
- **La garantía mínima al comprar un producto.** Viene de una directiva europea traspuesta a la ley española.
- **Estudiar un curso en otro país con reconocimiento automático.** Erasmus+ es un programa de la Unión.

Ninguna de estas cuatro cosas se decidió en Madrid. Las cuatro te afectan esta semana.

*Fuente: Elaboración propia a partir del Reglamento (UE) 2016/679, del Reglamento de itinerancia, de la normativa de garantías de consumo y del programa Erasmus+*

Y aquí conecta con la unidad anterior: cuando una norma española contradice una norma europea aplicable, el juez español **inaplica la española**. No hace falta derogarla ni esperar al Tribunal Constitucional. Eso es la **primacía**, y es la diferencia práctica más grande entre el Derecho de la Unión y el resto del Derecho internacional.

**VUELVE AL CASO***El dictamen que España ignoró cuatro años*

Ahora puedes responder con precisión. Ángela González Carreño acudió a un **comité de tratado de la ONU**, no al TEDH ni al TJUE. Obtuvo un **dictamen**, no una sentencia ejecutable. Por eso España pudo ignorarlo durante cuatro años sin consecuencia automática, y por eso hizo falta un segundo pleito, ya en España, para convertir aquel dictamen en 600.000 euros.

La lección no es que el sistema internacional sea inútil: sin el dictamen no habría habido nada que ejecutar. La lección es que **la fuerza de una decisión internacional depende del mecanismo que la respalda**, y que ese mecanismo es más fuerte en el Consejo de Europa que en la ONU, y más fuerte todavía en la Unión Europea. Elegir bien la puerta a la que llamas es parte del trabajo jurídico.

**LO ESENCIAL DE LA UNIDAD**

- La **globalización** desborda un Derecho que nació territorial; por eso existen tratados y organizaciones por encima de los Estados.
- Los **sujetos** del Derecho internacional no tienen los mismos poderes: solo los Estados y las organizaciones firman tratados, pero la persona **sí puede reclamar** contra su Estado ante ciertos órganos.
- La **Declaración Universal de 1948 no es un tratado**; obligan los Pactos de 1966 y los tratados sectoriales, vigilados por comités que emiten **dictámenes**.
- **Estrasburgo no es Luxemburgo**: el TEDH es del Consejo de Europa y dicta sentencias vinculantes a demanda de una persona; el TJUE es de la Unión y llega por cuestión prejudicial.
- En la Unión, la **Comisión propone** y el **Parlamento y el Consejo codeciden**; el **reglamento** se aplica directamente y la **directiva** hay que trasponerla.
- La **primacía** del Derecho de la Unión es lo que lo distingue del resto del Derecho internacional: el juez nacional inaplica la norma interna contraria.

---

## Glosario

- **Globalización**: proceso de intensificación de los flujos de personas, bienes, capitales, datos e ideas a escala mundial, que desborda la capacidad reguladora de los Estados aislados.
- **Ciudadanía global**: conciencia de pertenencia a una comunidad humana más amplia que el propio Estado, con derechos que corresponden a la persona por serlo.
- **Sujeto de Derecho internacional**: entidad con capacidad para ser titular de derechos y obligaciones internacionales; por excelencia, el Estado.

- **Tratado internacional:** acuerdo escrito entre sujetos de Derecho internacional que produce obligaciones jurídicas para quienes lo firman y ratifican.
- **Declaración Universal de Derechos Humanos (1948):** texto solemne de la Asamblea General de la ONU, sin fuerza obligatoria directa, que es la referencia de todo el sistema posterior.
- **Comité de tratado:** órgano de expertos que vigila el cumplimiento de un tratado de derechos humanos de la ONU y puede emitir dictámenes sobre quejas individuales.
- **Dictamen:** pronunciamiento de un comité de tratado que declara la violación y recomienda reparación, sin ejecución forzosa automática.
- **Convenio Europeo de Derechos Humanos (1950):** tratado del Consejo de Europa cuyo cumplimiento controla el Tribunal Europeo de Derechos Humanos.
- **TEDH:** Tribunal Europeo de Derechos Humanos, con sede en Estrasburgo; pertenece al Consejo de Europa, no a la Unión Europea.
- **TJUE:** Tribunal de Justicia de la Unión Europea, con sede en Luxemburgo; interpreta el Derecho de la Unión, habitualmente por cuestión prejudicial.
- **Cuestión prejudicial:** pregunta que un juez nacional dirige al TJUE sobre la interpretación o validez de una norma europea aplicable a su caso.
- **Acervo comunitario:** conjunto de derechos y obligaciones que vinculan a los Estados miembros, incluidos tratados, normas, sentencias y principios.
- **Reglamento europeo:** norma obligatoria en todos sus elementos y directamente aplicable en todos los Estados miembros.
- **Directiva:** norma que obliga al Estado a alcanzar un resultado, dejándole elegir la forma; requiere trasposición.
- **Primacía:** regla por la que el juez nacional inaplica la norma interna que contradiga una norma europea aplicable.

---

## Para profundizar

- **Carta de las Naciones Unidas (1945) y Declaración Universal (1948).** Por qué encaja: la Declaración cabe en tres páginas y se lee en diez minutos. Merece la pena leerla entera una vez en la vida, y esta es una buena ocasión.
- **EUR-Lex,** el portal oficial del Derecho de la Unión. Por qué encaja: ahí está el texto de cualquier reglamento o directiva, gratis y en español, con su ficha de trasposición. Es el BOE europeo.
- **Base de datos HUDOC del TEDH.** Por qué encaja: recoge las sentencias de Estrasburgo, muchas traducidas. Buscar «España» da una idea muy concreta de en qué falla nuestro sistema.
- **Informes país de Amnistía Internacional o Human Rights Watch.** Por qué encaja: muestran cómo una ONG, que no es sujeto de Derecho internacional, influye de todos modos en él a través de la documentación y la presión pública.

---

## Preguntas para reflexionar

1. Si un dictamen de la ONU no se ejecuta solo, ¿tiene sentido acudir a un comité? ¿Qué se gana además de la reparación económica?
2. La Unión Europea decide sobre materias que sus Estados le atribuyeron. ¿Dónde pondrías tú el límite de lo que un país debería poder ceder? Justifícalo con un ejemplo concreto.
3. Una empresa multinacional puede tener más presupuesto que muchos Estados y, sin embargo, no es sujeto de Derecho internacional. ¿Te parece coherente? ¿Qué problemas genera?

4. Busca una noticia local de esta semana y separa en ella lo global de lo local. ¿Qué parte del problema podría resolver tu ayuntamiento y cuál no depende de él en absoluto?
5. El requisito de agotar la vía interna alarga años cualquier reclamación internacional. ¿Por qué crees que existe? ¿Qué pasaría si no existiera?

---

## BIBLIOGRAFÍA

1. Carta de las Naciones Unidas, firmada en San Francisco el 26 de junio de 1945.
2. Asamblea General de la ONU (1948). *Declaración Universal de Derechos Humanos*, Resolución 217 A (III).
3. Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, ambos de 16 de diciembre de 1966.
4. Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW, 1979) y su Protocolo Facultativo (1999).
5. Comité CEDAW, dictamen en la comunicación núm. 47/2012, *Ángela González Carreño c. España*, de 16 de julio de 2014.
6. Tribunal Supremo (Sala de lo Contencioso-Administrativo), sentencia de julio de 2018 sobre la responsabilidad patrimonial del Estado derivada del dictamen CEDAW.
7. Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales, Roma, 4 de noviembre de 1950.
8. Tratado de la Unión Europea y Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, versiones consolidadas; en especial el artículo 288 TFUE.
9. Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea (2000/C 364/01).
10. Comisión Europea. *Ejercicio de simulación (role-play) sobre la toma de decisiones de la UE: Guía del profesor*. © Unión Europea.

## MIRAR FORA · U2

## LIBRO

**Calle Este-Oeste**

Philippe Sands · Anagrama, 2017

Cuenta cómo nacieron las dos ideas que sostienen todo el Derecho internacional de los derechos humanos —genocidio y crímenes contra la humanidad— siguiendo a dos juristas que estudiaron en la misma ciudad sin conocerse. Se lee como una investigación familiar, no como un manual.

Partes I y II

## VÍDEO · ~10 MIN DE VÍDEO

**Ejercicio de simulación sobre la toma de decisiones de la UE**

Unión Europea · material educativo oficial, con vídeo introductorio

Es el material con el que la propia Unión explica su procedimiento legislativo a estudiantes, y la base de la simulación que haréis en clase. Verlo antes ahorra media sesión de explicaciones.

[https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials\\_es](https://learning-corner.learning.europa.eu/learning-materials_es)

## CUENTA · PODCAST · WEB

**EUR-Lex**

eur-lex.europa.eu · portal oficial del Derecho de la UE

Todo el Derecho de la Unión, gratis y en español, con la ficha de cada norma y su estado de trasposición. Si en la unidad 1 te acostumbraste al BOE, este es el paso siguiente.

## ACTIVIDAD · 30-40 MIN

**Rastrea una norma europea hasta tu casa**

Elige **un objeto o servicio que hayas usado hoy** —un cargador, un envase de comida, una app, un billete de transporte— y busca en EUR-Lex **una norma europea que lo regule**. Anota tres datos: si es reglamento o directiva, en qué año se aprobó y qué cambió exactamente para ti. Si es una directiva, busca además con qué norma española se traspuso.

## PARA CLASE

Poned los hallazgos en un mural dividido en dos columnas, **reglamentos** y **directivas**, y comprobad cuál de las dos aparece más. Después discutid una pregunta incómoda: de todas las normas encontradas, ¿cuántas conocíais antes de buscarlas? Si la respuesta es «casi ninguna», ¿qué dice eso sobre el debate público acerca de la Unión Europea? Duración total: 45 min.

## UNIDAD 3 · BLOC 3

## 03

# Quién decide qué: la Constitución y los poderes del Estado

*El poder existe siempre; lo que cambia es si está repartido y sometido a reglas o concentrado y libre. Esta unidad explica cómo la Constitución de 1978 troceó el poder en España, quién ocupa cada trozo y qué pasa cuando alguien se sale del suyo.*

## DURACIÓN

7-8 sesiones · 3 semanas

## CONCEPTOS CLAVE

Constitución · Estado social y democrático de Derecho · soberanía nacional · separación de poderes · Cortes Generales · ley orgánica

## OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Explicar qué significa que España sea un Estado social y democrático de Derecho y dónde se ve cada uno de esos cuatro adjetivos.
- Describir la composición y las funciones de las Cortes Generales: legislar, aprobar los presupuestos y controlar al Gobierno.
- Diferenciar la función legislativa de la potestad reglamentaria y explicar por qué un reglamento nunca puede contradecir una ley.
- Explicar las funciones de la Corona y el mecanismo del refrendo como clave de la irresponsabilidad del Rey.
- Situar los cuatro niveles de la organización territorial y aplicar el criterio de competencia: qué decide cada uno y quién resuelve los conflictos.
- Reconocer al Tribunal Constitucional como garante de la Constitución y describir las vías por las que una norma puede llegar hasta él.
- Clasificar los derechos del Título I según su nivel de protección y describir cómo se defienden: vía judicial preferente, recurso de amparo, Defensor del Pueblo y Síndic de Greuges.

**Tiempo estimado de lectura:** ~22 min · **Saberes (Decret 108/2022):** B3.1–B3.5

· **Pre-requisitos:** unidad 1 (jerarquía normativa y competencia) y unidad 2 (primacía del Derecho de la Unión).

**Al acabar esta unidad sabrás:**

- Qué promete exactamente el artículo 1 de la Constitución y por qué cada palabra pesa.
- De dónde sale una ley, quién la puede parar y quién tiene la última palabra.

- Por qué el Gobierno puede dictar normas sin pasar por el Parlamento, y hasta dónde.
- Qué hace el Rey, qué no hace, y por qué no responde de nada.
- Quién decide sobre tu instituto, tu hospital y la zona azul de tu calle, que no son el mismo.
- Qué derechos puedes defender hasta el Tribunal Constitucional, cuáles no, y a quién acudir sin pleitear.

TL;DR

90 segundos

Una Constitución hace dos cosas: **reconoce derechos** y **reparte poder**. La segunda parte es la que casi nunca se explica, y es la que impide que la primera sea papel mojado. En España, la de 1978 troceó el poder de tres maneras distintas a la vez: lo separó por **funciones** (legislativo, ejecutivo, judicial), lo repartió por **territorios** (Estado, comunidades, provincias, municipios) y lo sometió a un **árbitro** que puede anular la ley del propio Parlamento. Entender quién ocupa cada casilla es lo que te permite saber, ante cualquier problema, a qué puerta llamar.

#### CASO REAL · DILEMA

### El Gobierno confinó a 47 millones de personas. Un año después, el Tribunal Constitucional dijo que lo había hecho con el instrumento equivocado

Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo · Tribunal Constitucional, sentencia 148/2021, de 14 de julio

El 14 de marzo de 2020, el Gobierno declaró el **estado de alarma** por la pandemia de covid-19 y, con él, confinó en sus domicilios a toda la población. La medida se aplicó durante casi cien días.

Un grupo parlamentario recurrió aquel decreto ante el **Tribunal Constitucional**. Su argumento no era sanitario, sino jurídico: la Constitución permite **limitar** derechos en el estado de alarma, pero **suspenderlos** solo en el estado de excepción, que exige autorización previa del Congreso. Y un confinamiento domiciliario general, decían, no limita la libertad de circulación: la suspende.

En julio de 2021, el Tribunal les dio la razón por **seis votos contra cinco**. Declaró inconstitucionales los apartados del decreto que impusieron el confinamiento, sin poner en duda que la situación fuera gravísima ni que hubiera que actuar. El problema no era el qué, sino el cómo y con qué autorización.

La sentencia no deshizo lo hecho ni reabrió los casos ya juzgados. Sí abrió la puerta a revisar las **sanciones** impuestas por incumplir el confinamiento.

---

*Si la medida era necesaria y salvó vidas, ¿qué más da el instrumento jurídico con el que se tomó?*

Guarda la pregunta. Al final de la unidad podrás responderla sin necesidad de opinar sobre la pandemia, porque la respuesta está en cómo funciona el reparto del poder: quién puede hacer qué, con qué autorización y quién lo revisa.

## Lo que promete el artículo 1

La Constitución española se aprobó en referéndum el 6 de diciembre de 1978 y entró en vigor el 29 de diciembre. Tiene 169 artículos y empieza con uno que condensa todo lo demás:

«España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político.»

«La soberanía nacional reside en el pueblo español, del que emanan los poderes del Estado.»

«La forma política del Estado español es la Monarquía parlamentaria.»

Se lee en veinte segundos y se suele pasar por encima. Merece la pena desmontarlo, porque cada adjetivo es una promesa distinta y verificable.

**Estado de Derecho** significa que el poder está sometido a la ley, incluido el que la hace. No basta con que haya leyes: en cualquier dictadura hay leyes. Lo característico es que también el gobernante esté sujeto a ellas y que haya alguien que pueda decirle que se ha pasado. El caso que abre esta unidad es exactamente eso ocurriendo.

**Estado democrático** significa que las normas vienen, directa o indirectamente, de quienes van a obedecerlas. De ahí el apartado segundo: la soberanía no reside en el Rey, ni en el Gobierno, ni en el Parlamento. Reside en el pueblo, y los demás la ejercen prestada.

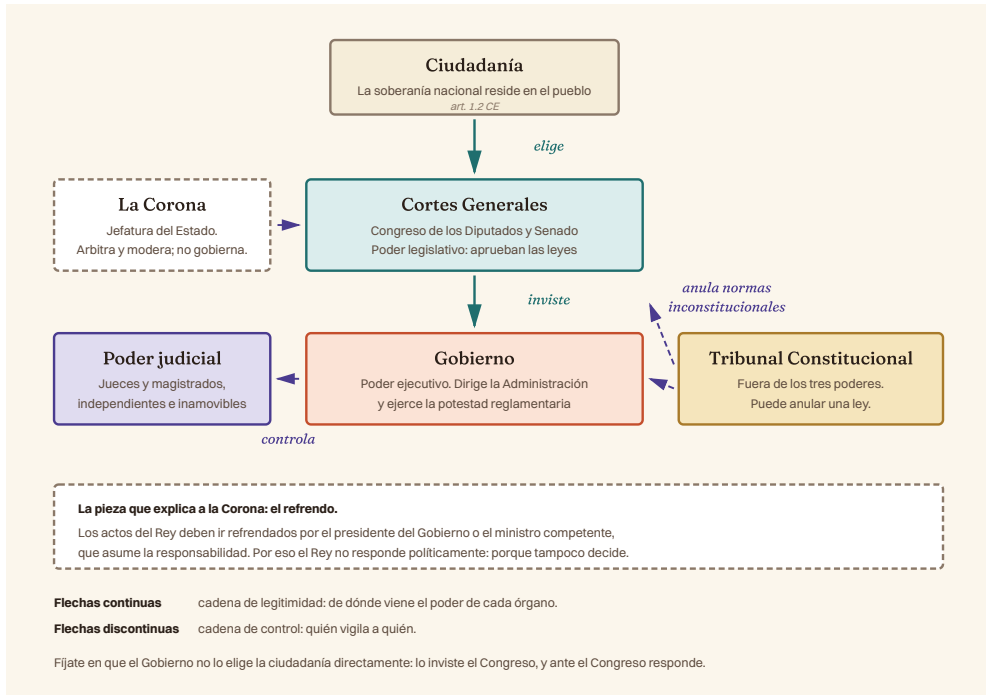
**Estado social** es el adjetivo que más se olvida y el que más discusión genera. Compromete al Estado a algo más que a no molestar: a garantizar educación, sanidad, pensiones, vivienda. Muchas de esas promesas están en el capítulo de los **principios rectores**, que no se pueden reclamar directamente ante un juez como se reclama la libertad de expresión; orientan al legislador, y su alcance real depende de las leyes que se aprueben y del presupuesto que se les dedique.

### CONCEPTO CLAVE

#### *Las dos partes de una Constitución*

Toda Constitución tiene una **parte dogmática**, que dice qué derechos tienen las personas y qué valores rige el Estado, y una **parte orgánica**, que dice qué órganos existen, cómo se eligen y qué puede hacer cada uno.

La primera es la que todo el mundo cita. La segunda es la que hace que la primera funcione, porque un derecho sin un órgano independiente que lo proteja es una declaración de intenciones. Esta unidad va sobre todo de la parte orgánica, y al final vuelve a la dogmática para ver cómo se protegen los derechos.



*El circuito del poder: por dónde entra la legitimidad y por dónde sale el control. Fíjate en que las dos flechas van en sentidos contrarios.*

## Una Constitución difícil de cambiar a propósito

La Constitución es **rígida**: no se reforma con una ley ordinaria, sino con mayorías reforzadas. Y hay dos caminos según lo que se toque.

El procedimiento **ordinario** exige tres quintos de cada cámara, y referéndum si lo pide una décima parte de los miembros de cualquiera de ellas. El procedimiento **agravado** se aplica cuando se toca el Título Preliminar, los derechos fundamentales o la Corona: exige dos tercios de cada cámara, **disolver las Cortes**, que las nuevas ratifiquen la reforma por dos tercios y, además, referéndum obligatorio.

Esa dificultad es deliberada. Una Constitución fácil de cambiar protege poco: la mayoría de turno la reescribiría cada legislatura. En casi cincuenta años solo se ha reformado **tres veces**: en 1992, para permitir votar y presentarse en las municipales a los ciudadanos europeos residentes; en 2011, para introducir la estabilidad presupuestaria en el artículo 135; y en 2024, para sustituir la palabra «disminuidos» del artículo 49 por una redacción respetuosa con las personas con discapacidad. Las tres, por el procedimiento ordinario.

## Las Cortes Generales: de dónde sale una ley

Las **Cortes Generales** representan al pueblo español y están formadas por dos cámaras que no pesan lo mismo.

El **Congreso de los Diputados** tiene 350 diputados, elegidos por circunscripción provincial en listas cerradas cada cuatro años como máximo. El **Senado** se define como cámara de representación territorial: la mayoría de sus miembros —208— se eligen directamente por provincias, y alrededor de sesenta los designan los parlamentos autonómicos.

Se dice que nuestro bicameralismo es **imperfecto**, y no es un juicio de valor: es una descripción del procedimiento. Cuando las dos cámaras discrepan, el Congreso puede levantar el veto del Senado por mayoría absoluta, o por mayoría simple pasados dos meses. La última palabra la tiene siempre el Congreso.

### CÓMO FUNCIONA

#### El viaje de una ley, del papel al BOE

- 1 **Iniciativa.** El texto entra como proyecto de ley si lo presenta el Gobierno, o como proposición de ley si lo presentan las cámaras, una comunidad autónoma o 500.000 firmas de ciudadanos.
- 2 **Toma en consideración y enmiendas.** Los grupos presentan enmiendas a la totalidad —que pueden devolver el texto— o al articulado.
- 3 **Comisión y ponencia.** Un grupo reducido de diputados especialistas trabaja el texto artículo por artículo. Aquí se decide en la práctica casi todo.
- 4 **Pleno del Congreso.** Debate y votación del texto. Si es **ley orgánica**, hace falta mayoría absoluta en una votación final sobre el conjunto.
- 5 **Senado.** Dispone de dos meses para vetar o enmendar. El Congreso puede levantar el veto.
- 6 **Sanción, promulgación y publicación.** El Rey sanciona y promulga; la ley se publica en el **BOE** y entra en vigor a los veinte días, salvo que ella misma diga otra cosa.

#### AVISO PRÁCTICO

### *Ley orgánica y ley ordinaria no se diferencian por importar más*

Es el error más común. Una **ley orgánica** no es una ley «superior»: tiene el mismo rango que una ordinaria. Se diferencia en dos cosas: en la **materia** —desarrollo de derechos fundamentales, estatutos de autonomía, régimen electoral general— y en la **mayoría** que necesita, que es absoluta en el Congreso.

Dicho de otro modo: no es que sea más importante, es que la Constitución quiso que ciertas materias no se pudieran cambiar con una mayoría cualquiera. Una ley ordinaria no puede regular materia reservada a orgánica, y una orgánica no puede invadir lo que no le corresponde.



*El Congreso de los Diputados. Por aquí empieza y acaba el camino de una ley: el Senado puede vetarla o enmendarla, pero si las dos cámaras no se ponen de acuerdo, la última palabra es de esta.*

Foto: Selbymay, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

### Legislar no es lo único que hacen

Las Cortes tienen otras dos funciones tan importantes como la de aprobar leyes, y bastante más visibles en el telediario.

La primera es **aprobar los Presupuestos Generales del Estado**, que es donde una promesa política se convierte en dinero o se queda en nada. Un gobierno que no consigue aprobar sus presupuestos está gobernando con los del año anterior.

La segunda es **controlar al Gobierno**. Ahí caben las preguntas e interpelaciones de las sesiones de control, las comisiones de investigación y, sobre todo, dos instrumentos mayores:

- La **cuestión de confianza**: la plantea el presidente del Gobierno para comprobar si sigue teniendo apoyo. Basta la mayoría simple. Si la pierde, dimite.

- La **moción de censura**: la presentan al menos una décima parte de los diputados y es **constructiva**, es decir, tiene que incluir un candidato alternativo. Si prospera por mayoría absoluta, el candidato propuesto queda automáticamente investido.

#### ¿SABÍAS QUE...?

#### *Por qué la moción de censura española obliga a traer un recambio*

El requisito de presentar candidato no es un capricho de redacción: es una lección aprendida de la República de Weimar alemana. Allí, en los años treinta, partidos que se odiaban entre sí podían votar juntos para tumbar a un gobierno sin ponerse de acuerdo en nada más. El resultado eran crisis encadenadas y un país ingobernable.

La solución que Alemania adoptó tras la guerra, y que España copió en 1978, fue la **censura constructiva**: para echar a alguien tienes que ponerte de acuerdo en quién lo sustituye. Derribar exige construir.

De las mociones de censura presentadas en democracia en España, muy pocas han prosperado. El diseño funciona: hace difícil derribar sin alternativa.

## El Gobierno: gobernar es aplicar, y también normar

El presidente del Gobierno no lo elige la ciudadanía. Lo **investe el Congreso**, y esa diferencia explica muchas cosas: por eso responde ante el Congreso y no ante las urnas, y por eso puede caer a mitad de legislatura sin que nadie vuelva a votar.

Tras unas elecciones, el Rey consulta a los grupos y propone un candidato. En la primera votación hace falta mayoría absoluta; cuarenta y ocho horas después basta la mayoría simple. Si en dos meses nadie es investido, las Cortes se disuelven y hay elecciones nuevas.

Una vez investido, el Gobierno —presidente, vicepresidentes y ministros— dirige la política interior y exterior, la Administración y la defensa. Y ejerce algo que conviene entender bien: la **potestad reglamentaria**.

#### CONCEPTO CLAVE

#### *Potestad reglamentaria*

Es el poder del Gobierno y de la Administración para dictar **normas jurídicas** — reglamentos, reales decretos, órdenes ministeriales— sin pasar por el Parlamento.

Existe por una razón práctica: el Parlamento no puede regular cada detalle. La ley fija que hay que sacarse el carné para conducir; el reglamento detalla cuántas preguntas tiene el examen. Pero la potestad reglamentaria tiene un límite absoluto que ya viste en la unidad 1: **un reglamento nunca puede contradecir una ley, ni regular lo que la ley reserva a sí misma**. Si lo hace, los tribunales lo anulan.

Legislar y reglamentar no son lo mismo. Quien legisla representa a la soberanía; quien reglamenta solo desarrolla lo que aquella decidió.

Hay dos figuras que rompen aparentemente esta lógica, y que ya conoces de la unidad 1. El **decreto-ley** permite al Gobierno dictar una norma con rango de ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad, a condición de que el Congreso la convalide en treinta días. El **decreto legislativo** lo dicta el Gobierno porque las Cortes le han delegado expresamente esa tarea. En

ambos casos el Parlamento sigue mandando: en el primero, ratificando; en el segundo, delegando y fijando límites.

## La Administración y el gobierno abierto

Debajo del Gobierno está la **Administración pública**, que es la maquinaria que ejecuta: ministerios, consejerías, ayuntamientos, hospitales, institutos. La Constitución le impone en su artículo 103 un mandato que conviene recordar cuando uno se enfrenta a una ventanilla: sirve **con objetividad** los intereses generales y actúa **con sometimiento pleno a la ley y al Derecho**. No sirve al partido que gobierna: sirve al interés general, y quien trabaja en ella lo hace bajo los principios de mérito y capacidad.

De ahí nace la idea de **gobierno abierto**: si la Administración es de todos, todos deberían poder ver qué hace. La Ley 19/2013 de transparencia lo concretó en tres cosas: obligación de publicar cierta información sin que nadie la pida, **derecho de acceso** de cualquier persona a información pública, y reglas de buen gobierno con sanciones.

### EJEMPLO REAL

## Cómo se pide información pública, en la práctica

Cualquier persona puede pedir información a una Administración **sin motivar la solicitud**: la ley reconoce el derecho a «todas las personas» (artículo 12) y no fija una edad mínima. No hay que explicar para qué la quieres: es un derecho, no un favor.

- Se solicita por el Portal de Transparencia de la Administración correspondiente, con identificación electrónica, o por escrito en un registro.
- La Administración tiene **un mes** para contestar, ampliable.
- Puede denegarla solo por causas tasadas: seguridad nacional, protección de datos personales, secreto profesional, entre otras. Debe decir en cuál se apoya.
- Si deniega o no contesta, se puede reclamar ante el **Consejo de Transparencia y Buen Gobierno**, gratis y sin abogado.
- En la Comunitat Valenciana, las peticiones a la Generalitat y a los ayuntamientos se rigen también por la Ley 1/2022, de transparencia y buen gobierno, y la reclamación va al **Consejo Valenciano de Transparencia**.

Preguntas que se han respondido por esta vía: cuánto costó una obra municipal, cuántos días de baja acumula una plantilla, qué informes técnicos respaldaron una decisión. Preguntas que suelen denegarse: las que identifican a personas concretas.

*Fuente: Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno · Ley 1/2022, de 13 de abril, de Transparencia y Buen Gobierno de la Comunitat Valenciana · Portal de Transparencia de la Administración General del Estado*

## La Corona: qué hace exactamente el Rey

La Constitución define a España como **monarquía parlamentaria**. El orden de las dos palabras importa: el sustantivo es «monarquía», pero el adjetivo «parlamentaria» es el que

manda, porque significa que el poder político real está en el Parlamento y en el Gobierno que este inviste.

El Rey es el **jefe del Estado**, símbolo de su unidad y permanencia. La Constitución dice que «arbitra y modera el funcionamiento regular de las instituciones». Es una fórmula deliberadamente vaga, y la manera de entenderla es mirar lo que hace en la práctica: sanciona y promulga las leyes que las Cortes ya han aprobado, convoca elecciones cuando toca, propone candidato a la presidencia tras consultar a los grupos, nombra a quien el Congreso ha investido, acredita embajadores y ejerce el mando supremo honorífico de las Fuerzas Armadas.

Ninguna de esas funciones es discrecional. En todas, el Rey formaliza una decisión que ha tomado otro.

#### AVISO PRÁCTICO

##### *El refrendo, o por qué el Rey no responde de nada*

La Constitución declara que la persona del Rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad. Dicho así suena a privilegio arbitrario. La pieza que lo explica es el **refrendo**.

Los actos del Rey **no son válidos sin la firma de otro**: normalmente el presidente del Gobierno o el ministro competente; en la propuesta de candidato a la presidencia, el presidente del Congreso. Y la Constitución añade la frase decisiva: de esos actos **responden las personas que los refrendan**.

Es decir: el Rey no responde porque tampoco decide. Quien decide es quien refrenda, y ese sí responde políticamente ante el Parlamento. Irresponsabilidad y ausencia de poder son las dos caras de la misma moneda; separarlas es lo que convierte esta figura en incomprensible.

La sucesión sigue el orden de primogenitura y representación, con una regla que la propia Constitución mantiene y que es objeto de debate desde hace décadas: la **preferencia del varón sobre la mujer** en el mismo grado. Cambiarla exigiría el procedimiento agravado de reforma, con disolución de las Cortes y referéndum, porque afecta al Título II. Es un buen ejemplo de cómo la rigidez constitucional protege, pero también congela.

---

## Un Estado, cuatro niveles

España no es un Estado federal ni tampoco un Estado centralizado: la Constitución reconoce la unidad de la Nación y, a la vez, garantiza el derecho a la autonomía de nacionalidades y regiones. El resultado, construido a lo largo de los años ochenta, es el **Estado autonómico**.

Su regla básica es la que ya viste en la unidad 1 y conviene repetir porque casi nadie la aplica bien: entre el Estado y una comunidad autónoma **no hay jerarquía, hay competencia**. Ninguna ley autonómica es inferior a una ley estatal; simplemente regulan materias distintas. Una ley del Estado sobre una materia autonómica es tan inválida como al revés.

| CUATRO NIVELES, NINGUNO POR ENCIMA DE OTRO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                            |                                                                |                                                               |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| NIVEL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | NORMA QUE LO REGULA                                        |                                                                | EJEMPLO DE DECISIONES                                         |
| <b>Estado</b><br><i>Todo el territorio</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | <b>Constitución de 1978</b><br>Competencias del art. 149   | Cortes Generales<br>y Gobierno de España                       | El Código Penal.<br>El salario mínimo.                        |
| <b>Comunitat Valenciana</b><br><i>Una de las 17 comunidades</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                            | <b>Estatut d'Autonomia</b><br>LO 5/1982, reformado en 2006 | Corts Valencianes,<br>Consell y su president                   | El currículo de tu instituto.<br>Los hospitales públicos.     |
| <b>Provincia</b><br><i>Alicante, Castellón, Valencia</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <b>Ley 7/1985, de Bases</b><br>del Régimen Local           | La Diputación, elegida<br>por los concejales                   | Carreteras entre pueblos.<br>Apoyo a municipios pequeños.     |
| <b>Municipio</b><br><i>El nivel más cercano a ti</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | <b>La misma Ley 7/1985</b><br>y las ordenanzas municipales | El Ayuntamiento: alcalde<br>y concejales, elegidos cada 4 años | La licencia de obras.<br>La zona azul. El horario de fiestas. |
| <p><b>Las cajas tienen la misma anchura a propósito.</b></p> <p>Ninguno de estos niveles manda sobre los otros: cada uno decide las materias que la Constitución y el Estatut le atribuyen. Cuando dos creen tener la misma competencia, no gana el más grande: resuelve el Tribunal Constitucional, y a veces le da la razón a la comunidad autónoma.</p> |                                                            |                                                                |                                                               |

*Los cuatro niveles tienen la misma anchura a propósito: no forman una pirámide, sino un reparto de materias.*

La norma que dice qué asume cada comunidad es su **Estatuto de Autonomía**. No es una constitución regional: es una **ley orgánica** del Estado, aprobada por las Cortes Generales, que forma parte del llamado bloque de la constitucionalidad. El de la Comunitat Valenciana es de 1982 y se reformó a fondo en 2006.

De él nacen las instituciones valencianas: los **Corts Valencianes**, con 99 diputados y diputadas elegidos cada cuatro años, que aprueban las leyes autonómicas y el presupuesto; el **Consell**, que es el gobierno; y el **president de la Generalitat**, investido por les Corts igual que el presidente del Gobierno lo es por el Congreso.

Debajo están los **entes locales**. Las tres **diputaciones provinciales** —Alicante, Castellón y Valencia— no se eligen directamente: sus miembros salen de entre los concejales electos, y su función principal es sostener a los municipios pequeños, que no podrían prestar servicios por sí solos. Los **ayuntamientos** son el nivel más cercano y el que más se nota: licencias, urbanismo, residuos, ordenanzas, zona azul.

### ¿SABÍAIS QUE...?

#### *Tu instituto lo pagan tres administraciones distintas*

Merece la pena verlo con un ejemplo que tienes delante. El edificio de tu instituto suele ser competencia de la **comunidad autónoma**, que también contrata al profesorado, fija el currículo dentro del marco estatal y paga las nóminas. Las **enseñanzas mínimas** y la estructura del bachillerato las fija el **Estado**, por eso el título vale igual en Bilbao que en Elx. Y el mantenimiento del entorno, los accesos o la limpieza viaria de la calle donde está dependen del **ayuntamiento**.

Cuando algo falla, la primera pregunta útil no es «¿de quién me quejo?», sino «¿de quién es la competencia?». Reclamar al nivel equivocado no es que sea lento: es que no lleva a ninguna parte.

## El árbitro: el Tribunal Constitucional

Queda una pieza. Si el Parlamento representa la soberanía y aprueba leyes, ¿quién puede decirle que una de sus leyes vulnera la Constitución? La respuesta española es un órgano creado para eso y solo para eso.

El **Tribunal Constitucional** no forma parte del poder judicial: no es la última instancia de los juzgados ordinarios, sino un órgano separado que solo juzga la conformidad con la Constitución. Lo componen **doce magistrados** con mandato de nueve años, propuestos por el Congreso (cuatro), el Senado (cuatro), el Gobierno (dos) y el Consejo General del Poder Judicial (dos).



*La sede del Tribunal Constitucional, en Madrid. No está por encima del Tribunal Supremo: está fuera de la pirámide judicial, porque solo juzga una cosa, si aquello que revisa se ajusta o no a la Constitución.*

Foto: K3T0, CC BY 3.0 vía Wikimedia Commons

Hay cuatro vías principales para llegar a él, y confundirlas es el error clásico:

| VÍA                                     | QUIÉN LA USA                                                                                                   | CONTRA QUÉ                                                  |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Recurso de inconstitucionalidad</b>  | Presidente del Gobierno, Defensor del Pueblo, 50 diputados o 50 senadores, gobiernos y parlamentos autonómicos | Una norma con rango de ley, en los tres meses siguientes    |
| <b>Cuestión de inconstitucionalidad</b> | Un juez, en medio de un pleito                                                                                 | La ley que tendría que aplicar y le parece inconstitucional |
| <b>Recurso de amparo</b>                | Cualquier persona afectada, agotada la vía judicial                                                            | La vulneración de sus derechos fundamentales                |
| <b>Conflicto de competencias</b>        | El Estado o una comunidad autónoma                                                                             | Una norma o acto del otro que invade lo suyo                |

La cuarta fila es la que sostiene el Estado autonómico. Cuando el Estado y una comunidad creen tener la misma competencia, no gana el más grande ni el que llegó antes: decide el Tribunal Constitucional interpretando el reparto de la Constitución y del Estatuto. Y con cierta frecuencia le da la razón a la comunidad autónoma.

## Tus derechos y cómo se protegen

Hasta aquí, la unidad ha ido de la parte orgánica: quién tiene el poder y quién lo controla. Toca volver a la dogmática, porque el reparto del poder existe para algo. La Constitución dedica a los derechos su **Título I** (artículos 10 a 55), y lo abre con una idea que sostiene todo lo demás: la **dignidad de la persona** es el fundamento del orden político, y los derechos se interpretan de acuerdo con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados que España ha ratificado (artículo 10), los mismos que viste en la unidad 2.

No todos los derechos del Título I pesan lo mismo ante un juez. Están ordenados por capítulos, y el lugar que ocupa cada uno decide cómo se defiende:

| DÓNDE ESTÁ                                                                                     | ARTÍCULOS | QUÉ RECOGE, POR EJEMPLO                                                                                                                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Igualdad</b>                                                                                | 14        | Nadie puede ser discriminado por nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra circunstancia                                                                                 |
| <b>Derechos fundamentales y libertades públicas</b><br>(capítulo II, sección 1. <sup>a</sup> ) | 15-29     | Vida, libertad ideológica y religiosa, libertad personal, intimidad, libertad de expresión, reunión, asociación, participación política, tutela judicial, educación, sindicación y huelga |
| <b>Derechos y deberes de los ciudadanos</b> (capítulo II, sección 2. <sup>a</sup> )            | 30-38     | Contribuir a los gastos públicos, casarse, propiedad, trabajo, negociación colectiva, libertad de empresa                                                                                 |
| <b>Principios rectores de la política social y</b>                                             |           |                                                                                                                                                                                           |

|                                    |           |                                                                                          |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>económica</b><br>(capítulo III) | 39-<br>52 | Protección de la salud, cultura, medio ambiente, vivienda digna, pensiones, consumidores |
|------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------|

Los dos últimos capítulos del Título I no añaden derechos: el IV dice cómo se protegen y el V, cuándo se pueden suspender.

## Tres niveles de protección

El **artículo 53** reparte la protección en tres escalones:

1. **Todo el capítulo II (artículos 14 a 38)** vincula a todos los poderes públicos. Solo una ley puede regular cómo se ejercen esos derechos, y tiene que respetar su **contenido esencial**, lo que los hace reconocibles como tales: una ley puede ordenar el derecho de reunión, pero no vaciarlo. Si se pasa, cabe recurso de inconstitucionalidad.
2. **La igualdad y la sección 1.<sup>a</sup> (artículos 14 a 29)** tienen, además, dos defensas propias: un procedimiento **preferente y sumario** ante los tribunales ordinarios —se tramita antes que otros asuntos y con menos trámites— y, si aun así no se repara la lesión, el **recurso de amparo** ante el Tribunal Constitucional. También tiene amparo la objeción de conciencia del artículo 30. Y solo una **ley orgánica** puede desarrollar los derechos de la sección 1.<sup>a</sup> (artículo 81).
3. **Los principios rectores (capítulo III)** orientan las leyes, las sentencias y la actuación de la Administración, pero no se pueden reclamar ante un juez por sí solos: solo en los términos de las leyes que los desarrollen. El artículo 47 no te permite exigir una vivienda en un juzgado; una ley de vivienda sí puede darte derechos concretos que reclamar.

El resultado sorprende la primera vez que se ve: la huelga (artículo 28) tiene amparo y la negociación colectiva (artículo 37) no; la educación (artículo 27) sí, y la protección de la salud (artículo 43) no. No es que unos importen más en tu vida, sino que la Constitución los protege con herramientas distintas.

## CÓMO FUNCIONA

### Si te vulneran un derecho fundamental

- 1 **Tribunales ordinarios, con preferencia.** Se acude al juzgado o tribunal que corresponda por la materia —social, contencioso-administrativo, civil o penal—, y las leyes procesales prevén cauces para que los casos de derechos fundamentales se tramiten antes y más deprisa.
- 2 **Recursos dentro de la vía judicial.** Si la sentencia no repara la lesión, se recurre ante los tribunales superiores. El amparo constitucional es **subsidiario**: solo llega cuando se ha agotado la vía judicial.
- 3 **Recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.** Hay que presentarlo en un plazo corto —de veinte a treinta días desde la última resolución, según el caso— y justificar su **especial trascendencia constitucional**: que el asunto sirve para aclarar o cambiar la interpretación de un derecho, no solo para resolver tu caso. Por eso la inmensa mayoría de los recursos de amparo se inadmiten.
- 4 **Tribunal Europeo de Derechos Humanos.** Agotadas las vías internas, queda Estrasburgo si el derecho también está en el Convenio Europeo de Derechos Humanos (unidad 2).

## CASO PRÁCTICO

### *Un amparo, de principio a fin*

Marta trabaja en una cadena de supermercados. Dos semanas después de presentarse como candidata en las elecciones sindicales de su centro, la despiden por «bajo rendimiento», aunque sus evaluaciones eran buenas.

- **El derecho en juego** es la libertad sindical (artículo 28.1), de la sección 1.ª: tiene la protección máxima.
- **Primero, la vía ordinaria.** Demanda ante la sección de lo Social del Tribunal de Instancia, que tramita con preferencia los casos de derechos fundamentales. Si Marta aporta **indicios** —la coincidencia de fechas, las buenas evaluaciones—, es la empresa la que tiene que probar que el despido no tuvo nada que ver con el sindicato.
- **Si gana**, el despido es **nulo**: readmisión inmediata y los salarios que dejó de cobrar (artículo 55.5 del Estatuto de los Trabajadores). Puede pedir, además, una indemnización por la lesión del derecho.
- **Si pierde** y los recursos tampoco la amparan, puede presentar recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional en los treinta días siguientes a la última resolución, justificando por qué su caso tiene trascendencia constitucional.

Lo que enseña el caso: la protección de los derechos fundamentales no empieza en el Tribunal Constitucional, sino en el juzgado de al lado. El amparo es la última red, no la primera.

## Quién te ayuda sin pleitear: el Defensor del Pueblo y el Síndic de Greuges

No todo conflicto con una Administración tiene que acabar en un juzgado. El **Defensor del Pueblo** (artículo 54) es un alto comisionado de las Cortes Generales que supervisa la actividad de las Administraciones para proteger los derechos del Título I. Lo eligen el Congreso y el Senado por mayoría de tres quintos, para cinco años.

Cualquier persona puede presentarle una queja, gratis y sin abogado, y la ley dice expresamente que ni la nacionalidad ni la **minoría de edad** son un impedimento. No puede anular una decisión ni multar a nadie: investiga, pide explicaciones, hace recomendaciones y presenta un informe anual ante las Cortes. Su fuerza es la que da la luz pública, y además puede llevar leyes y casos al Tribunal Constitucional (recurso de inconstitucionalidad y de amparo).

Las comunidades autónomas tienen figuras equivalentes para su propia Administración. En la Comunitat Valenciana es el **Síndic de Greuges**, que prevé el Estatut d'Autonomia (artículo 38) y regula la Ley 2/2021: una beca de la Conselleria que no llega, una plaza escolar mal adjudicada o un ayuntamiento que no responde son asuntos típicos de su trabajo.

## Limitar no es suspender

Los derechos no son absolutos: se limitan unos a otros —la libertad de expresión choca con el honor; la de reunión, con la circulación— y la ley puede ordenarlos respetando su contenido esencial. Otra cosa muy distinta es **suspenderlos**, y la Constitución lo reserva a situaciones excepcionales con reglas estrictas (artículos 55 y 116, desarrollados por la Ley Orgánica 4/1981):

- **Estado de alarma** (catástrofes, crisis sanitarias, paralización de servicios esenciales): lo declara el Gobierno por quince días, y el Congreso tiene que autorizar cada prórroga. Permite **limitar** derechos, pero no suspender ninguno.
- **Estado de excepción** (grave alteración del orden público o del funcionamiento de las instituciones): lo declara el Gobierno con **autorización previa del Congreso**, por un máximo de treinta días prorrogables otros treinta. Permite **suspender** una lista cerrada de derechos: la libertad personal (aunque la persona detenida conserva el derecho a ser informada y a tener abogado), la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones, la libertad de residencia y circulación, las libertades de expresión e información, la reunión y manifestación, la huelga y las medidas de conflicto colectivo.
- **Estado de sitio** (insurrección o acto de fuerza contra la soberanía o el orden constitucional): lo declara el Congreso por mayoría absoluta, a propuesta del Gobierno.

Existe, además, una suspensión individual, solo para investigaciones de terrorismo o de bandas armadas: la ley puede alargar la detención y permitir entradas en domicilios o intervenciones de comunicaciones, siempre con intervención judicial y control parlamentario (artículo 55.2).

Ahora el caso de la unidad se entiende mejor: el confinamiento general de 2020 se declaró con un estado de alarma, que solo permite limitar, y el Tribunal Constitucional entendió que, en la práctica, había suspendido la libertad de circulación, algo que solo cabe en el de excepción (STC 148/2021).

VUELVE AL CASO

*El confinamiento declarado inconstitucional*



Ya puedes responder sin opinar sobre la pandemia.

El Gobierno tenía poder para actuar, pero **cada instrumento viene con su autorización y sus límites**. El estado de alarma lo declara el Gobierno y permite *limitar* derechos; el de excepción exige *autorización previa del Congreso* y permite *suspenderlos*. Si un confinamiento domiciliario general equivale a una suspensión, el instrumento correcto era el segundo, y con él habría sido el Congreso —no el Gobierno solo— quien lo autorizara.

Por eso «da igual el instrumento si la medida era necesaria» es una respuesta peligrosa: el instrumento **es** el que determina quién tiene que dar el permiso y cuánto control hay. Y fíjate en el detalle final: el Tribunal Constitucional pudo anular un decreto del Gobierno en plena emergencia, con seis votos contra cinco y con la sociedad dividida. Eso —que un poder pueda ser corregido por otro, y que la decisión se publique con los votos discrepantes incluidos— es literalmente lo que significa Estado de Derecho.

#### LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

- El artículo 1 encierra cuatro promesas verificables: Estado **de Derecho** (el poder obedece a la ley), **democrático** (la soberanía es del pueblo), **social** (garantiza prestaciones) y **monarquía parlamentaria** (el poder está en el Parlamento).
- Las **Cortes Generales** legislan, aprueban los presupuestos y controlan al Gobierno; el bicameralismo es imperfecto y la última palabra la tiene siempre el **Congreso**.
- La **ley orgánica** no es superior a la ordinaria: se distingue por su materia reservada y por exigir mayoría absoluta.
- Al presidente del Gobierno **lo inviste el Congreso**, no lo eligen las urnas; por eso responde ante el Congreso y puede caer sin nuevas elecciones.
- La **potestad reglamentaria** permite al Gobierno normar sin el Parlamento, pero un reglamento jamás puede contradecir una ley.
- El **refrendo** explica a la Corona: el Rey no responde porque no decide; responde quien firma con él.
- Entre Estado y comunidades autónomas rige la **competencia, no la jerarquía**; el **Estatut** dice qué asume cada comunidad y el **Tribunal Constitucional** resuelve los conflictos.
- El **Título I** protege los derechos en tres niveles (art. 53): la igualdad y los derechos fundamentales de la sección 1.ª tienen **recurso de amparo**; el resto del capítulo II, reserva de ley y **contenido esencial**; los **principios rectores** solo se reclaman según las leyes que los desarrollen.
- El estado de alarma **limita** derechos; solo los de excepción y de sitio permiten **suspender** algunos (art. 55). Fuera de los tribunales, el **Defensor del Pueblo** y el **Síndic de Greuges** atienden quejas contra la Administración, gratis y sin abogado.

## Glosario

- **Constitución:** norma suprema del ordenamiento, que reconoce derechos y organiza los poderes del Estado, y a la que todas las demás normas deben ajustarse.
- **Estado de Derecho:** forma de organización en la que todos los poderes públicos, incluido el gobierno, están sometidos a la ley y controlados por tribunales independientes.
- **Soberanía nacional:** titularidad última del poder político, que la Constitución atribuye al pueblo español.
- **Parte dogmática:** sección de la Constitución que recoge los valores, principios y derechos fundamentales.
- **Parte orgánica:** sección que regula los órganos del Estado, su composición y sus funciones.
- **Rigidez constitucional:** exigencia de mayorías reforzadas y procedimientos especiales para reformar la Constitución.

- **Cortes Generales:** órgano que representa al pueblo español, formado por el Congreso de los Diputados y el Senado.
- **Bicameralismo imperfecto:** sistema de dos cámaras en el que una de ellas, aquí el Congreso, tiene la decisión final.
- **Ley orgánica:** ley reservada a determinadas materias —derechos fundamentales, estatutos de autonomía, régimen electoral— que exige mayoría absoluta del Congreso.
- **Moción de censura constructiva:** instrumento de control que exige incluir un candidato alternativo a la presidencia para poder derribar al Gobierno.
- **Cuestión de confianza:** consulta que el presidente plantea al Congreso sobre su programa o una declaración política; si la pierde, debe dimitir.
- **Investidura:** votación del Congreso por la que se otorga la confianza a un candidato a presidente del Gobierno.
- **Potestad reglamentaria:** poder del Gobierno y la Administración para dictar reglamentos, siempre subordinados a la ley.
- **Reglamento:** norma dictada por el poder ejecutivo, jerárquicamente inferior a la ley y nula si la contradice.
- **Gobierno abierto:** modelo de actuación pública basado en la transparencia, la participación y la rendición de cuentas.
- **Derecho de acceso a la información pública:** facultad de cualquier persona de solicitar información en poder de las Administraciones, sin necesidad de motivar la petición.
- **Monarquía parlamentaria:** forma política en la que la jefatura del Estado es hereditaria y simbólica, y el poder efectivo reside en el Parlamento y el Gobierno que este inviste.
- **Refrendo:** firma de otra autoridad que da validez a los actos del Rey y traslada a quien firma la responsabilidad por ellos.
- **Estado autonómico:** modelo territorial español, basado en la unidad de la Nación y la autonomía de nacionalidades y regiones.
- **Estatuto de Autonomía:** ley orgánica que constituye la norma institucional básica de una comunidad autónoma.
- **Competencia:** conjunto de materias sobre las que un poder público puede decidir válidamente.
- **Diputación provincial:** ente local de segundo grado, con miembros elegidos entre los concejales, que asiste a los municipios de la provincia.
- **Tribunal Constitucional:** órgano ajeno al poder judicial que controla la constitucionalidad de las leyes, ampara los derechos fundamentales y resuelve los conflictos de competencia.
- **Recurso de amparo:** vía por la que una persona acude al Tribunal Constitucional alegando la vulneración de sus derechos fundamentales, agotada la vía judicial.
- **Derechos fundamentales:** los reconocidos en el artículo 14 y en la sección 1.<sup>a</sup> del capítulo II del Título I (artículos 15 a 29), que gozan de la máxima protección: ley orgánica, vía judicial preferente y recurso de amparo.
- **Contenido esencial:** núcleo de un derecho que ninguna ley puede tocar al regularlo, porque sin él el derecho dejaría de ser reconocible.
- **Principios rectores:** mandatos del capítulo III del Título I (salud, vivienda, medio ambiente, pensiones...) que orientan a los poderes públicos y solo se pueden reclamar ante un juez según las leyes que los desarrollen.
- **Defensor del Pueblo:** alto comisionado de las Cortes Generales que investiga las quejas contra las Administraciones y puede recurrir ante el Tribunal Constitucional.
- **Síndic de Greuges:** institución equivalente al Defensor del Pueblo para las Administraciones de la Comunitat Valenciana, prevista en el Estatut d'Autonomia.
- **Estado de excepción:** situación que declara el Gobierno con autorización previa del Congreso y que permite suspender algunos derechos durante un máximo de treinta días, prorrogables otros treinta.

---

## Para profundizar

- **El texto de la Constitución en la web del Congreso**, con buscador y notas. Por qué encaja: los artículos 1, 62, 64, 97, 103 y 149 se leen en veinte minutos y son literalmente el guion de esta unidad. Leerlos en su fuente cambia la sensación de estudiar «resúmenes de resúmenes».
- **El Portal de Transparencia** de la Administración General del Estado y el de la Generalitat Valenciana. Por qué encaja: no es teoría. Se entra, se busca y se ve qué publica de verdad cada Administración sobre contratos, sueldos y subvenciones.
- **La sentencia 148/2021 del Tribunal Constitucional**, en el buscador de jurisprudencia del propio Tribunal. Por qué encaja: incluye los **votos particulares** de los cinco magistrados que discreparon. Leer los dos lados de una decisión ajustada enseña más de Derecho que cualquier esquema.
- **El Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana**, título III. Por qué encaja: ahí está, en lenguaje claro, la lista de lo que decide el gobierno valenciano sobre tu educación y tu sanidad.

---

## Preguntas para reflexionar

1. Reformar la Constitución es deliberadamente difícil. ¿Dónde pondrías tú el equilibrio entre estabilidad y capacidad de adaptación? Defiende tu respuesta con un ejemplo concreto de artículo.
2. El presidente del Gobierno no lo eliges tú directamente. ¿Te parece un defecto democrático o una consecuencia lógica del sistema parlamentario? ¿Qué ganarías y qué perderías con la elección directa?
3. Si el Rey no decide nada, ¿para qué sirve la figura? Busca un argumento a favor y otro en contra que no sean emocionales.
4. Elige un problema real de tu municipio y averigua de qué nivel es la competencia. ¿Coincide con el nivel al que la gente suele quejarse?
5. Doce magistrados pueden anular una ley aprobada por 350 diputados elegidos. ¿Es eso antidemocrático, o justamente lo contrario? Argumenta las dos posiciones antes de quedarte con una.

---

## BIBLIOGRAFÍA

1. Constitución Española, de 27 de diciembre de 1978. *BOE* núm. 311, de 29 de diciembre de 1978.
2. Reforma del artículo 13.2 de la Constitución, de 27 de agosto de 1992; reforma del artículo 135, de 27 de septiembre de 2011; reforma del artículo 49, de 15 de febrero de 2024.
3. Ley Orgánica 2/1979, de 3 de octubre, del Tribunal Constitucional.
4. Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General.
5. Ley Orgánica 5/1982, de 1 de julio, de Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana, modificada por la Ley Orgánica 1/2006, de 10 de abril.
6. Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

7. Ley 19/2013, de 9 de diciembre, de transparencia, acceso a la información pública y buen gobierno.
8. Ley 50/1997, de 27 de noviembre, del Gobierno.
9. Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la covid-19.
10. Tribunal Constitucional, sentencia 148/2021, de 14 de julio, con votos particulares.

MIRAR FORA · U3

LIBRO

## Anatomía de un instante

Javier Cercas · Mondadori, 2009

Reconstruye los treinta y cinco minutos del 23-F de 1981 preguntándose por qué tres hombres se quedaron sentados cuando todos los demás se tiraron al suelo. Es el mejor relato disponible de qué significaba, en aquel momento y en aquel país, que una Constitución de tres años aguantara.

Primera parte

VÍDEO · ~20 MIN DE UN FRAGMENTO

## Sesión de control al Gobierno

Congreso de los Diputados · retransmisión pública, miércoles alternos

Ver veinte minutos reales de preguntas al Gobierno vale más que cualquier explicación sobre la función de control. Se ve el formato, el tiempo tasado, el papel de la presidencia y, de paso, cuánto se responde y cuánto se esquiva.

<https://www.congreso.es/videoteca>

CUENTA · PODCAST · WEB

## Portal de Transparencia

transparencia.gob.es · Administración General del Estado

Es el gobierno abierto convertido en un buscador. Contratos, subvenciones, retribuciones de altos cargos y agendas, sin pedir permiso a nadie.

ACTIVIDAD · 30 MIN

## ¿De quién es la competencia?

Reúne **cinco quejas reales** sobre servicios públicos: pueden ser tuyas, de tu familia o sacadas de las redes de tu ayuntamiento. Para cada una, averigua **qué nivel tiene la competencia** —Estado, Comunitat, diputación o ayuntamiento— y anota en qué norma lo has comprobado. Marca aquellas en las que la gente se estaba quejando al nivel equivocado.

PARA CLASE

Poned todas las quejas en la pizarra clasificadas por nivel y contad cuántas estaban mal dirigidas. Después, discutid dos preguntas: ¿por qué el nivel más visible —el ayuntamiento— acaba recibiendo quejas que no puede resolver? ¿Y qué consecuencias tiene para el debate público que la ciudadanía no sepa quién decide qué? Duración total: 45 min.

## UNIDAD 4 · BLOC 4

## 04

# Persona, familia y propiedad: el Derecho civil de tu vida

*Nacer, cumplir dieciocho años, alquilar un piso, heredar, subir una canción a internet o discutir con el vecino de arriba son actos jurídicos, aunque nadie los llame así. Esta unidad va del Derecho que usas todos los días sin saber que lo estás usando.*

## DURACIÓN

8-9 sesiones · 3 semanas

## CONCEPTOS CLAVE

Derecho civil ·  
responsabilidad civil ·  
personalidad jurídica ·  
capacidad jurídica y de  
obrar · derechos de la  
personalidad · medidas de  
apoyo

## OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Explicar qué relaciones regula el Derecho civil y distinguir la responsabilidad civil contractual de la extracontractual.
- Diferenciar capacidad jurídica y capacidad de obrar, y describir el modelo de medidas de apoyo vigente desde 2021.
- Identificar los derechos de la personalidad y reconocer situaciones cotidianas en las que se vulneran.
- Describir los efectos jurídicos del matrimonio, la filiación y el divorcio, y explicar qué es el régimen económico matrimonial.
- Calcular cómo se reparte una herencia con testamento y sin él, aplicando las reglas de la legítima.
- Distinguir los principales contratos civiles y saber qué comprobar antes de firmar un contrato de arrendamiento.
- Diferenciar la propiedad intelectual de la industrial y explicar qué protege cada una y durante cuánto tiempo.

**Tiempo estimado de lectura:** ~24 min · **Saberes (Decret 108/2022):** B4.1–B4.5

· **Pre-requisitos:** unidad 1 (ramas del Derecho y fuentes) y unidad 3 (reparto de competencias).

**Al acabar esta unidad sabrás:**

- Por qué responder de un daño no es lo mismo que ser castigado por él.
- Qué cambia el día que cumples dieciocho años, jurídicamente hablando.

- Qué puede y qué no puede decidir alguien al hacer testamento.
- Qué mirar antes de firmar tu primer contrato de alquiler.
- De quién es una canción que subes a internet, y durante cuánto tiempo.

TL;DR

90 segundos

El **Derecho civil** regula las relaciones entre particulares: quién eres ante la ley, con quién formas familia, qué tienes y qué pasa con todo eso cuando mueres. Es la rama más antigua y la que más te afecta, precisamente porque no se nota. Tres ideas la recorren entera: la **personalidad**, que te convierte en sujeto de derechos; la **autonomía de la voluntad**, que te permite obligarte por contrato; y los **límites** que la ley pone a esa autonomía cuando hay alguien más débil o alguien con derecho preferente. La legítima de los hijos, la protección del inquilino y los derechos morales de un autor son tres formas del mismo límite.

## CASO REAL · DILEMA

## Un padre desheredó a sus dos hijos porque llevaban años sin dirigirle la palabra. El Tribunal Supremo le dio la razón

Tribunal Supremo, Sala Primera, sentencia de 3 de junio de 2014, y sentencia 59/2015, de 30 de enero

El Código Civil español es de 1889 y permite **desheredar** a un hijo solo por causas tasadas, escritas hace más de un siglo. Una de ellas es haber maltratado «de obra» al padre o a la madre.

Un hombre desheredó a sus dos hijos alegando que llevaban años sin relacionarse con él, en una situación de abandono emocional durante su enfermedad. Los hijos recurrieron: aquello, decían, no era maltrato «de obra». No hubo golpes.

En 2014 el **Tribunal Supremo** resolvió que el **maltrato psicológico continuado** puede integrarse en esa causa del Código Civil. Un texto de 1889 pasó así a cubrir una forma de daño que sus redactores no habrían sabido nombrar.

La decisión abrió un debate que sigue vivo: si la desheredación se amplía, la **legítima** —esa parte de la herencia que la ley reserva a los hijos— se debilita. Y la legítima existe precisamente para que nadie pueda dejar a su descendencia sin nada por un enfado.

*¿Hasta dónde llega la libertad de decidir quién hereda lo tuyo?*

Guarda la pregunta. Para responderla hace falta antes saber qué es exactamente la legítima y por qué existe, y eso llega a mitad de unidad.

## El Derecho que te acompaña sin que te enteres

El **Derecho civil** regula las relaciones entre particulares en pie de igualdad: ni hay una Administración mandando ni un Estado castigando. Solo personas que compran, alquilan, se

casan, tienen hijos, prestan dinero, heredan y, a veces, se hacen daño.

Su norma central es el **Código Civil**, de 1889, que sigue vigente con cientos de reformas encima. Es el texto legal más longevo de los que estudiarás, y esa longevidad explica muchas de sus rarezas: convive lenguaje decimonónico con reformas de este mismo siglo.

Lo primero que conviene aclarar es qué significa **responder** civilmente, porque la palabra se confunde constantemente con la responsabilidad penal.

#### CONCEPTO CLAVE

### *Responsabilidad civil*

La responsabilidad civil obliga a **reparar el daño causado**: pagar, reponer, indemnizar. No castiga: repara. Es distinta de la penal, que impone una pena por un delito, aunque un mismo hecho puede generar las dos a la vez.

Hay dos clases:

- **Contractual**: incumples lo que habías pactado. Contrataste una reforma y no la hiciste; respondes ante la otra parte del contrato.
- **Extracontractual**: dañas a alguien con quien no tenías ningún acuerdo previo. El artículo 1902 del Código Civil lo dice en una línea que conviene conocer: quien por acción u omisión causa daño a otro, interviniendo culpa o negligencia, está obligado a reparar el daño causado.

Si tu perro muerde a un desconocido, no hay contrato entre vosotros y respondes igual. Por eso existen los seguros de responsabilidad civil: no cubren multas, cubren reparaciones.

## Ser persona ante el Derecho

Todo el edificio civil se apoya en un concepto: la **personalidad jurídica**, que es la aptitud para ser titular de derechos y obligaciones. En el Derecho español la personalidad de una persona física se adquiere con el **nacimiento** y se extingue con la **muerte**. Entre esos dos momentos, eres alguien para el ordenamiento.

De ahí se derivan dos capacidades que se confunden a diario y no son lo mismo:

|                           | QUÉ ES                                              | QUIÉN LA TIENE                                        |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>Capacidad jurídica</b> | Aptitud para ser titular de derechos y obligaciones | <b>Toda</b> persona, desde que nace. No admite grados |
| <b>Capacidad de obrar</b> | Aptitud para ejercerlos por uno mismo, con eficacia | Se adquiere plenamente con la <b>mayoría de edad</b>  |

Un bebé de tres días puede ser propietario de un piso: tiene capacidad jurídica. No puede venderlo: no tiene capacidad de obrar. Sus progenitores actúan por él, con límites y, para actos importantes, con autorización judicial.

La mayoría de edad se alcanza a los **dieciocho años**, y con ella llega un cambio jurídico completo: puedes contratar, votar, casarte, abrir una empresa, responder de tus deudas y ser juzgado como adulto. También existe la **emancipación**, que anticipa buena parte de esos efectos a los dieciséis, aunque el emancipado todavía necesita consentimiento para tomar dinero a préstamo o vender inmuebles.

**AVISO PRÁCTICO*****Ya no se incapacita a nadie***

Durante más de un siglo, el Derecho español respondía a la discapacidad **sustituyendo** la voluntad de la persona: un juez la declaraba incapaz y le nombraba un tutor que decidía por ella.

La **Ley 8/2021** dio la vuelta al modelo, en cumplimiento de la Convención de la ONU sobre los derechos de las personas con discapacidad. Ya no se incapacita: se establecen **medidas de apoyo** para que la persona pueda ejercer su capacidad **por sí misma**. El apoyo asiste, acompaña y explica; solo excepcionalmente representa.

El cambio de vocabulario no es cosmético. Antes se preguntaba «¿puede esta persona decidir?». Ahora se pregunta «¿qué apoyos necesita para decidir?». Es una de las reformas más profundas del Código Civil en décadas.

Junto a las personas físicas están las **personas jurídicas**: asociaciones, fundaciones, sociedades mercantiles. No existen físicamente, pero el Derecho las trata como sujetos: tienen nombre, domicilio, patrimonio propio y pueden demandar y ser demandadas. Esa separación entre el patrimonio de la sociedad y el de sus socios es la razón de ser de figuras como la sociedad limitada.



*Un Registro Civil cualquiera. Aquí se anota lo que el Derecho considera que eres: nacimiento, nombre, nacionalidad, matrimonio, defunción. Nada de eso se prueba con lo que tú digas, sino con lo que consta en esta oficina.*

Foto: El Pantera, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

## Los derechos de la personalidad

Hay derechos que no se compran, no se venden y no se pueden ceder, porque van unidos a la persona: son los **derechos de la personalidad**. La Constitución los recoge y una ley de 1982 los protege civilmente.

- **Vida e integridad física y moral.**
- **Honor:** la reputación de la persona frente a imputaciones que la desmerecen.
- **Intimidad personal y familiar:** la esfera que uno decide no compartir.
- **Propia imagen:** nadie puede captar, reproducir o publicar tu imagen sin consentimiento, salvo excepciones tasadas.
- **Nombre** e identidad.

Son **irrenunciables e imprescriptibles**: no puedes firmar un contrato cediendo tu honor, y el paso del tiempo no los extingue. Sí puedes autorizar usos concretos de tu imagen, y esa autorización es revocable indemnizando los daños.

#### ¿SABÍAIS QUE...?

##### *Grabar una pelea en el patio y subirla al grupo*

Es el caso que aparece en todos los institutos y casi nadie analiza bien. Grabar a compañeros sin su consentimiento y difundir el vídeo afecta a **tres** derechos distintos a la vez: la propia imagen de quien aparece, su intimidad si el contexto lo era, y su honor si el vídeo lo ridiculiza.

Y afecta a un cuarto que estudiarás en la unidad 8: la **protección de datos**, porque una imagen que identifica a una persona es un dato personal.

Que el vídeo sea verdadero no salva nada: la verdad protege frente a una acusación de calumnia, pero no autoriza a difundir la imagen de nadie. Y que se comparta «solo en un grupo» tampoco: difundir es difundir, aunque el grupo sea pequeño.

---

## Familia: lo que el Derecho reconoce y lo que ordena

El Derecho de familia regula tres cosas: cómo se forman las parejas, qué relación jurídica hay entre progenitores e hijos y qué pasa con el patrimonio en medio de todo eso.

El **matrimonio** es un acto jurídico que exige consentimiento libre, capacidad y una forma determinada. Puede celebrarse ante autoridad civil o en forma religiosa con efectos civiles, y desde 2005 pueden contraerlo dos personas del mismo sexo con los mismos derechos y obligaciones.

Casarse cambia el patrimonio, y esto sorprende a mucha gente: el matrimonio activa un **régimen económico matrimonial**. Si no se pactan capitulaciones ante notario, en la Comunitat Valenciana rige por defecto la **sociedad de gananciales**: lo que cada cónyuge gana durante el matrimonio pasa a ser común, mientras que lo que ya tenía o hereda sigue siendo suyo. El régimen alternativo más habitual es la **separación de bienes**, en el que cada uno conserva lo suyo y responde de sus propias deudas.

## ¿SABÍAIS QUE...?

*La ley valenciana de matrimonio que duró nueve años*

En 2007, les Corts Valencianes aprobaron una ley que fijaba como régimen por defecto en la Comunitat la **separación de bienes**, y no los gananciales del Código Civil. Durante nueve años, quien se casaba aquí sin capitulaciones tenía un régimen distinto al del resto del territorio común.

En 2016, el Tribunal Constitucional la anuló. El motivo no fue el contenido, que ni siquiera valoró: fue **competencial**. La Constitución permite a algunas comunidades conservar y desarrollar su Derecho civil foral, y el Tribunal entendió que la valenciana no acreditaba tener ese Derecho civil vivo en el momento constituyente.

Es exactamente el conflicto de competencias de la unidad 3, pero con consecuencias muy concretas: miles de matrimonios celebrados en esos años tuvieron que averiguar bajo qué régimen estaban. Las competencias no son un debate abstracto entre instituciones.

La **filiación** es el vínculo jurídico entre progenitores e hijos. Puede ser por naturaleza o por adopción, y la Constitución impone una regla clara: los hijos son **iguales ante la ley** con independencia de su filiación. La distinción entre hijos «legítimos» e «ilegítimos» desapareció del ordenamiento español en 1981, y con ella toda diferencia de derechos hereditarios.

De la filiación nace la **patria potestad**, que no es un poder sobre los hijos sino un conjunto de deberes: velar por ellos, tenerlos en su compañía, alimentarlos, educarlos y administrar sus bienes. Se ejerce siempre en beneficio del hijo, y un juez puede limitarla o retirarla.

Cuando la pareja se rompe, la ley separa dos planos que se mezclan en las conversaciones. La **patria potestad** suele mantenerse compartida: las decisiones importantes —colegio, sanidad, residencia— siguen siendo de los dos. La **guarda y custodia** decide con quién convive el menor en el día a día, y puede ser individual o compartida. Y la **pensión de alimentos** es un derecho del hijo, no de quien la cobra: por eso no se puede renunciar a ella en un acuerdo entre adultos.

Desde 2005, el **divorcio** no exige alegar causa ni separarse previamente: basta que hayan pasado tres meses desde el matrimonio y que lo pida uno solo de los cónyuges. El Derecho dejó de juzgar por qué se rompe una pareja y pasó a ocuparse solo de las consecuencias.

---

## Herencias: lo que se puede decidir y lo que no

Al morir una persona, su patrimonio no desaparece: se transmite. Y aquí el Derecho español toma una decisión que no todos los países comparten: **limita** la libertad de decidir a quién.

El **testamento** es el acto por el que una persona dispone de sus bienes para después de su muerte. El más habitual con diferencia es el **abierto notarial**: se otorga ante notario, que comprueba la capacidad, redacta y conserva el original. Existen también el **ológrafo**, escrito enteramente a mano y firmado por el testador, que después debe ser autenticado judicialmente, y el **cerrado**, hoy casi en desuso. Un testamento se puede cambiar tantas veces como se quiera: vale el último.

Lo que no se puede es repartir libremente todo. La ley reserva una parte, la **legítima**, a los **herederos forzosos**: en primer lugar los descendientes; a falta de ellos, los ascendientes; y en todo caso el cónyuge viudo, con un derecho de usufructo.

SI HAY TESTAMENTO

### LOS TRES TERCIOS

#### **Legítima estricta** **1/3**

Obligatoria. Se reparte por partes iguales entre todos los hijos.

#### **Mejora** **1/3**

Para uno o varios descendientes, a elección de quien testa.

#### **Libre disposición** **1/3**

Para quien se quiera: un amigo, una ONG, la pareja, un vecino.

*Dos tercios de cada herencia ya están decididos por la ley. Solo el último se puede dejar libremente.*

**El cónyuge no queda fuera aunque haya hijos: le corresponde el usufructo del tercio de mejora.**

Este esquema es el del Código Civil, que se aplica en la Comunitat Valenciana, Cataluña, Aragón, Navarra, Galicia, Baleares y País Vasco tienen Derecho civil foral propio, con legítimas distintas o inexistentes.

SI NO HAY TESTAMENTO

### EL ORDEN QUE FIJA LA LEY

**1 Descendientes**  
Hijos y, si han fallecido, nietos

**2 Ascendientes**  
Padres y abuelos, si no hay hijos

**3 Cónyuge viudo**  
Si no hay descendientes ni ascendientes

**4 Hermanos y sobrinos**  
Y después, tíos y primos

**5 Parientes hasta el cuarto grado**  
El límite: más allá, nadie hereda

**6 El Estado**  
Último de la lista, no el primero

*A la izquierda, lo que se puede decidir al testar. A la derecha, lo que decide la ley si no se testa. Fíjate en qué posición ocupa el Estado.*

Cuando hay hijos, dos tercios de la herencia están comprometidos: un tercio se reparte por partes iguales entre ellos —la **legítima estricta**—, y otro tercio, el de **mejora**, también les corresponde, aunque quien testa elige cómo distribuirlo entre ellos. Solo el tercio de **libre disposición** puede ir a cualquier persona.

Si no hay testamento, se abre la **sucesión intestada** y hereda quien la ley diga, en el orden del esquema. Conviene desmentir aquí una creencia muy extendida: el Estado no hereda «si no hay papeles». El Estado es el último llamado, cuando no queda ningún pariente hasta el cuarto grado.

**AVISO PRÁCTICO*****Heredar deudas, y cómo no hacerlo***

Una herencia no es solo lo que se recibe: es una **posición jurídica completa**, con el activo y el pasivo. Quien acepta pura y simplemente responde de las deudas del fallecido **incluso con su propio patrimonio**.

Hay dos alternativas que casi nadie conoce a tiempo:

- **Aceptar a beneficio de inventario:** se hereda, pero solo se responde de las deudas hasta donde alcance lo heredado. Si las deudas superan los bienes, no se pone dinero propio.
- **Repudiar la herencia:** renunciar a ella entera. No se puede aceptar la parte buena y rechazar la mala.

La aceptación a beneficio de inventario exige plazos y formalidades. Enterarse después es el error caro clásico en Derecho de sucesiones.

Y queda la **desheredación**, que es de lo que trata el caso de esta unidad. Privar a un heredero forzoso de su legítima solo es posible por causas tasadas en el Código Civil, hay que expresarlas en el testamento y, si el desheredado las niega, corresponde a los herederos probarlas. No basta con no llevarse bien.

## Propiedad y contratos

La **propiedad** es el derecho a usar, disfrutar y disponer de una cosa, con los límites que establezcan las leyes. La coletilla final importa tanto como el resto: la Constitución somete la propiedad privada a su **función social**, y por eso existen la expropiación forzosa por causa justificada y con indemnización, las normas urbanísticas o los límites a lo que se puede hacer con un edificio protegido.

Los bienes se transmiten y se usan mediante **contratos**. Estos son los cuatro que la ley civil regula con más detalle, y los que más te vas a encontrar:

| CONTRATO             | QUÉ HACE UNA PARTE     | QUÉ HACE LA OTRA         | DETALLE QUE SUELE IGNORARSE                                        |
|----------------------|------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| <b>Compraventa</b>   | Entrega una cosa       | Paga un precio en dinero | Si el precio no es dinero, es permuta, no compraventa              |
| <b>Arrendamiento</b> | Cede el uso temporal   | Paga una renta           | El arrendador sigue siendo propietario                             |
| <b>Préstamo</b>      | Entrega dinero o cosas | Devuelve otro tanto      | Sin pacto expreso de intereses, no se deben                        |
| <b>Donación</b>      | Entrega gratis         | Acepta                   | La aceptación es imprescindible: nadie hereda ni recibe sin querer |

#### EJEMPLO REAL

### Qué mirar antes de firmar tu primer alquiler

El contrato de arrendamiento de vivienda es, con mucha probabilidad, el primer contrato importante que firmarás. Estas son las comprobaciones que evitan casi todos los problemas:

- **Duración.** Aunque el contrato diga un año, el inquilino tiene derecho a prorrogarlo hasta **cinco años** (siete si el arrendador es persona jurídica). Ese derecho es del inquilino: puede irse antes, avisando.
- **Fianza.** Es obligatoria y equivale a **una mensualidad** en vivienda. Se deposita en el organismo autonómico. Cualquier garantía adicional tiene límites legales.
- **Quién paga qué.** Las reparaciones necesarias para que la vivienda siga siendo habitable son del arrendador; el desgaste por el uso ordinario, del inquilino.
- **Actualización de la renta.** Solo se puede subir si el contrato lo prevé, y con el índice y los límites que fije la ley en cada momento.
- **Inventario y fotos el día de entrada.** No es un requisito legal, pero es la prueba que decide la mitad de los conflictos por la fianza.

Y una regla que ahorra disgustos: lo que no está por escrito es difícilísimo de probar.

*Fuente: Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos, en su redacción vigente*



*Un Registro de la Propiedad. No es el Registro el que te hace propietario, eso lo hacen el contrato y la entrega; pero inscribir protege, porque frente a terceros de buena fe vale lo que el Registro dice.*

Foto: Eduardo Milla, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

## Lo que se crea también es propiedad

Cuando escribes una canción, haces una foto o programas una aplicación, adquieres derechos sobre ello. Pero no todo se protege igual, y confundir las dos familias es el error habitual.

CÓMO PROTEGER LO QUE CREA TU PROYECTO

**PROPIEDAD INDUSTRIAL**

*Creaciones con uso industrial o comercial*

**REQUIERE REGISTRO · OEPM**

- Marcas y nombres comerciales
- Patentes (invenciones técnicas)
- Modelos de utilidad
- Diseños industriales

*Lo primero para un proyecto: la marca*

**PROPIEDAD INTELECTUAL**

*Creaciones artísticas, literarias y científicas*

**NACE CON LA CREACIÓN · LPI**

- Obras literarias y científicas
- Música y obras artísticas
- Fotografía y audiovisual
- Software (el código del programa)

*El registro es opcional, pero prueba la autoría*

*La patente solo si hay una invención técnica nueva; para casi todos los proyectos, lo más valioso que proteger es la marca: el nombre y la imagen que reconocen los clientes.*

*Dos maneras de proteger lo creado. La de la izquierda exige registro; la de la derecha nace sola en el momento de crear.*

La **propiedad intelectual** protege obras literarias, artísticas y científicas, incluido el software. Nace **con la creación misma**: no hace falta registrar nada, aunque el registro sirve como prueba. Comprende dos bloques que se comportan de manera muy distinta:

- Los **derechos morales** —ser reconocido como autor y exigir el respeto a la integridad de la obra— son irrenunciables e intransmisibles. No se venden ni caducan del mismo modo.
- Los **derechos de explotación** —reproducir, distribuir, comunicar públicamente, transformar— sí se ceden, y son los que se negocian en cualquier contrato editorial o discográfico. Duran, como regla general, toda la vida del autor y setenta años después de su muerte, tras los cuales la obra pasa al **dominio público** y puede usarla cualquiera.

La **propiedad industrial** protege lo que tiene aplicación comercial: marcas, nombres comerciales, patentes, diseños. Aquí sí hay que **registrar**, ante la Oficina Española de Patentes y Marcas, y la protección dura un plazo determinado: la patente, veinte años improrrogables; la marca, diez años renovables indefinidamente.

¿SABÍAIS QUE...?

*Por qué las licencias Creative Commons no son «renunciar a los derechos»*

Existe la idea de que publicar algo con licencia Creative Commons equivale a regalarlo. Es justo al revés: solo puede licenciar quien **tiene** los derechos.

Una licencia CC es un contrato tipo por el que el autor autoriza de antemano ciertos usos —copiar, compartir, a veces modificar o usar comercialmente— manteniendo el resto. Y los derechos morales siguen intactos: la atribución al autor es obligatoria en todas las modalidades.

Por eso el software libre no es software sin dueño. Está fuertemente protegido por la propiedad intelectual, y precisamente por eso su licencia puede obligar a quien lo modifique a seguir compartiéndolo.

---

## Cuando la propiedad es de varios

Un edificio de vecinos plantea un problema jurídico curioso: cada piso tiene un dueño distinto, pero el tejado, el ascensor, la fachada y el portal son de todos. La ley resuelve esa mezcla con la **propiedad horizontal**.

Cada propietario tiene su **elemento privativo** —su vivienda— y una **cuota de participación** sobre los **elementos comunes**, expresada en un porcentaje que figura en la escritura. Esa cuota determina cuánto paga de gastos y cuánto pesa su voto.

## CÓMO FUNCIONA

## Cómo se decide algo en una comunidad de vecinos

- 1 **Convocatoria.** El presidente o los propietarios que representen una cuarta parte convocan la junta, con el orden del día por escrito y antelación suficiente.
- 2 **Junta de propietarios.** Es el órgano soberano de la comunidad. Se puede asistir en persona o delegar el voto por escrito.
- 3 **Votación, con mayorías distintas según el asunto.** Los acuerdos ordinarios se toman por mayoría; instalar ciertos servicios comunes exige tres quintos; y modificar el título constitutivo o las cuotas exige, en principio, unanimidad.
- 4 **Obras de accesibilidad.** Cuando las pide una persona con discapacidad o mayor de setenta años y su coste no supera doce mensualidades ordinarias de gastos comunes, son **obligatorias** para la comunidad, se vote lo que se vote.
- 5 **Acta y ejecución.** El acuerdo se recoge en el libro de actas y obliga a todos los propietarios, incluidos los que votaron en contra o no fueron.
- 6 **Impugnación.** Un acuerdo contrario a la ley o a los estatutos, o gravemente lesivo, se puede impugnar judicialmente en los plazos que fija la ley.

Distinta de la propiedad horizontal es la **comunidad de bienes**: varias personas son cotitulares de una misma cosa sin división en partes, como tres hermanos que heredan una casa. Cada uno tiene una cuota ideal, todos pueden usarla sin excluir a los demás y cualquiera puede pedir la división en cualquier momento. La ley presume las cuotas iguales si no consta otra cosa.

## VUELVE AL CASO

*Los hijos desheredados por no hablar con su padre*



Ahora tienes las piezas. La **legítima** existe para proteger a los descendientes de una decisión tomada en caliente, y por eso desheredar solo es posible por causas tasadas, expresadas en el testamento y probadas por quien las alega.

El Tribunal Supremo no inventó una causa nueva: **reinterpretó** una que ya estaba —el maltrato de obra— a la luz de la realidad social del momento, que es algo que el propio Código Civil manda hacer al interpretar las normas. Ese es el mecanismo por el que un texto de 1889 sigue funcionando.

Y la pregunta de fondo no tiene una respuesta técnica, sino política: cuanta más libertad se dé al testador, menos protegidos quedan los hijos frente a un enfado; cuanta más legítima, menos puede decidir quien ha construido ese patrimonio. Países cercanos han elegido puntos distintos de esa línea, y algunos Derechos forales españoles también. Sabiendo eso, ya puedes discutirlo con criterio.

#### LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

- La **responsabilidad civil** repara, no castiga; es **contractual** si incumples un pacto y **extracontractual** si dañas a alguien sin acuerdo previo.
- **Capacidad jurídica** la tiene toda persona desde que nace; la **capacidad de obrar** se adquiere plenamente a los dieciocho.
- Desde 2021 **no se incapacita a nadie**: se establecen **medidas de apoyo** para que la persona decida por sí misma.
- Los **derechos de la personalidad** —honor, intimidad, propia imagen— son irrenunciables, y un vídeo grabado en el instituto puede vulnerar los tres a la vez.
- El matrimonio activa un **régimen económico**; sin capitulaciones, en la Comunitat Valenciana rige la sociedad de **gananciales**.
- Con hijos, **dos tercios** de la herencia están reservados por ley; solo el tercio de libre disposición es realmente libre.
- Aceptar una herencia **a beneficio de inventario** evita responder de las deudas del fallecido con el patrimonio propio.
- La **propiedad intelectual** nace con la creación y no exige registro; la **industrial** hay que registrarla y dura un plazo tasado.

## Glosario

- **Derecho civil**: rama del Derecho privado que regula la persona, la familia, la propiedad, los contratos y las sucesiones.
- **Responsabilidad civil**: obligación de reparar el daño causado a otro, mediante indemnización o reposición.
- **Responsabilidad contractual**: la que nace del incumplimiento de un contrato previo entre las partes.
- **Responsabilidad extracontractual**: la que nace de causar un daño sin que existiera relación contractual, por culpa o negligencia.
- **Personalidad jurídica**: aptitud para ser titular de derechos y obligaciones; se adquiere con el nacimiento y se extingue con la muerte.
- **Capacidad jurídica**: aptitud para ser titular de derechos, que corresponde a toda persona sin excepción.
- **Capacidad de obrar**: aptitud para ejercer por uno mismo los derechos de los que se es titular.
- **Emancipación**: situación que anticipa a los dieciséis años buena parte de los efectos de la mayoría de edad.
- **Medidas de apoyo**: mecanismos que asisten a una persona con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, sustituyendo al antiguo modelo de incapacitación.
- **Persona jurídica**: entidad —asociación, fundación, sociedad— a la que el Derecho reconoce personalidad y patrimonio propios.

- **Derechos de la personalidad:** derechos inherentes a la persona, como el honor, la intimidad y la propia imagen, irrenunciables e intransmisibles.
- **Régimen económico matrimonial:** conjunto de reglas que rigen el patrimonio de los cónyuges durante el matrimonio.
- **Sociedad de gananciales:** régimen en el que las ganancias obtenidas durante el matrimonio son comunes a ambos cónyuges.
- **Separación de bienes:** régimen en el que cada cónyuge conserva la titularidad y la gestión de su propio patrimonio.
- **Capitulaciones matrimoniales:** escritura pública en la que los cónyuges pactan su régimen económico.
- **Filiación:** vínculo jurídico entre progenitores e hijos, por naturaleza o por adopción, con iguales efectos.
- **Patria potestad:** conjunto de deberes y facultades de los progenitores respecto de los hijos menores, ejercido siempre en beneficio de estos.
- **Guarda y custodia:** atribución de la convivencia diaria con el menor tras una ruptura, individual o compartida.
- **Testamento:** acto personal y revocable por el que una persona dispone de sus bienes para después de su muerte.
- **Heredero forzoso:** persona a la que la ley reserva una parte de la herencia; en primer lugar, los descendientes.
- **Legítima:** porción de la herencia de la que el testador no puede disponer libremente.
- **Mejora:** tercio de la herencia que el testador reparte entre sus descendientes como prefiera.
- **Sucesión intestada:** la que se abre cuando no hay testamento válido, y en la que hereda quien la ley determina por orden.
- **Aceptación a beneficio de inventario:** forma de aceptar una herencia respondiendo de sus deudas solo hasta donde alcancen los bienes heredados.
- **Desheredación:** privación de la legítima a un heredero forzoso, solo por las causas tasadas en la ley y expresadas en el testamento.
- **Propiedad:** derecho de usar, disfrutar y disponer de una cosa, con los límites establecidos por las leyes y su función social.
- **Arrendamiento:** contrato por el que se cede el uso temporal de una cosa a cambio de una renta.
- **Propiedad intelectual:** protección de las obras literarias, artísticas y científicas, que nace con la creación.
- **Dominio público:** situación de una obra cuyos derechos de explotación han expirado y que puede ser utilizada libremente.
- **Propiedad industrial:** protección de marcas, patentes y diseños, que exige registro.
- **Propiedad horizontal:** régimen de los edificios divididos en pisos, con elementos privativos y elementos comunes.
- **Cuota de participación:** porcentaje que corresponde a cada propietario en los elementos comunes y que determina sus gastos y su voto.
- **Comunidad de bienes:** situación en la que una misma cosa pertenece proindiviso a varias personas.

---

## Para profundizar

- **El Código Civil en el BOE**, con su buscador por artículos. Por qué encaja: los artículos 29 a 34, 806 a 822 y 1902 son la columna vertebral de esta unidad y se leen sorprendentemente bien.

- **La web del Consejo General del Notariado**, sección de guías ciudadanas. Por qué encaja: explica testamentos, herencias y capitulaciones con lenguaje llano y sin vender nada, porque el notario no compite por clientes.
- **El buscador de la Oficina Española de Patentes y Marcas**. Por qué encaja: se puede comprobar en dos minutos si el nombre que habíais pensado para un proyecto ya está registrado por otro. Es una experiencia que se recuerda.
- **La sentencia del Tribunal Supremo de 3 de junio de 2014** sobre desheredación por maltrato psicológico. Por qué encaja: es corta, se entiende sin ser jurista y muestra cómo se interpreta una norma vieja sin cambiarla.

---

## Preguntas para reflexionar

1. ¿Debería una persona poder dejar toda su herencia a quien quiera? Busca un argumento sólido a favor de la legítima y otro en contra, y solo después decide.
2. Grabar y difundir un vídeo de un compañero sin permiso puede vulnerar tres derechos a la vez. ¿Por qué crees que socialmente no se percibe como algo grave? ¿Qué haría falta para que cambiara?
3. El Derecho protege más al inquilino que al arrendador en varios puntos. ¿Está justificado ese desequilibrio? ¿Qué efecto puede tener sobre la oferta de vivienda en alquiler?
4. Los derechos morales de autor no se pueden vender. ¿Te parece coherente en una industria en la que todo lo demás se negocia? Piensa en un caso concreto.
5. El Tribunal Constitucional anuló una ley valenciana sin entrar en si era buena o mala. ¿Puede una norma justa ser inválida? ¿Qué protege esa distinción?

---

## BIBLIOGRAFÍA

1. Real Decreto de 24 de julio de 1889 por el que se publica el Código Civil, en su redacción vigente.
2. Constitución Española, artículos 18, 33 y 39.
3. Ley Orgánica 1/1982, de 5 de mayo, de protección civil del derecho al honor, a la intimidad personal y familiar y a la propia imagen.
4. Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica.
5. Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio.
6. Ley 29/1994, de 24 de noviembre, de Arrendamientos Urbanos.
7. Ley 49/1960, de 21 de julio, sobre propiedad horizontal.
8. Real Decreto Legislativo 1/1996, de 12 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Propiedad Intelectual.
9. Ley 24/2015, de 24 de julio, de Patentes, y Ley 17/2001, de 7 de diciembre, de Marcas.
10. Tribunal Supremo, Sala Primera, sentencia de 3 de junio de 2014, y sentencia 59/2015, de 30 de enero, sobre desheredación por maltrato psicológico.
11. Tribunal Constitucional, sentencia 82/2016, de 28 de abril, sobre el régimen económico matrimonial valenciano.

MIRAR FORA · U4

LIBRO

## El infinito en un junco

Irene Vallejo · Siruela, 2019

Cuenta la historia del libro como objeto y, de paso, la de una pregunta que sigue abierta: a quién pertenece lo que alguien escribe. Los capítulos sobre las bibliotecas antiguas y la copia de manuscritos son el mejor prólogo posible a la propiedad intelectual.

Capítulos sobre Alejandría y la copia de libros

VÍDEO · ~8 MIN

## Cómo se hace un testamento

Consejo General del Notariado · guía audiovisual ciudadana

Desmonta en ocho minutos casi todos los mitos: que hace falta mucho dinero, que es caro, que no se puede cambiar. Ver el trámite real quita solemnidad al asunto y deja ver el mecanismo jurídico.

<https://www.notariado.org/portal/-/la-importancia-de-hacer-testamento>

CUENTA · PODCAST · WEB

## Oficina Española de Patentes y Marcas

oepm.es · buscador público de marcas y patentes

Es propiedad industrial en estado puro y consultable gratis. Buscar una marca conocida y ver en qué clases está registrada explica más que cualquier definición.

ACTIVIDAD · 35 MIN

## Reparte una herencia

Trabaja con este supuesto: una persona fallece dejando **180.000 €** en bienes, **tres hijos** y **cónyuge viudo**. Calcula el reparto en dos escenarios: **con testamento**, en el que deja el tercio de mejora entero a la hija menor y el de libre disposición a una asociación; y **sin testamento**. Anota en cada caso cuánto recibe cada persona y qué artículo lo justifica.

PARA CLASE

Comparad los resultados en la pizarra y comprobad quién ha olvidado el usufructo del cónyuge, que es el error más frecuente. Después, cambiad un dato: uno de los hijos ha fallecido antes dejando dos nietos. Rehaced el reparto y discutid la pregunta de fondo: ¿protege la legítima a los hijos, o limita a quien ha ganado ese patrimonio? Duración total: 50 min.

## UNIDAD 5 · BLOC 5

## 05

# El primer contrato: Derecho laboral y Seguridad Social

*El Derecho laboral existe porque quien contrata y quien es contratado no negocian en igualdad de condiciones. Todo lo demás —el convenio, el salario mínimo, la indemnización, el paro— son maneras distintas de corregir ese desequilibrio.*

## DURACIÓN

8-9 sesiones · 3 semanas

## CONCEPTOS CLAVE

Derecho del trabajo · Estatuto de los Trabajadores · convenio colectivo · notas de laboralidad · trabajo por cuenta ajena y por cuenta propia · contrato de trabajo

## OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Explicar por qué existe un Derecho específico para el trabajo y qué significa que sus normas sean de mínimos e irrenunciables.
- Distinguir el trabajo por cuenta ajena del trabajo por cuenta propia aplicando las cuatro notas de laboralidad.
- Identificar las modalidades de contrato vigentes tras la reforma de 2021 y reconocer cuándo un contrato temporal es fraudulento.
- Leer una nómina completa e interpretar los devengos, las deducciones y el líquido a percibir.
- Diferenciar el finiquito de la indemnización y clasificar un despido como procedente, improcedente o nulo.
- Describir el funcionamiento de la Seguridad Social y las principales prestaciones, en especial la de desempleo.
- Ordenar las vías de reclamación de un derecho laboral, desde la empresa hasta el juzgado.

**Tiempo estimado de lectura:** ~23 min · **Saberes (Decret 108/2022):** B5.1–B5.5

· **Pre-requisitos:** unidad 1 (jerarquía de fuentes) y unidad 4 (contratos y responsabilidad civil).

**Al acabar esta unidad sabrás:**

- Por qué el Derecho laboral no trata igual a las dos partes, y por qué eso no es un error.
- Qué convierte a alguien en trabajador, aunque su contrato diga otra cosa.

- Qué mirar en una nómina y qué significa cada línea.
- Cuánto cuesta un despido y en qué se diferencia del finiquito.
- Qué cotizas cada mes y qué recibes a cambio.

TL;DR

90 segundos

El Derecho civil que viste en la unidad anterior presupone dos partes iguales que negocian libremente. En el trabajo esa igualdad no existe: quien necesita el empleo para comer no está en la misma posición que quien lo ofrece. El **Derecho del trabajo** nace justamente de reconocer ese desequilibrio y corregirlo con tres herramientas: normas de **mínimos** que el contrato no puede empeorar, derechos **irrenunciables** que no valen aunque los firmes, y una **negociación colectiva** que compensa con número lo que falta en poder individual. Cuando entiendes eso, todo lo demás —salario mínimo, indemnizaciones, convenio, paro— deja de ser una lista y se convierte en un sistema.

## CASO REAL · DILEMA

## Un repartidor de Glovo pasó tres años sin ser oficialmente trabajador de nadie. El Tribunal Supremo dijo que lo era desde el primer día

Tribunal Supremo, Sala de lo Social, sentencia 805/2020, de 25 de septiembre · Ley 12/2021, de 28 de septiembre

Durante años, las plataformas de reparto sostuvieron un modelo claro: los repartidores eran **autónomos**. Firmaban un contrato mercantil, ponían su moto o su bicicleta, se daban de alta en el RETA y elegían cuándo conectarse. Sobre el papel, microempresarios.

Un repartidor demandó a la plataforma sosteniendo lo contrario: que la libertad era aparente. La aplicación decidía a quién ofrecía cada pedido, puntuaba su desempeño, fijaba el precio y le penalizaba si rechazaba encargos. Él no tenía clientes: los tenía la plataforma.

En septiembre de 2020, el **Pleno de la Sala de lo Social del Tribunal Supremo** le dio la razón: existía relación laboral. No por lo que decía el contrato, sino por cómo se trabajaba en realidad.

Un año después, el legislador fue más allá con la llamada **ley rider**: los repartidores de plataformas digitales se presumen trabajadores por cuenta ajena, y los representantes de los trabajadores tienen derecho a conocer los **algoritmos** que afectan a sus condiciones.

-----  
*¿Quién decide si eres trabajador: tú, la empresa o la ley?*

Guarda la pregunta. La respuesta es uno de los principios más potentes de toda esta rama, y llega en la primera sección.

## Por qué existe un Derecho solo para el trabajo

Un contrato civil parte de dos partes libres que pactan lo que quieren. Si el pacto es malo para una, se supone que no lo habría firmado. Ese razonamiento se desmorona en cuanto una de las partes necesita el contrato para pagar el alquiler y la otra tiene cincuenta candidatos esperando.

El **Derecho del trabajo** apareció en el siglo XIX como respuesta a ese desequilibrio, y sigue construido sobre él. Sus tres rasgos característicos se entienden todos desde ahí:

- **Es Derecho de mínimos.** La ley y el convenio fijan un suelo. Se puede mejorar, nunca empeorar.
- **Sus derechos son irrenunciables.** Puedes firmar que renuncias a tus vacaciones: la firma no vale nada. Esto es exactamente lo contrario de lo que ocurre en Derecho civil.
- **Es Derecho colectivo además de individual.** Un trabajador solo negocia poco; miles negociando a la vez, mucho.

Sus fuentes forman una escalera particular, que ya sabes leer desde la unidad 1:

| FUENTE                              | QUÉ ES                                                        | REGLA                                    |
|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Constitución</b>                 | Derecho al trabajo, a la huelga, a la libertad sindical       | El techo de todo                         |
| <b>Estatuto de los Trabajadores</b> | La ley básica de la relación laboral                          | Fija el mínimo legal                     |
| <b>Convenio colectivo</b>           | Acuerdo entre empresarios y sindicatos de un sector o empresa | Puede mejorar el Estatuto, no empeorarlo |
| <b>Contrato de trabajo</b>          | Lo pactado individualmente                                    | Puede mejorar el convenio, no empeorarlo |
| <b>Usos y costumbres</b>            | Prácticas locales y profesionales                             | Solo si no hay nada más                  |

### CONCEPTO CLAVE

#### *Primacía de la realidad*

Es el principio que responde a la pregunta del caso: **las cosas son lo que son, no lo que el contrato dice que son.**

Si alguien trabaja bajo las cuatro notas de laboralidad, hay relación laboral, aunque su contrato se titule «prestación de servicios» y él mismo lo haya firmado. Ni la voluntad de la empresa ni la del trabajador pueden convertir en mercantil lo que de hecho es laboral, porque los derechos laborales son irrenunciables.

De ahí viene la expresión **falso autónomo**: alguien dado de alta como autónomo que en realidad trabaja como asalariado. No es una opinión ni una etiqueta política: es una calificación jurídica que decide un juez mirando cómo se trabaja.



*El reparto que acabó cambiando la ley. En 2020 el Tribunal Supremo miró estas cuatro notas y concluyó que los repartidores de Glovo no eran autónomos: la plataforma fijaba el precio, asignaba los pedidos y puntuaba. Un año después la ley lo escribió negro sobre blanco.*

Foto: Javier Perez Montes, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

## Las cuatro notas de laboralidad

Para saber si una relación es laboral, el Derecho no pregunta por el nombre del contrato. Comprueba cuatro rasgos, y hacen falta los cuatro:

1. **Voluntariedad.** Nadie está obligado a trabajar; el trabajo forzoso está prohibido.
2. **Retribución.** Se trabaja a cambio de un salario. Un voluntariado no es una relación laboral.
3. **Ajenidad.** Los frutos del trabajo son de otro desde el principio, y también los riesgos: si el negocio va mal, el trabajador cobra igual.
4. **Dependencia.** Se trabaja dentro del ámbito de organización y dirección de otro: horarios, instrucciones, medios, control.

Muchos manuales, entre ellos los de Formación Profesional, cuentan una quinta nota: el **carácter personalísimo**, porque el trabajo lo presta en persona quien firmó el contrato, que no puede enviar a otra persona en su lugar. No cambia el análisis: es otra manera de contar los mismos rasgos del artículo 1.1 del Estatuto de los Trabajadores.

Las dos últimas son las decisivas y las que se discuten en los tribunales. En el caso de esta unidad, el Supremo encontró **dependencia** en el algoritmo —que asignaba, puntuaba y penalizaba— y **ajenidad** en el hecho de que los clientes y la marca eran de la plataforma, no del repartidor.

Frente al trabajo por cuenta ajena está el trabajo **por cuenta propia**: el autónomo asume sus riesgos, organiza su actividad, elige a sus clientes y factura. No cobra salario, factura; no cotiza en el Régimen General, sino en el **RETA**; y no le protege el Estatuto de los Trabajadores, sino su propio estatuto y el Código Civil. Existe además una figura intermedia, el **trabajador autónomo económicamente dependiente**, para quien obtiene de un solo cliente la mayor parte de sus ingresos.

## El contrato de trabajo

El contrato de trabajo es el acuerdo por el que una persona presta servicios voluntariamente por cuenta ajena, dentro del ámbito de organización de otra, a cambio de salario. Debe constar **por escrito** en casi todas las modalidades, y siempre hay que entregar copia básica a la representación de los trabajadores.

### CONTRATOS LABORALES EN ESPAÑA · REFORMA DE 2021

| POR DEFECTO                                                                                       | SOLO CON CAUSA                                                  | FORMATIVO                                                                           | FORMATIVO                                                                     |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indefinido</b>                                                                                 | <b>Temporal</b>                                                 | <b>Formación en alternancia</b>                                                     | <b>En prácticas</b>                                                           |
| <b>DURACIÓN</b><br>Sin fecha de fin                                                               | <b>DURACIÓN</b><br>6 meses (12 por convenio)                    | <b>DURACIÓN</b><br>3 meses - 2 años                                                 | <b>DURACIÓN</b><br>6 meses - 1 año                                            |
| <b>PARA QUIÉN</b><br>La regla general desde la reforma                                            | <b>PARA QUIÉN</b><br>Sustitución de baja o pico de producción   | <b>PARA QUIÉN</b><br>16 a 30 años sin título previo                                 | <b>PARA QUIÉN</b><br>Con título de FP o universidad reciente (últimos 3 años) |
| <b>CLAVE</b><br>Indemnización de 33 días/año<br>Derecho pleno al paro y estabilidad para créditos | <b>CLAVE</b><br>Sin causa real es fraude: pasa a ser indefinido | <b>CLAVE</b><br>Combina trabajo y estudio. Salario según jornada, nunca bajo el SMI | <b>CLAVE</b><br>Salario íntegro de convenio, sin recorte por ser prácticas    |

Tras la reforma de 2021, el indefinido es la norma: la temporalidad cayó del 25 % al 17 %.  
Cuidado con el «falso autónomo»: si trabajas con horario y herramienta de la empresa, es laboral.

Las modalidades vigentes después de la reforma de 2021. La primera columna es la regla general; las demás, la excepción, y cada una exige una causa.

La reforma laboral de 2021 cambió el punto de partida de todo el sistema: el contrato **indefinido pasó a ser la regla**, y el temporal la excepción que hay que justificar. Solo caben dos causas de temporalidad —circunstancias de la producción y sustitución de persona trabajadora— y ambas deben constar en el contrato con precisión. Un contrato temporal sin causa válida no es «un contrato temporal irregular»: se convierte en **indefinido**.

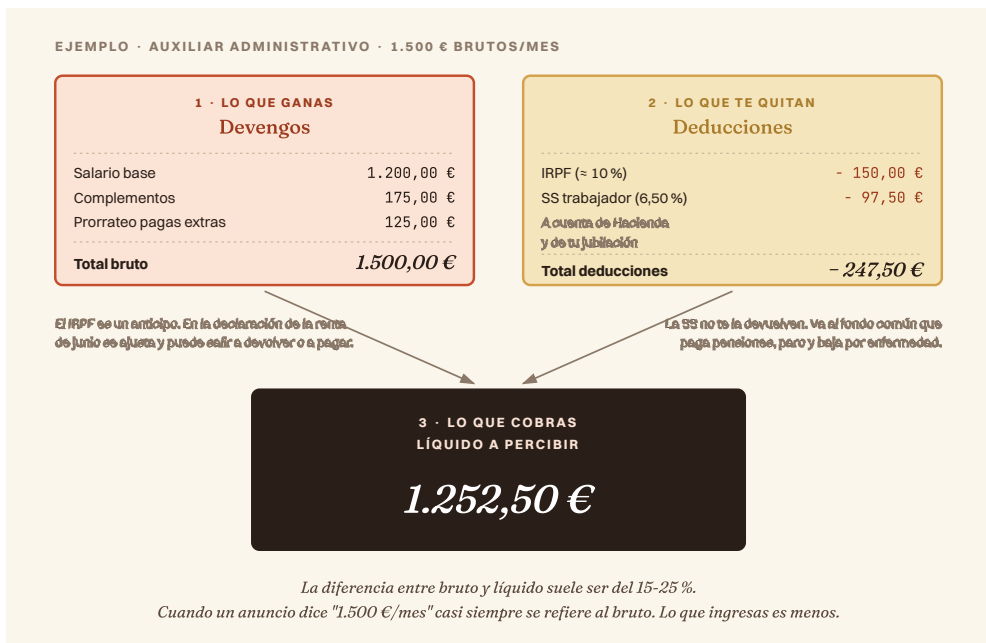
Se recuperó además el **fijo-discontinuo** para el trabajo estacional o intermitente, que es un contrato indefinido con periodos de actividad e inactividad, muy relevante en un territorio con tanto turismo y tanta campaña agrícola como el valenciano.

El **periodo de prueba** merece una advertencia: durante él, cualquiera de las dos partes puede desistir sin preaviso, sin causa y sin indemnización. Su duración máxima la fija el convenio y, en su defecto, el Estatuto. Es el único tramo de la relación laboral en el que el despido no necesita explicación, y por eso conviene saber exactamente cuándo termina.

## El salario y la nómina

El **salario** es la totalidad de las percepciones económicas que recibe el trabajador por sus servicios, en dinero o en especie. Hay tres reglas que conviene tener claras antes de mirar una nómina:

- El **salario mínimo interprofesional** lo fija el Gobierno cada año, previa consulta a sindicatos y empresarios, y es inembargable en su cuantía.
- El salario en **especie** —comida, vivienda, vehículo— no puede superar el treinta por ciento del total.
- Se tiene derecho a **dos pagas extraordinarias** al año como mínimo, que pueden prorratearse mes a mes si el convenio lo permite.



*La nómina, línea por línea. Arriba lo que la empresa te reconoce; en medio, lo que se descuenta y adónde va; abajo, lo que entra en tu cuenta.*

La confusión más habitual es entre **bruto** y **líquido**. El bruto es lo que ganas; el líquido, lo que cobras. La diferencia son las **deducciones**, y aquí conviene distinguir dos cosas que la gente mete en el mismo saco:

- La **cotización a la Seguridad Social** es tu aportación a un seguro colectivo que cubre prestaciones como la incapacidad temporal, el desempleo o la jubilación (la sanidad pública es universal y se paga con impuestos). La cuota se reparte entre trabajador y empresa, y la parte de la empresa —mucho mayor que la tuya— figura al pie de tu nómina, aunque no se te descuenta: forma parte del coste de tu puesto.

- La **retención de IRPF** es un anticipo del impuesto sobre la renta que estudiarás en la unidad siguiente. No es un gasto adicional: es tu impuesto pagado por adelantado, y al hacer la declaración se ajusta.

Los porcentajes exactos de cotización y los tramos de retención cambian cada año, así que en un examen o en la vida real lo correcto es consultar la tabla vigente y no memorizar cifras. Lo que no cambia es la estructura: **devengos – deducciones = líquido**.

#### AVISO PRÁCTICO

##### *La nómina es una prueba, guárdala*

El recibo de salarios es un documento obligatorio que la empresa debe entregar cada mes con un modelo oficial. No es un trámite: es la prueba de cuánto has cobrado, cuánto has cotizado y en qué categoría estabas.

Tres comprobaciones que ahorran problemas años después:

- Que tu **grupo profesional** en la nómina coincida con el trabajo que haces realmente.
- Que las **horas extra** aparezcan como tales y no escondidas en un complemento.
- Que la **base de cotización** sea la que corresponde. De ella dependerán tu paro, tu baja y tu pensión.

Y una gestión que no cuesta nada: pedir el **informe de vida laboral** a la Seguridad Social una vez al año. Es gratuito, se obtiene en minutos y muestra todo lo que consta cotizado a tu nombre.

## Cuando la relación cambia o termina

Una relación laboral puede durar décadas, y la ley prevé que las condiciones cambien por el camino. La empresa puede modificar funciones dentro del mismo grupo profesional, y con causa justificada puede cambiar horarios, turnos, sistema de trabajo o incluso el centro. Cuando esas modificaciones son **sustanciales**, exigen causa, procedimiento y preaviso, y dan derecho al trabajador a impugnarlas o, en ciertos casos, a extinguir el contrato con indemnización.

La extinción puede venir de cuatro sitios distintos:

| ORIGEN                               | EJEMPLO                               | ¿HAY INDEMNIZACIÓN?                          |
|--------------------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------|
| <b>Voluntad del trabajador</b>       | Dimisión con el preaviso del convenio | No, salvo incumplimiento grave de la empresa |
| <b>Mutuo acuerdo</b>                 | Baja pactada                          | Lo que se pacte                              |
| <b>Causas objetivas del contrato</b> | Fin del contrato temporal, jubilación | Según la modalidad                           |
| <b>Despido</b>                       | Decisión unilateral de la empresa     | Depende de su calificación                   |

El **despido** es la figura que más se estudia y la que peor se entiende, porque circulan dos confusiones muy extendidas.

La primera es confundir **finiquito** e **indemnización**. El **finiquito** es lo que la empresa te debe pase lo que pase: los días trabajados del último mes, las vacaciones generadas y no disfrutadas y la parte proporcional de las pagas extra. Se cobra también si te vas voluntariamente. La

**indemnización** es otra cosa: una cantidad adicional que solo corresponde en ciertos supuestos.

#### CÓMO FUNCIONA

### Qué pasa cuando te despiden

- 1 **Carta de despido.** Debe entregarse por escrito, con la fecha de efectos y los hechos concretos en que se basa. Una carta genérica es un despido mal hecho.
- 2 **Calificación.** El despido puede ser **disciplinario**, por un incumplimiento grave y culpable del trabajador, u **objetivo**, por causas económicas, técnicas, organizativas o de producción. El objetivo lleva preaviso e indemnización de veinte días por año trabajado.
- 3 **Firma del finiquito.** Puedes firmarlo añadiendo a mano «no conforme». Cobras igual y no renuncias a impugnar. Firmar sin más puede interpretarse como aceptación.
- 4 **Papeleta de conciliación.** Antes de demandar hay que intentar un acuerdo ante el servicio de mediación autonómico. El plazo es de **veinte días hábiles** desde el despido, y es implacable: pasado ese plazo, no hay nada que hacer.
- 5 **Demanda ante el Tribunal de Instancia, sección de lo Social.** Si no hay acuerdo, se demanda. No es obligatorio abogado ni procurador en la instancia, aunque es muy recomendable.
- 6 **Sentencia.** El despido se declara **procedente** —solo finiquito—, **improcedente** —treinta y tres días por año, con topes, o readmisión, a elección de la empresa— o **nulo**, si vulnera derechos fundamentales o afecta a situaciones especialmente protegidas, en cuyo caso la readmisión es obligatoria y con los salarios dejados de percibir.

La segunda confusión es creer que un despido improcedente es ilegal y hay que volver al puesto. No: improcedente significa que la empresa no ha probado la causa y por tanto debe pagar más, pero es ella quien elige entre readmitir o indemnizar. Solo el despido **nulo** obliga a readmitir, y por eso la nulidad es la calificación que realmente protege.

## La Seguridad Social: qué cotizas y qué recibes

Cada mes, de tu nómina y del bolsillo de tu empresa sale dinero hacia un sistema del que probablemente no has usado nada todavía. Conviene ver qué compras con él.

La **Seguridad Social** es un sistema público de aseguramiento colectivo basado en el **reparto**: lo que cotizan quienes trabajan hoy paga las prestaciones de quienes las necesitan hoy. No es una hucha individual, y esa es la clave para entender los debates sobre pensiones que oirás toda tu vida.

Se organiza en regímenes; los dos grandes son el **Régimen General**, para el trabajo por cuenta ajena, y el **RETA**, para autónomos. Y funciona en tres pasos: **afiliación** —una sola vez en la vida, con un número que ya no cambia—, **alta** —cada vez que empiezas un trabajo— y **cotización** mensual.

A cambio, cubre situaciones que casi todo el mundo atraviesa alguna vez:

- **Incapacidad temporal:** la baja por enfermedad o accidente.
- **Nacimiento y cuidado de menor:** el permiso por nacimiento, hoy igual para ambos progenitores.
- **Incapacidad permanente**, en sus distintos grados.
- **Jubilación**, la prestación que más gasto concentra.
- **Muerte y supervivencia:** viudedad y orfandad.
- **Desempleo**, que merece explicación aparte.

#### EJEMPLO REAL

### Cómo funciona el paro, en concreto

La prestación contributiva por desempleo —lo que todo el mundo llama «el paro»— responde a reglas muy concretas:

- **Requisito:** haber cotizado al menos **360 días** en los seis años anteriores, y estar en situación legal de desempleo. Si dimites voluntariamente, no la cobras.
- **Duración:** aproximadamente **un tercio** de lo cotizado. Un año trabajado da derecho a unos cuatro meses de prestación; seis años cotizados dan el máximo, que son dos años.
- **Cuantía:** un porcentaje de la **base reguladora** —el promedio de tus bases de cotización de los últimos meses—, más alto al principio y menor después, con topes máximos y mínimos que se actualizan cada año y que suben si tienes hijos a cargo.
- **Plazo:** hay **quince días hábiles** desde el fin de la relación laboral para solicitarla. Los días que tardes de más se pierden.

Agotada la prestación contributiva, existen **subsídios** de cuantía menor para quien cumple determinados requisitos de renta o edad. Y quien no ha cotizado lo suficiente no queda automáticamente fuera del sistema: puede acceder a rentas mínimas, que ya no son Seguridad Social contributiva sino protección asistencial.

*Fuente: Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social*

El **desempleo** no es solo un problema individual. España arrastra desde hace décadas tasas de paro más altas que la media europea, con dos rasgos propios: mucho **paro juvenil** y mucha **temporalidad**, aunque esta última ha bajado de forma notable desde la reforma de 2021. Detrás hay causas estructurales —modelo productivo, estacionalidad, desajuste entre formación y demanda— que se estudian en Economía y que aquí interesan por su lado jurídico: cada reforma laboral es un intento de mover esas cifras cambiando las reglas del contrato.



*Una oficina de la Tesorería General de la Seguridad Social. Lo que te descuentan de la nómina cada mes no es un impuesto más: es lo que abre la puerta al paro, a la baja y, muchos años después, a la pensión.*

Foto: El Pantera, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

---

## Cuando algo va mal: por dónde se reclama

Saber que tienes un derecho no sirve de nada si no sabes por dónde exigirlo. Y en Derecho laboral el orden importa, porque saltarse un escalón puede costar el pleito.



*La ruta completa, del primer aviso interno al juzgado. Cada escalón se agota antes de subir al siguiente, y algunos tienen plazos muy cortos.*

Dos avisos que valen por toda la unidad. El primero: los **plazos laborales son cortísimos** comparados con los civiles. Veinte días hábiles para impugnar un despido, un año para reclamar cantidades. El segundo: la **Inspección de Trabajo** actúa de oficio y la denuncia es confidencial: no revela a la empresa quién la ha presentado (sin dar el nombre solo se pueden comunicar hechos por su buzón, que no es una denuncia formal); no resuelve tu caso individual, pero puede sancionar a la empresa y forzar la regularización de una plantilla entera.

**VUELVE AL CASO***El repartidor que era trabajador sin saberlo*

Ya puedes responder. No decide la empresa, ni decides tú: deciden **los hechos**, comprobados por un juez a la luz de las cuatro notas de laboralidad. Es el principio de primacía de la realidad, y existe precisamente porque los derechos laborales son irrenunciables: si bastara con firmar un papel llamándolo de otra manera, todo el Derecho del trabajo sería opcional.

Fíjate además en el recorrido completo, porque es un resumen de las unidades 1 y 3. Primero unos trabajadores llevaron el asunto a los **tribunales**, que interpretaron una norma existente. Después el **legislador** convirtió esa interpretación en una ley con presunción expresa. Y la ley añadió algo que ninguna sentencia habría podido dar: el derecho a conocer los algoritmos.

Ese es el circuito completo funcionando: un conflicto real sube por los tribunales, la interpretación se consolida y el Parlamento la convierte en norma general para todos.

**LO ESENCIAL DE LA UNIDAD**

- El Derecho laboral corrige un **desequilibrio de poder**: sus normas son de mínimos, sus derechos irrenunciables y su negociación, colectiva.
- Las fuentes forman una escalera donde cada peldaño **puede mejorar** al anterior, nunca empeorarlo.
- Las **cuatro notas de laboralidad** —voluntariedad, retribución, ajenidad y dependencia— deciden si hay relación laboral, por encima de lo que diga el contrato.
- Desde 2021 el contrato **indefinido es la regla**; un temporal sin causa válida se convierte en indefinido.
- **Devengos – deducciones = líquido**; la cotización es un seguro colectivo y la retención de IRPF, un anticipo del impuesto.
- El **finiquito** se cobra siempre; la **indemnización**, solo en ciertos despidos. Improcedente no obliga a readmitir; **nulo**, sí.
- La Seguridad Social funciona por **reparto**, y el paro exige 360 días cotizados y se solicita en quince días hábiles.
- Antes de demandar hay que pasar por **conciliación**, y el plazo para impugnar un despido es de **veinte días hábiles**.

## Glosario

- **Derecho del trabajo:** rama del ordenamiento que regula la relación entre quien trabaja por cuenta ajena y quien le emplea.
- **Estatuto de los Trabajadores:** norma legal básica que fija los derechos y deberes mínimos de la relación laboral.
- **Convenio colectivo:** acuerdo entre representantes de trabajadores y empresarios que regula las condiciones de un sector o empresa y mejora el mínimo legal.
- **Irrenunciabilidad de derechos:** regla por la que el trabajador no puede válidamente renunciar a los derechos que la ley o el convenio le reconocen.
- **Primacía de la realidad:** principio por el que la calificación de una relación depende de cómo se ejecuta y no del nombre que le den las partes.
- **Notas de laboralidad:** voluntariedad, retribución, ajenidad y dependencia; los cuatro rasgos que identifican una relación laboral.
- **Ajenidad:** rasgo por el que los frutos y los riesgos del trabajo corresponden al empleador, no a quien lo realiza.
- **Dependencia:** rasgo por el que el trabajo se presta dentro del ámbito de organización y dirección de otra persona.
- **Falso autónomo:** persona dada de alta como trabajador por cuenta propia que en realidad presta servicios en régimen laboral.
- **RETA:** Régimen Especial de Trabajadores Autónomos de la Seguridad Social.
- **Contrato fijo-discontinuo:** contrato indefinido para trabajos de temporada o intermitentes, con periodos de actividad e inactividad.
- **Periodo de prueba:** tramo inicial del contrato durante el cual cualquiera de las partes puede desistir sin causa ni indemnización.
- **Salario:** totalidad de las percepciones económicas que recibe el trabajador por sus servicios, en dinero o en especie.
- **Salario mínimo interprofesional:** cuantía mínima fijada anualmente por el Gobierno por debajo de la cual no se puede retribuir un trabajo.
- **Devengos:** conjunto de cantidades que la empresa reconoce al trabajador antes de aplicar descuentos.
- **Base de cotización:** cantidad sobre la que se calculan las cuotas a la Seguridad Social y de la que dependen las prestaciones futuras.
- **Retención de IRPF:** anticipo del impuesto sobre la renta que la empresa descuenta de la nómina e ingresa en Hacienda.
- **Modificación sustancial de condiciones:** cambio relevante de jornada, horario, turnos, funciones o retribución, que exige causa y procedimiento.
- **Finiquito:** liquidación de lo que la empresa adeuda al terminar la relación, cualquiera que sea la causa.
- **Indemnización por despido:** cantidad adicional al finiquito que corresponde en determinados supuestos de extinción.
- **Despido procedente:** aquel en que la empresa acredita la causa alegada; no genera indemnización adicional.
- **Despido improcedente:** aquel en que la causa no queda acreditada; la empresa elige entre readmitir o indemnizar.
- **Despido nulo:** aquel que vulnera derechos fundamentales o afecta a situaciones especialmente protegidas; obliga a readmitir.
- **Papeleta de conciliación:** solicitud previa y obligatoria de mediación administrativa antes de demandar en el orden social.

- **Seguridad Social:** sistema público de protección frente a situaciones de necesidad, financiado por cotizaciones y basado en el reparto.
- **Prestación contributiva por desempleo:** subsidio económico para quien pierde involuntariamente su empleo habiendo cotizado el mínimo exigido.
- **Vida laboral:** informe oficial de la Seguridad Social con todos los periodos cotizados a nombre de una persona.
- **Inspección de Trabajo:** órgano administrativo que vigila el cumplimiento de la normativa laboral y puede sancionar de oficio.

---

## Para profundizar

- **El Estatuto de los Trabajadores en el BOE.** Por qué encaja: los artículos 4, 26, 49 y 56 caben en pocas páginas y contienen literalmente todo lo que decide un conflicto laboral real.
- **La Sede Electrónica de la Seguridad Social,** apartado de informes. Por qué encaja: en tres clics se obtiene la vida laboral. Muchos alumnos que han trabajado veranos descubren ahí periodos que no sabían que tenían cotizados, o que faltan.
- **El buscador de convenios colectivos del Ministerio de Trabajo.** Por qué encaja: permite localizar el convenio del sector en el que trabajará la mayoría —hostelería, comercio, agrario— y leer qué dice sobre horas, pluses y vacaciones.
- **La sentencia del Tribunal Supremo 805/2020,** sobre los repartidores. Por qué encaja: es larga, pero su fundamento sobre la dependencia algorítmica se lee solo y explica el trabajo de plataforma mejor que cualquier reportaje.

---

## Preguntas para reflexionar

1. Los derechos laborales son irrenunciables incluso si el trabajador quiere renunciar a ellos. ¿Es eso paternalista o protector? Defiende las dos posiciones antes de elegir.
2. La ley rider obliga a informar sobre los algoritmos que asignan trabajo. ¿Debería extenderse esa obligación a cualquier empresa que use algoritmos con su plantilla?
3. En el despido improcedente, la empresa elige entre readmitir o pagar. ¿Qué pasaría si eligiera siempre el trabajador? Piensa en las consecuencias para ambas partes.
4. La Seguridad Social funciona por reparto: los que trabajan pagan a los que cobran. ¿Qué problemas plantea eso en un país que envejece, y qué alternativas se han propuesto?
5. Busca una oferta de trabajo real para menores de veinticinco años y analízala: modalidad, jornada, salario, convenio aplicable. ¿Detectas algo que no encaje con lo estudiado?

---

## BIBLIOGRAFÍA

1. Constitución Española, artículos 28, 35, 37 y 41.
2. Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores.
3. Real Decreto-ley 32/2021, de 28 de diciembre, de medidas urgentes para la reforma laboral, la garantía de la estabilidad en el empleo y la transformación del mercado de trabajo.
4. Ley 12/2021, de 28 de septiembre, por la que se modifica el Estatuto de los Trabajadores para garantizar los derechos laborales de las personas dedicadas al reparto en el ámbito de plataformas digitales.

5. Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social.
6. Ley 36/2011, de 10 de octubre, reguladora de la jurisdicción social.
7. Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
8. Real Decreto Legislativo 5/2000, de 4 de agosto, texto refundido de la Ley sobre Infracciones y Sanciones en el Orden Social.
9. Tribunal Supremo, Sala de lo Social, sentencia 805/2020, de 25 de septiembre, sobre la relación laboral de los repartidores de plataformas digitales.
10. Ministerio de Trabajo y Economía Social. *Guía laboral*, edición vigente.

## MIRAR FORA · U5

## LIBRO

**Sin blanca en París y Londres**

George Orwell · edición en castellano de Debate

Orwell trabajó de lavaplatos en un hotel parisino y lo contó desde dentro: jornadas imposibles, sueldos que no llegaban y una jerarquía brutal. Leerlo después de estudiar el Estatuto de los Trabajadores explica de golpe por qué existe cada uno de sus artículos.

Capítulos del hotel

## VÍDEO · ~10 MIN

**Cómo leer tu nómina**

Seguridad Social · canal oficial de YouTube

Recorre un recibo de salarios real línea por línea. Es la manera más rápida de dejar de ver la nómina como un papel incomprensible y empezar a usarla como lo que es: un documento de prueba.

<https://www.youtube.com/@SeguridadSocial>

## CUENTA · PODCAST · WEB

**Inspección de Trabajo y Seguridad Social**

mites.gob.es · buzón de denuncias y guías

Enseña qué se puede denunciar, cómo se hace y qué pasa después. Saber que existe un canal anónimo y gratuito cambia la percepción de qué se puede hacer ante un abuso.

## ACTIVIDAD · 35 MIN

**Audita una nómina y una oferta**

Consigue **una nómina real** —tuya, de tu familia, o una plantilla publicada por la Seguridad Social— e identifica en ella cinco elementos: salario base, complementos, cotización del trabajador, retención de IRPF y líquido. Después busca **una oferta de empleo real** para tu edad y anota qué modalidad de contrato ofrece, qué jornada y qué convenio le sería aplicable.

## PARA CLASE

Poned en común las ofertas encontradas y clasificadlas por modalidad contractual. Comprobad cuántas indican el convenio aplicable, cuántas dan el salario en bruto y cuántas lo dan en neto o no lo dan. Después, debatid: ¿qué información debería ser obligatoria en una oferta de empleo, y por qué no lo es? Duración total: 50 min.

## UNIDAD 6 · BLOC 6

## 06

# Quién paga la luz de la calle: Derecho tributario y sistema fiscal

*Nadie paga impuestos con entusiasmo, pero todo el mundo usa carreteras, hospitales e institutos. El Derecho tributario es el conjunto de reglas que convierte esa contradicción en un sistema, y decide quién aporta cuánto y con qué límites.*

## DURACIÓN

7-8 sesiones · 3 semanas

## CONCEPTOS CLAVE

Derecho tributario · deber de contribuir · capacidad económica · progresividad · impuesto, tasa y contribución especial · impuestos directos e indirectos

## OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Explicar el deber de contribuir del artículo 31 de la Constitución y los principios que limitan al legislador tributario.
- Distinguir impuesto, tasa y contribución especial mediante ejemplos cotidianos.
- Clasificar los principales impuestos españoles como directos o indirectos e identificar qué administración los recauda.
- Diferenciar el tipo marginal del tipo medio y explicar por qué subir de tramo no reduce el sueldo neto.
- Explicar cómo circula el IVA a lo largo de una cadena de producción y quién lo soporta realmente.
- Analizar por qué un impuesto indirecto puede ser regresivo aunque su tipo sea igual para todos.
- Distinguir la economía de opción, la elusión y la evasión fiscal y valorar las consecuencias colectivas del fraude.

**Tiempo estimado de lectura:** ~21 min · **Saberes (Decret 108/2022):** B6.1–B6.5

· **Pre-requisitos:** unidad 3 (niveles territoriales y competencias) y unidad 5 (la retención en la nómina).

**Al acabar esta unidad sabrás:**

- Por qué el artículo 31 de la Constitución obliga a pagar, y qué le prohíbe al Estado a cambio.
- Por qué subir de tramo en el IRPF nunca hace que cobres menos.
- Quién paga el IVA de verdad, que no es quien lo ingresa en Hacienda.
- Qué administración se queda cada impuesto que pagas.
- Qué diferencia hay entre pagar poco legalmente y defraudar.

TL;DR

90 segundos

El **Derecho tributario** regula cómo se financia todo lo demás. Su punto de partida no es la generosidad sino un **deber constitucional**: contribuir según la capacidad económica de cada uno. De ahí salen sus dos grandes familias. Los impuestos **directos** miran quién eres —cuánto ganas, cuánto tienes— y pueden ser progresivos. Los **indirectos** miran solo qué compras y tratan igual a todos, lo que los hace más fáciles de recaudar y más regresivos. Todo el debate fiscal que oirás en tu vida es, en el fondo, una discusión sobre cuánto peso poner en cada una de esas dos familias.

## CASO REAL · DILEMA

## Miles de personas pagaron un impuesto por vender su piso con pérdidas. El Tribunal Constitucional tumbó la fórmula tres veces

Tribunal Constitucional, sentencias 59/2017, 126/2019 y 182/2021 · Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre

La **plusvalía municipal** es un impuesto que cobran los ayuntamientos cuando se vende un terreno urbano. Su nombre completo lo dice todo: grava el **incremento de valor** que ha experimentado el suelo durante los años que lo has tenido.

El problema estaba en cómo se calculaba. La fórmula no miraba si el valor había subido de verdad: aplicaba un porcentaje al valor catastral multiplicado por los años transcurridos. El resultado siempre daba positivo. Siempre.

Después de la crisis de 2008, miles de personas vendieron su vivienda **por debajo de lo que la habían comprado** y recibieron igualmente una liquidación por un incremento de valor que no había existido.

El Tribunal Constitucional intervino tres veces. En 2017 declaró inconstitucional cobrar cuando no había incremento. En 2019, cuando el impuesto se comía la ganancia. Y en 2021 anuló directamente el **método de cálculo**, obligando al Gobierno a rehacerlo en dos semanas por decreto-ley.

Pero la sentencia de 2021 añadió algo que sorprendió a muchos: limitó sus efectos. Quien no hubiera reclamado antes de la fecha de la sentencia, no recuperaría su dinero.

---

*¿Puede un impuesto ser legal e injusto al mismo tiempo?*

Guarda la pregunta. Contiene la clave de todo el bloque, y la respuesta está en un solo artículo de la Constitución.

## El deber de contribuir y lo que limita al Estado

Pagar impuestos no es una donación voluntaria ni un castigo: es un **deber constitucional**. El artículo 31 de la Constitución lo formula en una frase que conviene leer despacio, porque en ella está tanto la obligación como su límite:

«Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio.»

De esa única frase salen cinco principios que atan al legislador:

- **Generalidad.** Contribuyen todos. Los privilegios fiscales por razón de persona están prohibidos; los beneficios fiscales solo caben si persiguen un fin legítimo.
- **Capacidad económica.** Se paga en función de lo que se tiene o se gana. Es el principio que decide el caso de esta unidad.
- **Igualdad.** A igual capacidad, igual esfuerzo fiscal.
- **Progresividad.** Quien más tiene aporta proporcionalmente más, no solo más en términos absolutos.
- **No confiscatoriedad.** El sistema no puede llegar a vaciar el patrimonio de nadie.

Hay un sexto principio, en el apartado tercero del mismo artículo, que es puro Derecho de la unidad 1: **reserva de ley**. Solo se pueden establecer prestaciones patrimoniales públicas con arreglo a la ley. Ningún reglamento crea un impuesto. Ningún alcalde inventa un tributo un lunes por la mañana.

### CONCEPTO CLAVE

#### *Impuesto, tasa y contribución especial*

No todo lo que se paga a una Administración es un impuesto. La ley distingue tres **tributos**, y la diferencia está en qué recibes a cambio:

- **Impuesto:** se paga sin contraprestación directa. Pagas IRPF y no recibes nada concreto a cambio; recibes «el Estado». Es el tributo por excelencia.
- **Tasa:** se paga por un servicio o una actividad administrativa que te afecta individualmente y que no puedes obtener en otro sitio. Renovar el DNI, la matrícula universitaria, la recogida de basuras.
- **Contribución especial:** se paga porque una obra pública ha aumentado el valor de tu propiedad. El ayuntamiento asfalta y ajardina tu calle y tu piso vale más; una parte del coste te la repercuten a ti.

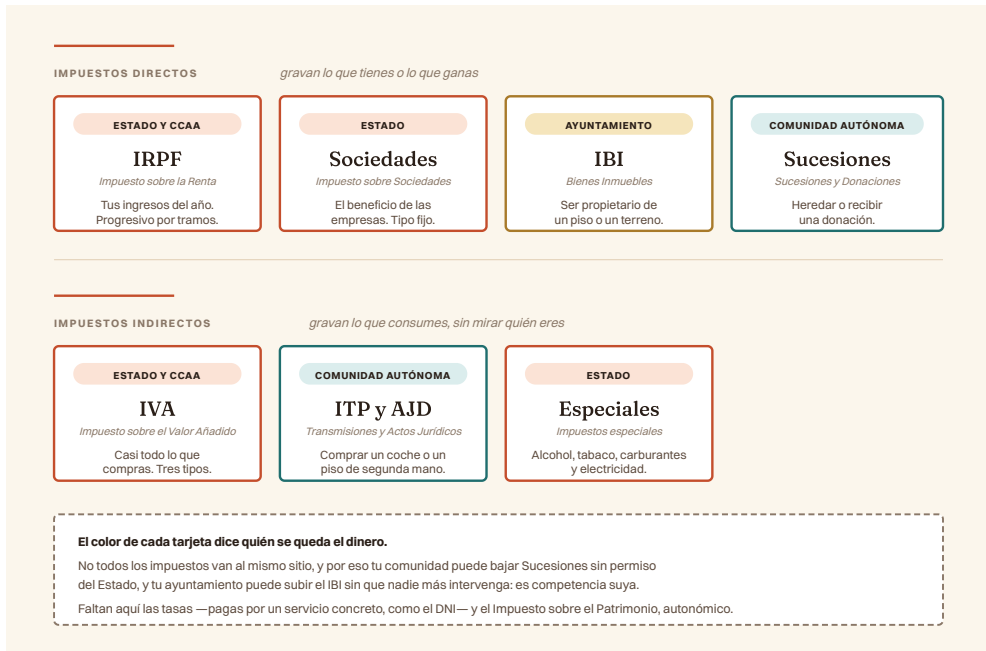
La distinción no es un tecnicismo de examen: determina qué administración puede cobrarlo, con qué norma y qué puedes exigir a cambio.

## Directos e indirectos, y quién se queda el dinero

La clasificación más útil del sistema fiscal responde a una pregunta simple: ¿el impuesto mira **quién eres** o mira **qué haces**?

Los **impuestos directos** gravan una manifestación directa de capacidad económica —la renta que ganas, el patrimonio que tienes— y por eso pueden adaptarse a tus circunstancias personales: cuánto ganas, cuántos hijos tienes, si tienes discapacidad.

Los **impuestos indirectos** gravan el consumo, y ahí el impuesto no sabe quién eres. Una barra de pan lleva el mismo IVA para quien cobra el salario mínimo que para un millonario.



*Los principales impuestos españoles, ordenados por lo que gravan y coloreados por quién los recauda. El color importa tanto como la fila.*

Fíjate en los colores, porque conectan directamente con la unidad 3. El IBI lo cobra tu **ayuntamiento** y lo fija dentro de unos márgenes legales. El Impuesto sobre Sucesiones lo regula tu **comunidad autónoma**, y por eso heredar la misma casa cuesta cantidades muy distintas según dónde vivas. El IRPF y el IVA se reparten entre el **Estado** y las comunidades. Cuando en una noticia se discute una bajada de impuestos, la primera pregunta útil es siempre: ¿quién tiene competencia para bajarlo?

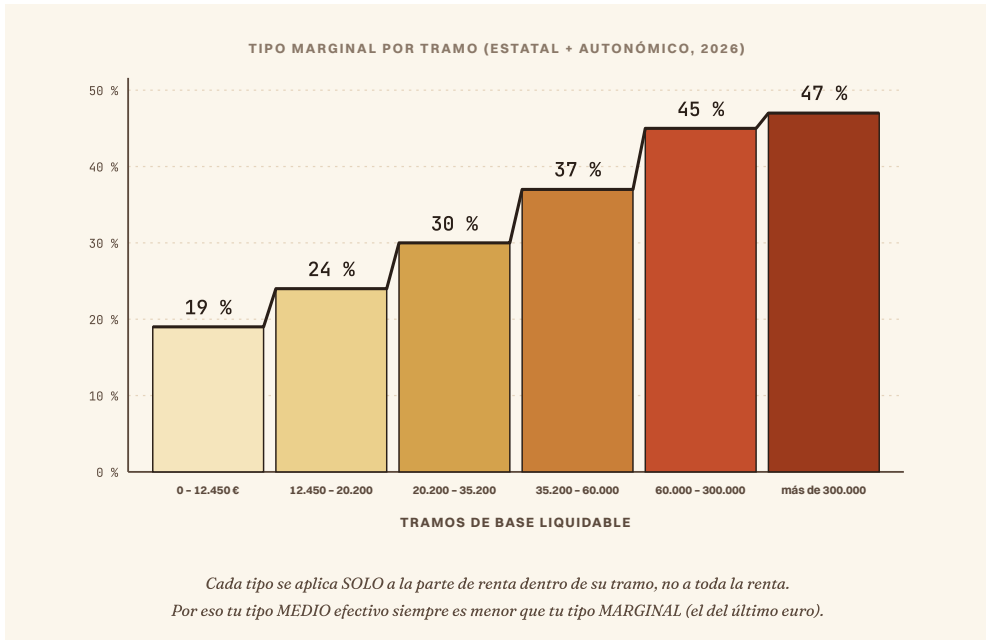
## El IRPF: el impuesto que ya conoces sin saberlo

El **Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas** grava la renta obtenida durante el año natural por las personas físicas residentes. Ya te lo has encontrado: es la línea de «retención IRPF» que viste en la nómina de la unidad anterior.

Su renta se compone de piezas distintas: rendimientos del **trabajo**, del **capital inmobiliario** —alquileres— y **mobiliario** —intereses, dividendos—, de **actividades económicas** si trabajas por cuenta propia, y **ganancias y pérdidas patrimoniales** si vendes algo por más o menos de lo que te costó.

Sobre esa suma se restan gastos y reducciones para llegar a la **base liquidable**, y luego un **mínimo personal y familiar** que representa la parte de renta destinada a cubrir necesidades

básicas y que, por tanto, no debe tributar. Solo sobre lo que queda se aplica la escala.



*Cada tipo se aplica solo al tramo de renta que cae dentro de él. Por eso el tipo medio que pagas siempre es menor que el marginal de tu último tramo.*

#### AVISO PRÁCTICO

##### *Subir de tramo nunca hace que cobres menos*

Es el mito fiscal más extendido y el más fácil de desmontar: «me han subido el sueldo y ahora cobro menos porque he pasado de tramo».

Es imposible, porque el IRPF es progresivo **por tramos**. El tipo de cada tramo se aplica **solo a la parte de renta que cae dentro de ese tramo**, no a toda tu renta. Si un tramo empieza en 20.200 € y ganas 20.300 €, el tipo más alto se aplica a esos 100 € de exceso, no a los 20.300.

De ahí la distinción que hay que tener clara:

- **Tipo marginal:** el que se aplica al último euro que ganas.
- **Tipo medio o efectivo:** lo que realmente pagas dividido entre tu renta total. Siempre es menor que el marginal.

Ganar más siempre deja más neto. Lo que cambia es cuánto se queda Hacienda del incremento, no del total.

Durante el año, quien te paga —tu empresa, tu banco— va **reteniendo** e ingresando a cuenta. En la campaña de la renta del año siguiente se calcula lo que realmente te correspondía pagar y

se compara con lo retenido: si retuvieron de más, sale **a devolver**; si de menos, **a ingresar**. La devolución no es un regalo de Hacienda: es dinero tuyo que estaba adelantado.

No todo el mundo está obligado a declarar. El umbral general ronda los 22.000 € anuales procedentes de un solo pagador, y baja de forma notable cuando hay dos o más pagadores, que es la situación típica de quien ha encadenado trabajos de verano. Conviene comprobarlo cada año, porque la cifra se actualiza.



*Una delegación de la Agencia Tributaria. Hacienda te propone un borrador de la renta, pero el borrador no es la declaración: quien responde de lo que se presenta es quien lo firma.*

Foto: Xabier, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

## Sociedades e IVA: los dos grandes del lado empresarial

El **Impuesto sobre Sociedades** es el equivalente del IRPF para las personas jurídicas: grava el beneficio obtenido por sociedades y demás entidades. Tiene una diferencia estructural con el IRPF que conviene retener: **no es progresivo como el IRPF**. El tipo depende sobre todo del tamaño de la empresa, no de cuánto gana. El general es del 25 %. En 2026, las empresas de reducida dimensión (menos de 10 millones de euros de facturación) pagan un 23 %; las microempresas (menos de 1 millón), un 19 % por los primeros 50.000 € de beneficio y un 21 % por el resto, y las de nueva creación, un 15 % en sus dos primeros ejercicios con beneficios (Ley 7/2024). Por eso dos empresas grandes, una que gana diez millones y otra que gana cien mil, tributan al mismo porcentaje.

El **IVA** es otra cosa completamente distinta y merece entenderse bien, porque es el impuesto que más recauda y el que peor se explica.

**CÓMO FUNCIONA****El viaje de un euro de IVA hasta ti**

- 1 **El agricultor vende naranjas a la cooperativa por 100 €.** Cobra 100 + IVA y le entrega a Hacienda el IVA de esos 100.
- 2 **La cooperativa las vende al supermercado por 150 €.** Cobra el IVA de 150 y entrega a Hacienda solo la diferencia: el IVA de 150 menos el que ya pagó al agricultor.
- 3 **El supermercado te las vende a ti por 200 €.** Cobra el IVA de 200 y entrega la diferencia con lo que soportó al comprarlas.
- 4 **Cada empresa ingresa solo el impuesto del valor que ella ha añadido.** De ahí el nombre.
- 5 **Tú no deduces nada.** Eres el consumidor final: pagas el IVA íntegro del precio final y ahí se acaba la cadena.

Las empresas de la cadena **recaudan** el IVA, pero no lo soportan. Quien lo soporta de verdad eres tú.

En España hay tres tipos: el **general** del 21 %, el **reducido** del 10 % para alimentos en general, transporte de viajeros, hostelería o vivienda, y el **superreducido** del 4 % para pan, leche, huevos, frutas y verduras, libros, periódicos y medicamentos. Esa escala es un intento deliberado de corregir el problema estructural del impuesto.

**¿SABÍAIS QUE...?*****Por qué un impuesto igual para todos puede ser injusto***

El IVA trata a todo el mundo exactamente igual: el mismo porcentaje para el mismo producto. Suena a la definición pura de justicia, y sin embargo los economistas lo llaman **regresivo**. La razón está en qué proporción de sus ingresos gasta cada uno.

Una familia con 1.200 € al mes gasta prácticamente todo lo que ingresa, así que casi toda su renta pasa por el IVA. Una persona con 12.000 € al mes gasta una parte y ahorra o invierte el resto, que no paga IVA. En porcentaje sobre su renta, la primera acaba aportando más que la segunda.

Por eso los tipos reducidos existen: los productos que ocupan más peso en la cesta de las rentas bajas —alimentos básicos, medicamentos, libros— tributan menos. Es una corrección parcial, no una solución. Y explica por qué una subida del IVA y una subida del IRPF, aunque recauden lo mismo, no reparten el esfuerzo igual.

## Los demás impuestos que te vas a encontrar

Además de los tres grandes, hay una segunda fila de impuestos que aparecen en momentos muy concretos de la vida y que conviene reconocer.

El **ITP y AJD** grava las transmisiones entre particulares y ciertos documentos notariales. Es el impuesto que pagas al comprar un coche de segunda mano o un piso usado, y lo regula tu comunidad autónoma, que fija el tipo. Un mismo coche cuesta distinto según dónde se matricule, y esa diferencia es competencia autonómica.

El **IBI** lo cobra el ayuntamiento cada año a quien sea propietario de un inmueble, calculado sobre el **valor catastral**. Es la principal fuente de ingresos propios de la mayoría de municipios españoles.

Los **impuestos especiales** gravan alcohol, tabaco, hidrocarburos y electricidad. Tienen una función que va más allá de recaudar: se llaman impuestos **extrafiscales** porque buscan además desincentivar un consumo con costes sociales. El tabaco es el ejemplo de manual.

Y luego está la **plusvalía municipal** del caso de esta unidad, que ha sido durante años el impuesto más impugnado de España.

### EJEMPLO REAL

#### Qué impuestos aparecen en un año cualquiera de tu vida

Un recorrido por doce meses de una persona de veinte años que trabaja y comparte piso:

- **Cada compra en el súper:** IVA, entre el 4 % y el 21 % según el producto.
- **Cada nómina:** retención de IRPF, a cuenta del impuesto del año.
- **Repostar o cargar el coche:** impuestos especiales sobre hidrocarburos o electricidad, incluidos en el precio.
- **Comprar una moto de segunda mano:** ITP, según el tipo de su comunidad.
- **Renovar el DNI o el pasaporte:** tasa, no impuesto.
- **Si el piso es de sus padres:** el IBI lo paga el propietario, aunque a veces se repercute en el alquiler.
- **Si hereda de un abuelo:** Impuesto sobre Sucesiones, con cuantías muy distintas según la comunidad.

Nadie de esa lista rellena un formulario para pagar la mayoría de esos impuestos. Se pagan sin verlos, y esa invisibilidad explica bastante del debate fiscal.

*Fuente: Elaboración propia a partir de la Ley 58/2003 General Tributaria y de la normativa reguladora de cada tributo*



*El Ayuntamiento de Valencia. Los municipios también recaudan, y no poco: el IBI, el impuesto de circulación y la plusvalía municipal, la que el Tribunal Constitucional tuvo que corregir tres veces hasta dejarla como está.*

Foto: Diego Delso, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

## Pagar poco, y no pagar

Hay una frontera que conviene trazar bien, porque separa una estrategia legítima de un delito.

La **economía de opción** consiste en organizar los propios asuntos para pagar menos **dentro de la ley**: elegir la forma jurídica más ventajosa, aplicar una deducción a la que se tiene derecho, aportar a un plan de pensiones. Es legal. La **elusión fiscal** va más allá: usa formas artificiosas, sin más motivo que ahorrar impuestos, para evitar que se produzca el hecho que obligaría a pagar. No es ocultar, pero Hacienda puede recalificarla y cobrar lo que correspondía: la Ley General Tributaria prevé para eso el **conflicto en la aplicación de la norma** (art. 15). Si el negocio es fingido, ya no es elusión sino **simulación** (art. 16): eso sí es ocultar y se sanciona.

La **evasión fiscal** es ocultar. No declarar ingresos, cobrar sin factura, simular gastos. Es una infracción administrativa y, a partir de cierta cuantía defraudada, un **delito** castigado por el Código Penal: a partir de 120.000 € defraudados por impuesto y año.

#### AVISO PRÁCTICO

##### «¿Te hago factura o te sale más barato sin?»

Es la conversación más habitual de todo el fraude fiscal español, y casi siempre se plantea como un favor mutuo. Conviene saber qué hay realmente detrás.

Sin factura, la operación no existe para Hacienda: no se ingresa el IVA y el ingreso no tributa. El descuento que te ofrecen es, exactamente, una parte de ese impuesto no pagado.

Las consecuencias no son abstractas. Sin factura **no tienes prueba** de la compra: ni garantía, ni reclamación posible si el trabajo sale mal, ni cobertura del seguro. Y colectivamente, la economía sumergida significa menos recursos para lo que se financia con impuestos y más presión sobre quien sí declara.

Ahorrrarse el IVA no es ahorrar dinero: es trasladar el coste a otro y quedarse sin defensa jurídica en el intento.

#### VUELVE AL CASO

*El impuesto que cobraba por una ganancia inexistente*



Ya puedes responder, y la respuesta es que sí: **un impuesto puede ser legal e injusto a la vez, y precisamente para eso existe el control de constitucionalidad.**

La plusvalía municipal estaba en una ley válida, aprobada por el Parlamento y aplicada por miles de ayuntamientos. Pero chocaba con el principio de **capacidad económica** del artículo 31: gravaba un incremento de valor que en muchos casos no se había producido. Cobrar por una riqueza inexistente no es un error de cálculo, es una vulneración constitucional.

Fíjate también en el detalle que más molestó, porque enseña algo real sobre cómo funciona el Derecho. El Tribunal **limitó los efectos** de su sentencia: no reabrió liquidaciones firmes ni situaciones no impugnadas antes de la fecha del fallo. Lo hizo por seguridad jurídica y para no desfondar las cuentas de los ayuntamientos de un día para otro.

Es decir: tener razón no basta si no reclamaste a tiempo. Los derechos hay que ejercerlos, y la unidad siguiente te enseñará exactamente por dónde.

#### LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

- Contribuir es un **deber constitucional**, y el artículo 31 impone al legislador cinco límites: generalidad, capacidad económica, igualdad, progresividad y no confiscatoriedad.
- Solo se crean tributos **por ley**: ningún reglamento inventa un impuesto.
- **Impuesto, tasa y contribución especial** se distinguen por lo que recibes a cambio.
- Los impuestos **directos** miran quién eres y pueden ser progresivos; los **indirectos** solo miran qué consumes.
- El IRPF es **progresivo por tramos**: subir de tramo nunca reduce el neto, porque el tipo alto solo grava el exceso.
- El **IVA** lo recaudan las empresas pero lo soporta el consumidor final, y por eso resulta regresivo pese a tratar a todos igual.
- Cada impuesto tiene su administración: IBI el ayuntamiento, Sucesiones e ITP la comunidad, Sociedades el Estado.
- La **economía de opción** es pagar menos dentro de la ley; la **elusión** usa formas artificiosas que Hacienda puede recalificar; la **evasión** es ocultar, y a partir de 120.000 € por impuesto y año es delito.

## Glosario

- **Derecho tributario**: rama del Derecho público que regula el establecimiento y la aplicación de los tributos.
- **Tributo**: ingreso público exigido por una Administración en virtud de una ley para financiar el gasto público.
- **Impuesto**: tributo exigido sin contraprestación directa, en función de la capacidad económica del contribuyente.
- **Tasa**: tributo que se paga por un servicio o actividad administrativa que afecta individualmente al obligado.
- **Contribución especial**: tributo exigido por el beneficio o el aumento de valor que produce una obra pública.
- **Deber de contribuir**: obligación constitucional de sostener el gasto público conforme a la capacidad económica.
- **Capacidad económica**: principio según el cual se tributa en función de la riqueza que se tiene o se obtiene.
- **Progresividad**: característica de un sistema en el que el esfuerzo fiscal crece proporcionalmente con la renta.
- **No confiscatoriedad**: límite que impide que el sistema tributario agote el patrimonio del contribuyente.
- **Reserva de ley tributaria**: exigencia de que los tributos se establezcan mediante norma con rango de ley.

- **Impuesto directo:** el que grava una manifestación directa de capacidad económica, como la renta o el patrimonio.
- **Impuesto indirecto:** el que grava el consumo o la circulación de bienes, sin atender a las circunstancias personales.
- **IRPF:** Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas, que grava la renta anual de las personas físicas residentes.
- **Base liquidable:** magnitud sobre la que se aplica la escala del impuesto, tras las reducciones legales.
- **Mínimo personal y familiar:** parte de la renta destinada a necesidades básicas que no se somete a gravamen.
- **Tipo marginal:** porcentaje aplicable al último tramo de renta obtenido.
- **Tipo medio o efectivo:** cociente entre la cuota pagada y la renta total; siempre inferior al marginal.
- **Retención a cuenta:** cantidad que el pagador descuenta e ingresa anticipadamente por cuenta del contribuyente.
- **Impuesto sobre Sociedades:** tributo que grava el beneficio de las personas jurídicas, con tipo fijo y no progresivo.
- **IVA:** Impuesto sobre el Valor Añadido, indirecto, que grava el consumo y se recauda en cada fase de la cadena.
- **IVA repercutido y soportado:** el que una empresa cobra a sus clientes y el que paga a sus proveedores; ingresa la diferencia.
- **Regresividad:** efecto por el que un tributo supone un esfuerzo proporcionalmente mayor para las rentas bajas.
- **ITP y AJD:** impuesto autonómico sobre transmisiones patrimoniales onerosas y actos jurídicos documentados.
- **IBI:** Impuesto sobre Bienes Inmuebles, municipal y calculado sobre el valor catastral.
- **Valor catastral:** valor administrativo asignado a un inmueble, base de varios tributos.
- **Impuestos especiales:** los que gravan consumos concretos como alcohol, tabaco, hidrocarburos o electricidad.
- **Impuesto extrafiscal:** aquel cuya finalidad principal no es recaudar, sino desincentivar una conducta.
- **Economía de opción:** reducción de la carga tributaria mediante opciones que la ley ofrece, como la forma jurídica o una deducción.
- **Elusión fiscal:** uso de formas artificiosas para evitar el hecho imponible; Hacienda puede recalificarlo (art. 15 de la Ley General Tributaria).
- **Evasión fiscal:** ocultación de hechos con trascendencia tributaria; constituye infracción y, en ciertos casos, delito.
- **Economía sumergida:** conjunto de actividades económicas ocultas a la Administración tributaria y laboral.

---

## Para profundizar

- **La Sede Electrónica de la Agencia Tributaria,** sección de simuladores. Por qué encaja: el simulador de la renta permite meter cifras inventadas y ver el resultado. Es la manera más rápida de comprobar que el tipo medio y el marginal no son lo mismo.
- **Los Presupuestos Generales del Estado en cifras,** publicados cada año por el Ministerio de Hacienda. Por qué encaja: muestra de dónde sale el dinero y a qué se dedica. La pregunta «¿qué es lo que más se lleva?» tiene una respuesta que casi nadie acierta.
- **El portal del Catastro.** Por qué encaja: se puede consultar el valor catastral de cualquier inmueble, incluida la casa de uno. De ahí sale el IBI y buena parte de los impuestos

inmobiliarios.

- **La sentencia 182/2021 del Tribunal Constitucional**, sobre la plusvalía municipal. Por qué encaja: su apartado sobre la limitación de efectos es breve y explica, mejor que cualquier manual, qué pasa el día después de ganar en el Constitucional.

---

## Preguntas para reflexionar

1. El IVA trata igual a todo el mundo y aun así se considera regresivo. ¿Es preferible un sistema fiscal basado en impuestos directos o en indirectos? Da un argumento a favor de cada uno antes de decidir.
2. Heredar la misma casa cuesta cantidades muy distintas según la comunidad autónoma. ¿Es eso una consecuencia lógica de la autonomía o una desigualdad que habría que corregir?
3. Los impuestos especiales buscan desincentivar consumos. ¿Hasta dónde debería llegar el Estado usando los impuestos para orientar conductas? Pon un ejemplo que te parezca legítimo y otro que no.
4. El Tribunal Constitucional limitó los efectos de su sentencia para no arruinar a los ayuntamientos. ¿Te parece razonable, o vació de contenido el fallo?
5. Calcula qué proporción de tus gastos del último mes ha pasado por el IVA. ¿Te esperabas esa cifra?

---

## BIBLIOGRAFÍA

1. Constitución Española, artículo 31.
2. Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.
3. Ley 35/2006, de 28 de noviembre, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas.
4. Ley 27/2014, de 27 de noviembre, del Impuesto sobre Sociedades.
5. Ley 37/1992, de 28 de diciembre, del Impuesto sobre el Valor Añadido.
6. Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.
7. Real Decreto Legislativo 1/1993, de 24 de septiembre, texto refundido de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.
8. Ley 38/1992, de 28 de diciembre, de Impuestos Especiales.
9. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, artículo 305.
10. Tribunal Constitucional, sentencias 59/2017, 126/2019 y 182/2021, sobre el Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.
11. Real Decreto-ley 26/2021, de 8 de noviembre, por el que se adapta el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales a la jurisprudencia del Tribunal Constitucional.

MIRAR FORA · U6

LIBRO

### La riqueza oculta de las naciones

Gabriel Zucman · Pasado y Presente, 2014

Ciento veinte páginas sobre el otro extremo del sistema que acabas de estudiar: qué ocurre cuando la elusión se vuelve industrial, cómo se estima lo que hay escondido y qué mecanismos perfectamente legales lo hacen posible.

Capítulos 1 y 2

VÍDEO · ~12 MIN

### Cómo se calcula tu declaración de la renta

Agencia Tributaria · canal oficial de YouTube

Sigue paso a paso el cálculo desde los rendimientos brutos hasta la cuota. Ver el orden de las operaciones deja claro por qué el tipo medio nunca coincide con el marginal.

<https://www.youtube.com/@AgenciaTributaria>

CUENTA · PODCAST · WEB

### Agencia Tributaria

sede.agenciatributaria.gob.es · simuladores y calendario del contribuyente

Los simuladores son gratuitos y anónimos: se pueden probar escenarios inventados sin identificarse. Es un laboratorio fiscal completo abierto a cualquiera.

ACTIVIDAD · 30 MIN

### Sigue el rastro de tus impuestos

Recoge **cinco tickets o facturas reales** de la última semana. En cada uno, identifica el **tipo de IVA** aplicado y calcula cuánto has pagado de impuesto. Después suma el total y compáralo con lo que te habrías gastado sin IVA. Anota además qué administración se queda cada uno de esos euros.

PARA CLASE

Poned las cifras en común y calculad el gasto medio de la clase en IVA en una semana. Después haced la proyección a un año y comparadla con lo que un trabajador con salario mínimo paga de IRPF. Con esos dos números sobre la mesa, debatid: ¿qué impuesto pesa más en una renta baja, y por qué casi nadie lo percibe así? Duración total: 45 min.

## UNIDAD 7 · BLOC 7

## 07

# Delito, multa y rastro digital: penal, administrativo y ambiental

*El Estado puede castigarte de dos maneras muy distintas, vigilarte con límites y protegerte de un daño que nadie causa solo. Esta unidad reúne las tres ramas en las que el poder público actúa sobre tu conducta, y las garantías que tienes frente a cada una.*

## DURACIÓN

8-9 sesiones · 3 semanas

## CONCEPTOS CLAVE

Derecho penal · principio de legalidad penal · intervención mínima · dolo e imprudencia · delito leve · responsabilidad penal del menor

## OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Explicar el principio de legalidad penal y la intervención mínima como límites al poder de castigar.
- Distinguir dolo e imprudencia y clasificar las infracciones penales por su gravedad.
- Describir el régimen de responsabilidad penal de los menores y su finalidad educativa.
- Diferenciar el delito de la infracción administrativa atendiendo a quién decide, qué se impone y qué garantías se aplican.
- Identificar las fases del procedimiento administrativo sancionador y las vías de recurso frente a una multa.
- Reconocer los derechos de protección de datos y saber ejercerlos ante cualquier responsable del tratamiento.
- Explicar los principios del Derecho ambiental y valorar el papel de los tribunales frente a la inacción climática.

**Tiempo estimado de lectura:** ~24 min · **Saberes (Decret 108/2022):** B7.1–B7.4

· **Pre-requisitos:** unidad 2 (el TEDH), unidad 3 (Administración y competencias) y unidad 4 (derechos de la personalidad).

**Al acabar esta unidad sabrás:**

- Por qué no todo lo que está mal es delito, y quién decide dónde poner la línea.
- En qué se diferencia una multa de una condena, más allá del importe.
- Qué pasa cuando la Administración no te contesta.
- Qué puedes exigirle a cualquier empresa que tenga datos tuyos.
- Si un tribunal puede obligar a un Estado a reducir sus emisiones.

TL;DR

90 segundos

Las tres ramas de esta unidad tienen algo en común: en todas ellas el **poder público actúa sobre tu conducta**, y por eso en todas hay garantías. El **Derecho penal** es el instrumento más duro y por eso el más limitado: solo puede castigar lo que una ley previa describía como delito. El **Derecho administrativo** es mucho más frecuente y menos visible: multas, licencias, expedientes, y una Administración que decide y ejecuta sin pasar por un juez, aunque siempre bajo su control posterior. Y el **Derecho digital y ambiental** son los dos frentes donde el ordenamiento está construyéndose ahora mismo, a base de reglamentos europeos y sentencias que llegan antes que las leyes.

## CASO REAL · DILEMA

## Más de dos mil mujeres mayores demandaron a Suiza por no reducir sus emisiones. En 2024, el Tribunal de Estrasburgo les dio la razón

Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Gran Sala, KlimaSeniorinnen y otras c. Suiza, sentencia de 9 de abril de 2024

Una asociación suiza formada por mujeres de edad avanzada sostuvo un argumento poco habitual: las olas de calor, cada vez más frecuentes e intensas, las afectaban a ellas de manera especialmente grave por su edad, y su Estado no estaba haciendo lo suficiente para mitigarlas.

Agotada la vía interna sin éxito, llevaron el caso al **Tribunal Europeo de Derechos Humanos**, el de Estrasburgo que estudiaste en la unidad 2. No invocaron ningún artículo sobre el clima, porque el Convenio Europeo de 1950 no tiene ninguno. Invocaron el **artículo 8**: el derecho al respeto de la vida privada y familiar.

En abril de 2024, la **Gran Sala** declaró que Suiza había vulnerado ese artículo al no dotarse de un marco normativo adecuado para mitigar el cambio climático, y también el derecho de acceso a un tribunal.

El mismo día, sin embargo, el Tribunal inadmitió otras dos demandas climáticas, una de ellas presentada por seis jóvenes portugueses contra treinta y tres Estados. Ganar en Estrasburgo exige, antes que nada, haber llamado a la puerta correcta.

*¿Puede un tribunal obligar a un Estado a bajar sus emisiones?*

Guarda la pregunta. La respuesta necesita las tres ramas de esta unidad, y llega al final.

## El Derecho penal, o cuándo puede el Estado castigar

De todas las herramientas que tiene el poder público, el **Derecho penal** es la más dura: puede privarte de libertad. Por eso el ordenamiento lo rodea de más límites que a ninguna otra.

El primero es el **principio de legalidad penal**, que la Constitución recoge en su artículo 25 y que se resume en una fórmula latina que merece la pena recordar: *nullum crimen, nulla poena sine lege*. No hay delito ni pena sin una ley **previa, escrita, cierta y estricta**. Ninguna conducta puede castigarse si no estaba descrita como delito antes de cometerse, ni por analogía con otra parecida, ni por costumbre.

El segundo es el principio de **intervención mínima**: el Derecho penal es la *ultima ratio*, el último recurso. Muchas conductas reprobables no son delito porque el legislador ha decidido que basta con una sanción administrativa, una indemnización civil o, sencillamente, con la reprobación social. Que algo no sea delito no significa que esté bien.

Para que haya delito hacen falta tres cosas a la vez:

- **Tipicidad**: la conducta encaja exactamente en la descripción legal.
- **Antijuridicidad**: es contraria al ordenamiento y no está amparada por una causa de justificación como la legítima defensa.
- **Culpabilidad**: se le puede reprochar a quien la cometió, porque podía comprender lo que hacía y actuar de otro modo.

Y hay dos formas de cometerlos. El **dolo** implica querer el resultado o aceptarlo; la **imprudencia**, causarlo por infringir un deber de cuidado. La diferencia no es menor: la imprudencia solo se castiga cuando la ley lo prevé expresamente, y con penas mucho menores.

#### AVISO PRÁCTICO

##### *Las faltas ya no existen*

En muchos manuales y en muchas conversaciones se sigue hablando de «delitos y faltas». Conviene actualizar el dato: las **faltas desaparecieron del Código Penal en 2015**.

Lo que antes eran faltas se repartió en dos direcciones. Una parte pasó a ser **delito leve**, con una tramitación más rápida pero con todas las garantías penales. Otra parte salió del Código Penal y se convirtió en **infracción administrativa**, sancionable por la Administración sin juez.

Hoy las infracciones penales se clasifican en **graves, menos graves y leves**, según la pena que llevan aparejada. Si alguien te dice que algo «es una falta», está usando una categoría derogada.

Las **penas** tampoco son solo la prisión. El Código Penal prevé penas privativas de libertad, penas privativas de derechos —inhabilitación, retirada del permiso de conducir, alejamiento, trabajos en beneficio de la comunidad— y penas de **multa**, calculadas normalmente por el sistema de días-multa, en el que la cuota diaria se fija según la capacidad económica del condenado. Es decir: la misma pena cuesta más euros a quien más tiene, que es la aplicación penal de una idea que ya viste en la unidad 6.

Un mapa mínimo de los delitos que más aparecen: contra la **vida y la integridad**, como el homicidio y las lesiones; contra la **libertad**, como las amenazas, las coacciones y el acoso; contra la **libertad sexual**; contra el **patrimonio**, como el hurto, el robo, la estafa y los daños; contra la **seguridad vial**; contra la **Hacienda pública**, que viste en la unidad anterior; contra la **intimidad**, que incluye difundir imágenes íntimas obtenidas con consentimiento pero divulgadas sin él; y los **delitos de odio**, que castigan el fomento del odio o la violencia contra grupos por su origen, religión, orientación sexual, discapacidad u otras circunstancias.

#### Cuando quien delinque es menor de edad

Los menores de dieciocho años no responden conforme al Código Penal, pero eso no significa que no respondan.

A partir de los **catorce años** se aplica la Ley Orgánica reguladora de la responsabilidad penal de los menores, con un juzgado especializado, un fiscal que dirige la instrucción y un equipo técnico que informa sobre la situación personal, familiar y educativa del menor. Por debajo de catorce no hay responsabilidad penal: intervienen los servicios de protección de menores.

Y lo que se impone no son penas sino **medidas**: libertad vigilada, prestaciones en beneficio de la comunidad, convivencia con otro grupo educativo, tareas socioeducativas, y en los casos más graves internamiento en régimen abierto, semiabierto o cerrado. La ley declara expresamente que su finalidad es **educativa**, no retributiva, y por eso las medidas se eligen mirando al interés del menor y no solo a la gravedad del hecho.

## El Derecho administrativo: el que más te va a tocar

Si el Derecho penal es el más grave, el **administrativo** es, con enorme diferencia, el más frecuente. Una beca, una multa de tráfico, una licencia de obra, una plaza de instituto, una lista de espera y un expediente sancionador son todos actos administrativos.

Su rasgo característico incomoda un poco cuando se ve por primera vez: la Administración **decide y ejecuta por sí misma**. Sus actos se presumen válidos desde que se dictan y pueden ejecutarse sin necesidad de que un juez los confirme antes. La compensación es que están sometidos a un procedimiento reglado y a control judicial posterior.

| DOS RÉGIMENES SANCIONADORES, NO UNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                              |                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Vía penal<br><small>delitos · Código Penal</small>                                           | Vía administrativa<br><small>infracciones · leyes sectoriales</small>                       |
| ¿Quién decide?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Un juez o tribunal<br><small>Independiente y ajeno al conflicto</small>                      | La propia Administración<br><small>Que además es parte interesada</small>                   |
| ¿Qué te puede pasar?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prisión, multa penal,<br>trabajos comunitarios, inhabilitación                               | Multa, puntos, cierre, licencia<br><small>Nunca prisión: lo prohíbe la Constitución</small> |
| ¿Qué garantías tienes?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Abogado obligatorio, juicio público<br><small>Presunción de inocencia · duda a favor</small> | Expediente con audiencia previa<br><small>Presunción de inocencia y motivación</small>      |
| ¿Cómo se recurre?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Recurso ante un tribunal superior<br><small>Dentro del propio orden penal</small>            | Primero ante la Administración<br><small>Después, vía contencioso-administrativa</small>    |
| ¿Deja rastro?                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Antecedentes penales<br><small>Cancelables pasado un plazo</small>                           | Registro administrativo<br><small>No son antecedentes penales</small>                       |
| <p><b>La regla que conecta las dos columnas: nadie puede ser castigado dos veces por lo mismo.</b></p> <p>Si un mismo hecho podría ser delito e infracción con idéntico fundamento, el expediente administrativo se paraliza y se pasa el tanto de culpa al juez penal. Solo si este archiva, la Administración continúa. El orden penal tiene preferencia, y sus hechos probados vinculan después a la Administración.</p> |                                                                                              |                                                                                             |

*La misma conducta puede recorrer dos caminos distintos. Lo que cambia no es la gravedad, sino quién decide, qué puede imponerse y con qué garantías.*

## CÓMO FUNCIONA

### Qué hacer cuando te llega una multa

- 1 **Notificación.** El expediente empieza cuando te llega, con los hechos, la norma infringida, el importe y el plazo. Si no está motivada, ya tienes un motivo de recurso.
- 2 **Decisión rápida: pronto pago.** Pagar en el plazo corto suele suponer una reducción importante, pero implica renunciar a recurrir. No lo hagas si crees que la multa es injusta.
- 3 **Alegaciones.** Puedes presentar por escrito tu versión y las pruebas que tengas. La Administración está obligada a contestar de forma motivada.
- 4 **Resolución.** Confirma, modifica o archiva el expediente. Aquí termina la fase de instrucción.
- 5 **Recurso administrativo.** Reposición ante el mismo órgano, o alzada ante el superior, según quién haya resuelto. Es gratuito y no necesitas abogado.
- 6 **Vía contencioso-administrativa.** Agotada la vía administrativa, se acude a los tribunales. Ahí ya decide un juez ajeno a la Administración, y esa es la garantía última.

Un concepto que conviene entender bien es el **silencio administrativo**: qué ocurre cuando la Administración no contesta en plazo. La regla general en los procedimientos que inicias tú es el silencio **positivo**, es decir, se entiende estimada tu solicitud. Pero hay muchas excepciones legales, y en los procedimientos que inicia la propia Administración —los sancionadores, por ejemplo— el silencio no puede jugar en tu contra: lo que ocurre es que el expediente **caduca**.

En todo caso, el silencio no libera a la Administración de su deber de resolver. Sigue obligada a contestar, aunque conteste tarde.

### ¿SABÍAIS QUE...?

#### *Por qué una multa nunca puede llevar cárcel*

La Constitución contiene una frase corta y contundente en su artículo 25: la Administración civil no puede imponer sanciones que impliquen, directa o subsidiariamente, privación de libertad.

Es una decisión histórica muy consciente. En etapas anteriores, los gobernadores civiles podían imponer arrestos gubernativos por conductas consideradas peligrosas, sin juicio ni juez. La Constitución de 1978 cerró esa puerta: quitar la libertad a alguien es competencia exclusiva de un juez, tras un proceso con todas las garantías.

Por eso, por muy alta que sea una multa administrativa, jamás se convierte en días de cárcel si no la pagas. Se cobrará por vía de apremio, embargando bienes o cuentas, pero no con prisión.

---

## Derecho y tecnología: tu identidad, tus datos, tu seguridad

Tu **identidad digital** es el conjunto de rastros que dejas: perfiles, publicaciones, ubicaciones, búsquedas, compras, horarios de conexión. No es un doble tuyo: en muchos aspectos, es un perfil más detallado que el que tú mismo podrías escribir.

El ordenamiento que la protege es sobre todo europeo. El **Reglamento General de Protección de Datos** se aplica directamente en toda la Unión desde 2018 —un reglamento, como viste en la unidad 2, no necesita trasposición— y la ley orgánica española lo completa y añade un catálogo de **derechos digitales**.

Sus principios se resumen en pocas ideas, y todas son exigibles:

- **Licitud:** para tratar tus datos hace falta una base legal, que puede ser tu consentimiento, un contrato, una obligación legal o un interés legítimo, entre otras.
- **Limitación de la finalidad:** los datos recogidos para una cosa no se pueden usar para otra distinta sin más.
- **Minimización:** solo los datos necesarios. Un gimnasio no necesita tu huella dactilar para saber si has entrado.
- **Exactitud y limitación del plazo:** datos correctos y no conservados eternamente.
- **Seguridad y responsabilidad proactiva:** quien trata datos debe protegerlos y poder demostrar que cumple.

SEIS DERECHOS QUE CASI NADIE EJERCE

|                                                                                                                        |                                                                                                                            |                                                                                                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> cceso<br><small>art. 15 RGPD</small><br>Qué datos míos tenéis<br><i>«Enviadme copia de todo.»</i>             | <b>R</b> ectificación<br><small>art. 16 RGPD</small><br>Un dato mío es incorrecto<br><i>«Corregidlo.»</i>                  | <b>S</b> upresión<br><small>art. 17 RGPD</small><br>Ya no tenéis motivo para tenerlos<br><i>«Borrados.»</i>                 |
| <b>O</b> posición<br><small>art. 21 RGPD</small><br>No quiero este tratamiento<br><i>«Dejad de usarlos para esto.»</i> | <b>L</b> imitación<br><small>art. 18 RGPD</small><br>Mientras se aclara la discusión<br><i>«Congelados, no los uséis.»</i> | <b>P</b> ortabilidad<br><small>art. 20 RGPD</small><br>Me voy a otro servicio<br><i>«Dádmelos en formato reutilizable.»</i> |

CÓMO SE EJERCEN, EN TRES PASOS

|                                                                                                                 |                                                                                                                 |                                                                                                           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>1</b><br><b>Solicitud al responsable</b><br>Por escrito adjuntando tu DNI.<br>Gratis y sin explicar por qué. | <b>2</b><br><b>Un mes para responder</b><br>Ampliase a dos si es complejo,<br>avisándole dentro del primer mes. | <b>3</b><br><b>Reclamación ante la AEPD</b><br>Si no contesta o deniega.<br>También gratis y sin abogado. |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**El silencio también es una respuesta, y es una respuesta que pierde.**

Si pasa el plazo sin contestación, ya puedes reclamar ante la Agencia Española de Protección de Datos, que puede investigar y sancionar. No necesitas abogado, no cuesta dinero y la reclamación se presenta por internet.

Estos derechos valen frente a cualquiera que trate tus datos: una red social, tu banco, tu gimnasio o tu Instituto.

*Los seis derechos, con la frase que realmente escribirías en cada caso, y el procedimiento completo debajo.*

Hay un dato que interesa especialmente a tu edad: en España, el consentimiento para el tratamiento de datos de menores puede prestarlo el propio menor a partir de los **catorce años**. Por debajo de esa edad hace falta el de sus progenitores o tutores. Y la ley española reconoce derechos digitales específicos: a la **desconexión digital** en el ámbito laboral, a la **rectificación y actualización** en internet y redes sociales, a la **educación digital** y a la elaboración de un **testamento digital** sobre el destino de tus cuentas.

#### EJEMPLO REAL

### Cuatro fraudes digitales que verás, y qué son jurídicamente

- **Phishing.** Un correo o un SMS que imita a tu banco o a Correos y te lleva a una web falsa. Jurídicamente es **estafa**, y a menudo también usurpación de identidad. La entidad suplantada nunca te pide credenciales por enlace.
- **Suplantación de identidad en redes.** Crear un perfil haciéndose pasar por otra persona. Puede ser delito contra la intimidad, contra el honor o estafa, según qué se haga con él.
- **Difusión de imágenes íntimas sin consentimiento.** Aunque la imagen se obtuviera con permiso, difundirla sin él está expresamente castigado en el Código Penal. Que la persona te la enviara voluntariamente no es una defensa.
- **Ciberacoso.** El acoso reiterado que altera gravemente la vida cotidiana de alguien tiene su propio tipo penal, y cuando ocurre entre menores activa además los protocolos del centro educativo.

Ante cualquiera de ellos existe el teléfono gratuito **017** del INCIBE, que orienta sin necesidad de denunciar primero. Y un consejo técnico que vale por todo: antes de nada, **captura las pruebas**. Sin capturas, fechas y URLs, la mayoría de estos casos se quedan en la nada.

*Fuente: Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, artículos 197, 248 y concordantes · Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE)*



*Una cámara en la calle. Grabar trata datos personales, así que exige una base que lo justifique, un cartel que avise y un plazo para borrar lo grabado: la cámara puede ser tuya, las imágenes no son solo tuyas.*

Foto: Holzklöppel, CC BY-SA 4.0 vía Wikimedia Commons

## Derecho ambiental: el daño que nadie causa solo

El artículo 45 de la Constitución hace tres cosas en tres líneas: reconoce el **derecho** a disfrutar de un medio ambiente adecuado, impone el **deber** de conservarlo y anuncia **sanciones penales o administrativas** para quien lo dañe, además de la obligación de reparar.

Sobre esa base se ha construido una rama entera, muy marcada por el Derecho europeo, que se apoya en cuatro principios:

- **Prevención:** es mejor evitar el daño que repararlo, porque muchos daños ambientales son irreversibles.
- **Precaución:** ante un riesgo grave, la falta de certeza científica absoluta no justifica no actuar.
- **Quien contamina, paga:** el coste de la contaminación debe soportarlo quien la genera, no el conjunto de la sociedad.
- **Desarrollo sostenible:** satisfacer las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras.

Sus instrumentos son básicamente administrativos: **evaluación de impacto ambiental** antes de autorizar proyectos, autorizaciones ambientales para actividades contaminantes, límites de emisión, y el mercado europeo de **derechos de emisión**, que pone precio a cada tonelada de CO<sub>2</sub> que emiten las grandes instalaciones. Y cuando el daño es grave, entra el Código Penal, que castiga los delitos contra los recursos naturales y el medio ambiente.



*La sala del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en Estrasburgo. Aquí se resolvió en abril de 2024 el caso de las mujeres mayores suizas: una protección climática insuficiente puede vulnerar el artículo 8 del Convenio, el de la vida privada y familiar.*

Foto: Adrian Grycuk, CC BY-SA 3.0 pl vía Wikimedia Commons

El cambio climático añadió un problema jurídico nuevo. El daño no lo causa nadie en concreto, sus efectos aparecen lejos y tarde, y las víctimas incluyen a personas que todavía no han nacido. Todo el Derecho de daños que estudiaste en la unidad 4 está pensado para lo contrario: un causante identificable, un perjudicado concreto y un daño presente.

La respuesta ha llegado por dos caminos a la vez. Por un lado, **tratados y leyes**: el Acuerdo de París de 2015, el paquete climático europeo y, en España, la Ley de cambio climático y transición energética de 2021, que fija objetivos de reducción de emisiones y el horizonte de la neutralidad climática. Por otro, algo que casi nadie esperaba: **los tribunales**.

## ¿SABÍAIS QUE...?

**Cuando ganar un pleito cambió la política energética de un país**

En 2015, una fundación neerlandesa llamada Urgenda demandó a su propio Estado por no reducir suficientemente sus emisiones. El caso llegó hasta el Tribunal Supremo de los Países Bajos, que en 2019 confirmó la condena: el Estado tenía el deber de reducir sus emisiones en un porcentaje concreto antes de una fecha concreta.

Fue la primera vez que un tribunal ordenó a un gobierno un objetivo climático, y abrió una vía que hoy se llama **litigación climática**. Desde entonces se han presentado demandas parecidas en decenas de países, con resultados desiguales.

El argumento jurídico es siempre el mismo, y es elegante por lo poco novedoso que resulta: no se invoca un derecho al clima, que no existe, sino derechos clásicos —la vida, la integridad, la vida privada y familiar— aplicados a un riesgo nuevo. Igual que en la unidad 4 un código de 1889 sirvió para castigar el maltrato psicológico, aquí un convenio de 1950 sirve para hablar de emisiones.

## VUELVE AL CASO

*Las mujeres suizas que demandaron a su Estado por el clima*



Ya puedes responder con matices. **Sí, un tribunal puede condenar a un Estado por inacción climática, pero no puede gobernar en su lugar.**

El Tribunal de Estrasburgo no fijó las toneladas que Suiza debe dejar de emitir ni le dijo qué política energética adoptar. Hizo algo distinto y más sólido: declaró que el artículo 8 del Convenio —la vida privada y familiar, de 1950— **obliga al Estado a dotarse de un marco normativo adecuado** frente al cambio climático, y que Suiza no lo tenía. Qué medidas concretas adoptar sigue siendo decisión del legislador suizo, que es donde reside la soberanía, exactamente como viste en la unidad 3.

Y hay una segunda lección, la del mismo día. Otras dos demandas climáticas se inadmitieron, una de ellas de seis jóvenes portugueses contra treinta y tres Estados, porque no habían agotado la vía interna ni acreditaban una conexión suficiente con casi ninguno de los Estados demandados. Las reglas procesales de la unidad 2 no son un formalismo: son la puerta, y si te equivocas de puerta no llegas a discutir el fondo.

Estrasburgo puede decirle a un Estado que tiene una obligación. Cuánto y cómo la cumple lo deciden su Parlamento y su Gobierno. Y si no la cumple, volverán a demandarlo.

#### LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

- El Derecho penal solo castiga lo que una **ley previa** describía como delito, y es la **ultima ratio**: que algo no sea delito no significa que esté bien.
- Las **faltas desaparecieron en 2015**; hoy las infracciones penales son graves, menos graves y leves.
- Desde los **catorce años** hay responsabilidad penal del menor, con **medidas educativas** y no penas.
- En la vía administrativa decide la propia Administración y **nunca puede imponer prisión**; en la penal decide un juez y quedan antecedentes.
- **Nadie puede ser castigado dos veces** por el mismo hecho con el mismo fundamento: si aparece un delito, el expediente administrativo se para.
- El **silencio administrativo** no exime a la Administración de resolver; en los expedientes sancionadores, provoca la caducidad.
- Los **seis derechos del RGPD** se ejercen gratis, sin motivar y con un mes de plazo; después se reclama ante la AEPD.
- El Derecho ambiental se apoya en **prevención, precaución, quien contamina paga y sostenibilidad**, y desde 2019 los tribunales condenan a Estados por inacción climática.

## Glosario

- **Derecho penal**: rama del Derecho público que define los delitos y establece las penas aplicables.
- **Principio de legalidad penal**: exigencia de ley previa, escrita, cierta y estricta para castigar cualquier conducta.
- **Intervención mínima**: principio según el cual el Derecho penal es el último recurso frente a las conductas dañinas.
- **Tipicidad**: encaje exacto de una conducta en la descripción legal de un delito.
- **Antijuridicidad**: contrariedad de la conducta con el ordenamiento, no amparada por una causa de justificación.
- **Culpabilidad**: posibilidad de reprochar el hecho a quien lo cometió.
- **Dolo**: voluntad de realizar el hecho típico o aceptación de su resultado.
- **Imprudencia**: causación de un resultado dañoso por infracción del deber de cuidado.
- **Delito leve**: infracción penal de escasa gravedad, categoría que sustituyó a las antiguas faltas en 2015.
- **Días-multa**: sistema de cálculo de la pena de multa en el que la cuota diaria se fija según la capacidad económica.
- **Antecedentes penales**: constancia registral de una condena, cancelable transcurridos determinados plazos.

- **Responsabilidad penal del menor:** régimen aplicable de los catorce a los dieciocho años, basado en medidas de finalidad educativa.
- **Derecho administrativo:** rama que regula la organización y la actuación de las Administraciones públicas.
- **Acto administrativo:** declaración de una Administración que produce efectos jurídicos y se presume válida.
- **Procedimiento administrativo:** cauce reglado que la Administración debe seguir antes de dictar un acto.
- **Silencio administrativo:** efecto que la ley atribuye a la falta de respuesta de la Administración en plazo.
- **Caducidad del expediente:** extinción de un procedimiento iniciado de oficio por transcurso del plazo sin resolver.
- **Recurso de alzada y de reposición:** recursos administrativos ante el órgano superior o ante el mismo que dictó el acto.
- **Vía contencioso-administrativa:** orden jurisdiccional que controla judicialmente la actuación de las Administraciones.
- **Non bis in idem:** prohibición de sancionar dos veces el mismo hecho con el mismo fundamento.
- **Identidad digital:** conjunto de datos y rastros que identifican a una persona en el entorno digital.
- **RGPD:** Reglamento General de Protección de Datos, norma europea directamente aplicable desde 2018.
- **Responsable del tratamiento:** quien decide los fines y medios del tratamiento de datos personales.
- **Minimización de datos:** principio que limita la recogida a los datos estrictamente necesarios para la finalidad.
- **Derecho de acceso:** facultad de obtener confirmación y copia de los datos personales que alguien trata sobre uno.
- **AEPD:** Agencia Española de Protección de Datos, autoridad de control que investiga y sanciona.
- **Derechos digitales:** catálogo español que incluye desconexión digital, rectificación en internet, educación digital y testamento digital.
- **Ciberseguridad:** conjunto de medidas destinadas a proteger sistemas, datos y personas frente a ataques digitales.
- **Derecho ambiental:** conjunto de normas dirigidas a proteger el medio ambiente y prevenir su deterioro.
- **Principio de precaución:** regla que permite actuar frente a un riesgo grave aunque falte certeza científica plena.
- **Quien contamina paga:** principio que imputa el coste de la contaminación a quien la genera.
- **Evaluación de impacto ambiental:** procedimiento previo que analiza los efectos de un proyecto sobre el medio.
- **Litigación climática:** uso de los tribunales para exigir a Estados o empresas medidas frente al cambio climático.

---

## Para profundizar

- **El Código Penal en el BOE.** Por qué encaja: leer directamente los tipos de estafa, amenazas o delitos contra la intimidad sorprende por lo concreto de la redacción. No hay ambigüedad, y esa es justamente la exigencia del principio de legalidad.

- **La web de la Agencia Española de Protección de Datos**, sección de canal joven y modelos de escritos. Por qué encaja: tiene plantillas listas para ejercer cada derecho. Con copiar y adaptar una, ya has hecho la actividad de esta unidad.
- **INCIBE y su línea 017**. Por qué encaja: publica guías por tipo de fraude, con qué hacer en las primeras horas, que es cuando se decide si se puede probar algo o no.
- **La sentencia KlimaSeniorinnen del TEDH**, en la base HUDOC. Por qué encaja: su resumen oficial de prensa cabe en dos páginas y explica el razonamiento entero. Es la primera vez que Estrasburgo entra en el fondo de un asunto climático.

---

## Preguntas para reflexionar

1. El Derecho penal solo debería usarse como último recurso. Piensa en una conducta que hoy sea delito y no debería serlo, y otra al revés. Justifica ambas.
2. La Administración decide y ejecuta sin pasar por un juez. ¿Qué se gana con esa agilidad y qué se arriesga? ¿Cambiarías algo del sistema de recursos?
3. En España un menor puede consentir el tratamiento de sus datos desde los catorce años. ¿Te parece una edad adecuada? ¿Qué implica consentir de verdad?
4. Los delitos de odio castigan expresiones que fomentan el odio o la violencia contra grupos. ¿Dónde pondrías el límite con la libertad de expresión? Busca un caso real antes de responder.
5. Un tribunal condenó a un Estado por no reducir sus emisiones. ¿Es legítimo que jueces no elegidos impongan obligaciones climáticas a un gobierno elegido? Argumenta las dos posiciones.

---

## BIBLIOGRAFÍA

1. Constitución Española, artículos 18.4, 25 y 45.
2. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
3. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica el Código Penal y se suprimen las faltas.
4. Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores.
5. Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
6. Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
7. Reglamento (UE) 2016/679, General de Protección de Datos.
8. Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre, de Protección de Datos Personales y garantía de los derechos digitales.
9. Ley 7/2021, de 20 de mayo, de cambio climático y transición energética.
10. Acuerdo de París, de 12 de diciembre de 2015, en el marco de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático.
11. Tribunal Europeo de Derechos Humanos, Gran Sala, *Verein KlimaSeniorinnen Schweiz y otras c. Suiza*, sentencia de 9 de abril de 2024.
12. Tribunal Supremo de los Países Bajos, *Estado de los Países Bajos c. Fundación Urgenda*, sentencia de 20 de diciembre de 2019.

MIRAR FORA · U7

LIBRO

## Vigilancia permanente

Edward Snowden · Planeta, 2019

Cuenta desde dentro cómo se construyó un sistema de vigilancia masiva y qué decisiones técnicas lo hicieron posible. Leerlo junto al RGPD deja claro que la protección de datos no es papeleo, sino la respuesta jurídica a un problema muy concreto.

Segunda parte

VÍDEO · ~7 MIN

## Cómo ejercer tus derechos de protección de datos

Agencia Española de Protección de Datos · material divulgativo oficial

Muestra el escrito real, el plazo y qué hacer si no contestan. Es exactamente el procedimiento que vas a ejecutar en la actividad, explicado por la autoridad que después resolvería tu reclamación.

<https://www.aepd.es/derechos-y-deberes/conoce-tus-derechos>

CUENTA · PODCAST · WEB

## INCIBE · Tu Ayuda en Ciberseguridad

incibe.es · línea gratuita 017

Publica avisos de fraudes en circulación y guías por tipo de ataque. Saber que existe un número gratuito al que llamar antes de denunciar cambia bastante la sensación de estar solo ante un fraude.

ACTIVIDAD · 40 MIN

## Pide tus datos a una empresa

Elige **una plataforma o empresa que tenga datos tuyos** —una red social, una tienda online, una app de transporte— y redacta una **solicitud de acceso del artículo 15 del RGPD**: identificate, pide copia de todos los datos que tratan sobre ti, la finalidad, el origen y los destinatarios. Usa la plantilla de la AEPD. Envíala y anota la fecha exacta.

PARA CLASE

Un mes después, poned en común los resultados en una tabla: quién ha contestado, en cuánto tiempo, con qué formato y si la respuesta estaba completa. Calculad el porcentaje de silencios. Después, elegid dos casos y redactad entre todos la reclamación ante la AEPD. Cerradlo con un debate: si tan poca gente ejerce estos derechos, ¿sirven de algo? Duración total: 55 min repartidos en dos sesiones separadas por un mes.

UNIDAD 8 · BLOC 8

# 08

## Tener razón y poder demostrarlo: tutela judicial y resolución de conflictos

*Un derecho que no se puede reclamar no es un derecho: es una declaración de intenciones. Esta última unidad va de la maquinaria que convierte lo que dice la ley en algo que alguien puede exigir, y de las salidas que existen antes de llegar a un juez.*

### DURACIÓN

6-7 sesiones · 2 semanas

### CONCEPTOS CLAVE

tutela judicial efectiva ·  
independencia judicial ·  
juez ordinario  
predeterminado por la ley  
· órdenes jurisdiccionales  
· Tribunal de Instancia ·  
Tribunal Supremo

### OBJETIVOS DE LA UNIDAD

- Explicar el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva y las garantías del artículo 24 de la Constitución.
- Describir la independencia judicial y por qué exige inamovilidad y sometimiento exclusivo a la ley.
- Identificar los cuatro órdenes jurisdiccionales y situar el tribunal competente para un conflicto concreto.
- Ordenar las fases de un proceso judicial: iniciación, prueba, sentencia, recursos y ejecución.
- Explicar quién tiene derecho a la justicia gratuita y qué cubre exactamente.
- Distinguir mediación, conciliación y arbitraje por quién decide y qué fuerza tiene el resultado.
- Valorar las barreras económicas al acceso a la justicia y las respuestas del ordenamiento.

**Tiempo estimado de lectura:** ~20 min · **Saberes (Decret 108/2022):** B8.1–B8.3

· **Pre-requisitos:** todas las unidades anteriores; esta es la que las conecta.

**Al acabar esta unidad sabrás:**

- Qué te garantiza exactamente el artículo 24 de la Constitución.
- A qué tribunal iría tu caso, según de qué trate.
- Qué pasa desde que se presenta una demanda hasta que se cobra.
- Si tienes derecho a un abogado gratis, y qué cubre.
- Por qué la mayoría de los conflictos deberían resolverse sin llegar al juzgado.

TL;DR

90 segundos

Las siete unidades anteriores te han dado derechos: como persona, como ciudadano europeo, como heredero, como inquilino, como trabajador, como contribuyente, como titular de tus datos. Esta última va de lo que los sostiene a todos. La **tutela judicial efectiva** no es el derecho a ganar: es el derecho a que un tribunal independiente te escuche, resuelva de forma motivada y ejecute lo que decida. Y como los tribunales son lentos y caros, el ordenamiento ha construido a su alrededor dos cosas: un sistema de **justicia gratuita** para quien no puede pagarla, y unas **vías alternativas** que hoy ya no son opcionales en muchos asuntos.

#### CASO REAL · DILEMA

### Durante tres años, recurrir una sentencia en España costó dinero. El Tribunal Constitucional dijo que aquello era una barrera

Ley 10/2012, de 20 de noviembre · Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero · Tribunal Constitucional, sentencia 140/2016, de 21 de julio

En 2012, en plena crisis económica, una ley extendió las **tasas judiciales** a las personas físicas. A partir de entonces, presentar una demanda civil o recurrir una sentencia dejó de ser gratuito: había que pagar una cantidad fija más un porcentaje de la cuantía reclamada.

El argumento oficial era razonable sobre el papel: desincentivar los pleitos temerarios y financiar la justicia gratuita. El efecto real fue otro. Reclamar cantidades pequeñas dejó de compensar, porque la tasa se comía la reclamación, y recurrir una sentencia adversa se volvió un lujo para muchos.

La protesta fue amplia y transversal: colegios de abogados, jueces, asociaciones de consumidores y el propio Defensor del Pueblo. En **2015** el Gobierno dio marcha atrás y eximió a las personas físicas.

Un año después, el **Tribunal Constitucional** anuló varias de esas tasas también para personas jurídicas, por considerarlas desproporcionadas y contrarias al derecho a la tutela judicial efectiva. Y, como en el caso de la unidad 6, limitó los efectos: quien ya había pagado sin recurrir, no recuperó el dinero.

---

*¿Sirve de algo tener razón si no puedes pagar para defenderla?*

Guarda la pregunta. Es la que cierra el libro entero, y la respuesta necesita todo lo que viene ahora.

## El artículo 24, o el derecho a que te escuchen

Cada rama que has estudiado reconoce derechos. Este artículo es el que hace que puedan reclamarse:

«Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse indefensión.»

Conviene aclarar de inmediato lo que **no** significa. La tutela judicial efectiva no es el derecho a ganar, ni a que te den la razón, ni siquiera a que la sentencia sea acertada. Es el derecho a **entrar**, a ser oído y a obtener una respuesta fundada en Derecho. Puedes perder y haber tenido tutela judicial efectiva perfecta.

Lo que sí incluye es una lista concreta de garantías, la mayoría en el apartado segundo del mismo artículo:

- **Juez ordinario predeterminado por la ley.** No se puede crear un tribunal a medida después de los hechos. Sabes de antemano quién te va a juzgar.
- **Defensa y asistencia de letrado.**
- **Ser informado de la acusación**, para poder defenderte de algo concreto.
- **Proceso público, sin dilaciones indebidas y con todas las garantías.**
- **Utilizar los medios de prueba pertinentes** para tu defensa.
- **No declarar contra uno mismo y no confesarse culpable.**
- **Presunción de inocencia.**

### CONCEPTO CLAVE

#### *Independencia judicial*

Ninguna de esas garantías vale nada si quien juzga recibe instrucciones. Por eso la Constitución rodea al juez de tres condiciones que van siempre juntas:

- **Independencia:** no está sometido a ningún poder, solo al imperio de la ley. Ni el Gobierno ni el Parlamento pueden decirle cómo fallar un caso.
- **Inamovilidad:** no puede ser trasladado, suspendido ni separado salvo en los casos y con las garantías previstos en la ley. Es la condición material de la independencia: un juez que puede ser destinado a mil kilómetros por una sentencia incómoda no es independiente.
- **Responsabilidad:** responde de sus actos, disciplinaria, civil y penalmente.

Su gobierno corresponde al **Consejo General del Poder Judicial**, que no juzga: nombra, inspecciona y sanciona, para que esas funciones no dependan del Ejecutivo.



*La Audiencia Provincial de Alicante. Cuando un pleito sigue adelante, casi siempre acaba en un edificio como este y no en Madrid: es el tribunal que revisa lo que decidió la primera instancia.*

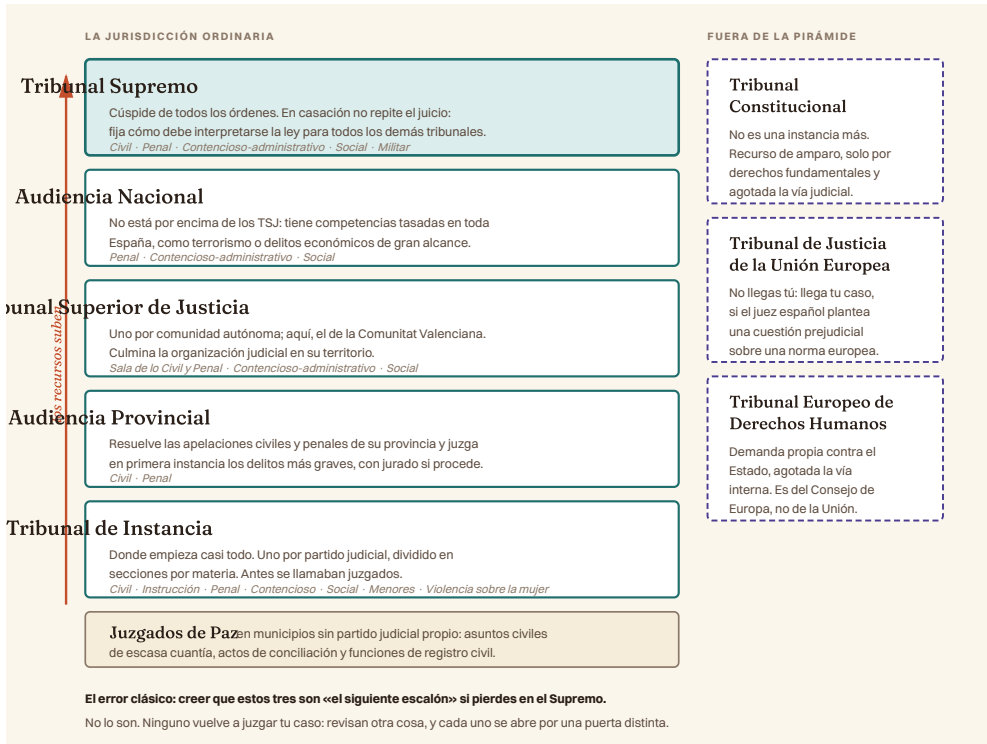
Foto: Zarateman, CCO vía Wikimedia Commons

## Cómo está organizada la justicia

El sistema judicial español se divide en cuatro **órdenes jurisdiccionales**, según la materia del conflicto. Acertar el orden es lo primero, porque cada uno tiene sus tribunales, sus plazos y su procedimiento.

| ORDEN                      | RESUELVE CONFLICTOS SOBRE                                       | UNIDADES DE ESTE LIBRO |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------|
| Civil                      | Contratos, familia, herencias, propiedad, responsabilidad civil | Unidad 4               |
| Penal                      | Delitos y sus penas                                             | Unidad 7               |
| Contencioso-administrativo | Actuaciones de las Administraciones públicas                    | Unidades 3, 6 y 7      |
| Social                     | Relaciones laborales y Seguridad Social                         | Unidad 5               |

Sobre esos cuatro órdenes se levanta una estructura de niveles que conviene ver entera de una vez.



*La pirámide judicial ordinaria y, aparte, los tres tribunales que no son instancias superiores aunque todo el mundo los coloque ahí.*

Hay dos ideas que merecen subrayarse. La primera es que la **Audiencia Nacional no está por encima de los Tribunales Superiores de Justicia**: tiene competencias tasadas en todo el territorio, no un escalón superior. La segunda, ya la conoces de las unidades 2 y 3: el Constitucional, el Tribunal de Justicia de la Unión y el de Estrasburgo **no son la cuarta, quinta y sexta instancia**. Cada uno revisa una cosa distinta y se llega a ellos por una puerta distinta.

¿SABÍAS QUE...?

***Los juzgados que dejaron de llamarse juzgados***

Si abres un manual de hace unos años, encontrarás «Juzgado de Primera Instancia número 4» o «Juzgado de lo Social número 2». Esa organización cambió con la reforma de eficiencia del servicio público de justicia aprobada en 2025.

El modelo anterior era una suma de juzgados unipersonales: cada juez, con su propia oficina, su propio personal y su propia agenda, funcionaba como una isla. Si uno se colapsaba, el de al lado no podía ayudarle. La reforma los agrupó en un único **Tribunal de Instancia** por partido judicial, dividido en secciones por materia y con servicios comunes compartidos.

El objetivo es reasignar carga de trabajo y ordenar mejor los recursos. Es una de esas reformas invisibles que no cambian ni un derecho, pero que deciden cuánto tarda en llegar la sentencia que te reconoce ese derecho. Y ya sabes, desde el artículo 24, que un proceso con dilaciones indebidas también vulnera la tutela judicial.



*El Tribunal Supremo, cúspide de todos los órdenes. En casación no repite el juicio ni vuelve a valorar las pruebas: fija cómo hay que interpretar la ley para todos los demás tribunales.*

Foto: Cberbell, CC BY-SA 3.0 vía Wikimedia Commons

## El proceso: de la demanda al cobro

Un pleito tiene una estructura reconocible, con variantes según el orden. Este es el esqueleto común.

### CÓMO FUNCIONA

#### Las fases de un proceso, en orden

- 1 Iniciación.** En el orden civil, social y contencioso empieza con una **demanda**; en el penal, con una **denuncia** o una querrela, y le sigue una fase de instrucción dirigida a averiguar qué pasó y quién intervino.
- 2 Admisión a trámite y traslado.** El tribunal comprueba que es competente y que la demanda cumple los requisitos, y da traslado a la otra parte para que conteste.
- 3 Contestación y fijación del conflicto.** La otra parte responde y se delimita exactamente sobre qué se discute. Todo lo que ambas partes admitan deja de ser objeto de prueba.
- 4 Prueba.** Documentos, testigos, peritos, interrogatorio de las partes. Aquí se decide la mayoría de los pleitos, y por eso las pruebas hay que guardarlas mucho antes de que exista el conflicto.
- 5 Vista y sentencia.** El juez o tribunal resuelve mediante una sentencia **motivada**: no basta con decir quién gana, hay que explicar por qué. La motivación es lo que permite recurrir.
- 6 Recursos.** Apelación ante el tribunal superior, y en algunos casos casación ante el Tribunal Supremo, que no repite el juicio sino que revisa la aplicación de la ley.
- 7 Firmeza y cosa juzgada.** Agotados los recursos, la sentencia es firme y el asunto no se puede volver a plantear entre las mismas partes.
- 8 Ejecución.** Ganar no es cobrar. Si el condenado no cumple voluntariamente, hay que pedir la ejecución: embargo de cuentas, de nómina o de bienes. Es la fase que más sorprende y la que más tarda.

En el proceso intervienen el **abogado**, que dirige técnicamente la defensa, y el **procurador**, que representa a la parte ante el tribunal, con excepciones en las que no son preceptivos, como los juicios de escasa cuantía o buena parte del orden social. En el penal actúa además el **Ministerio Fiscal**, que no defiende a la víctima sino que ejerce la acusación en defensa de la legalidad y del interés público.

Y hay una pieza económica decisiva: las **costas**. Como regla general en el orden civil, quien ve rechazadas todas sus pretensiones paga los gastos del proceso, incluidos los honorarios de la

otra parte. Pleitear no cuesta solo lo tuyo; puede costar también lo del contrario.

## Justicia gratuita: cuando no puedes pagarla

El derecho a la tutela judicial sería una ficción para mucha gente si defenderse dependiera del bolsillo. Por eso la Constitución dispone que la justicia será gratuita cuando la ley lo establezca y, en todo caso, respecto de quienes acrediten insuficiencia de recursos.

### EJEMPLO REAL

#### Cómo se pide la justicia gratuita, y qué cubre

El sistema es más accesible de lo que la mayoría cree, y bastante desconocido.

**Quién tiene derecho.** Con carácter general, quien no supere unos umbrales de ingresos calculados sobre el IPREM y ajustados al número de miembros de la unidad familiar. Además, con independencia de sus recursos, tienen derecho las **víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata**, así como los menores y las personas con discapacidad en determinados procedimientos.

**Qué cubre.** Abogado y procurador de oficio, peritos judiciales, inserción gratuita de anuncios oficiales, exención de tasas cuando existan y una reducción en los aranceles notariales y registrales.

**Cómo se solicita.** Con un impreso oficial en el **Servicio de Orientación Jurídica** del Colegio de Abogados o en el propio tribunal. Lo resuelve una comisión, no el abogado.

**Dos aclaraciones que evitan malentendidos.** «Abogado de oficio» no significa automáticamente «abogado gratis»: si te asignan uno y luego resulta que superas los umbrales, tendrás que pagarle. Y si ganas el pleito y obtienes una cantidad significativa, puede exigírsete el reintegro de lo que costó tu defensa.

*Fuente: Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita*

## Resolver el conflicto sin llegar al juez

Un juicio es lento, caro y desgastante, y muchas veces destruye una relación —comercial, laboral o familiar— que podría haber sobrevivido. Por eso el ordenamiento ha ido reforzando las vías alternativas hasta convertir alguna en obligatoria.

| VÍA                | QUIÉN INTERVIENE    | ¿QUIÉN DECIDE?                           | ¿VINCULA EL RESULTADO?                                 |
|--------------------|---------------------|------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Negociación</b> | Solo las partes     | Las partes                               | Sí, si firman un acuerdo                               |
| <b>Mediación</b>   | Un mediador neutral | Las partes; el mediador <b>no</b> decide | Sí, si hay acuerdo; puede elevarse a escritura pública |

|                     |                                          |                                    |                                            |
|---------------------|------------------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------|
| <b>Conciliación</b> | Un tercero que <b>propone</b> soluciones | Las partes, sobre esa propuesta    | Sí, si aceptan                             |
| <b>Arbitraje</b>    | Uno o varios árbitros                    | <b>El árbitro</b> , mediante laudo | Sí, con fuerza equivalente a una sentencia |

La distinción clave está en la tercera columna. En la mediación el tercero facilita el diálogo pero no impone nada; en el arbitraje las partes **renuncian a ir al juez** y aceptan de antemano lo que decida el árbitro. Un **laudo** arbitral se ejecuta como una sentencia y solo se puede anular por motivos muy tasados, casi todos formales. No es una decisión menor: firmar una cláusula de arbitraje es firmar que renuncias a los tribunales para ese asunto.

#### AVISO PRÁCTICO

##### *Ahora hay que intentarlo antes de demandar*

Desde 2025, en la mayoría de los asuntos civiles y mercantiles, acreditar que se ha intentado un **medio adecuado de solución de controversias** es un **requisito para que el tribunal admita la demanda**.

No basta con decir que se intentó: hay que poder acreditarlo. Sirven una mediación, una conciliación, una oferta vinculante o una negociación documentada entre abogados, entre otras fórmulas.

El cambio es de fondo, no de trámite. Durante décadas, acudir a la mediación fue una recomendación que casi nadie seguía; ahora el legislador ha decidido que el juzgado sea el último paso y no el primero. Y ha añadido un incentivo con dientes: la actitud de las partes ante el intento de acuerdo puede tenerse en cuenta al imponer las **costas**.

Un ejemplo cotidiano permite ver toda la escalera funcionando. Cuando compras algo que sale defectuoso y la tienda se niega a responder, el camino no empieza en el juzgado.



*La escalera completa de una reclamación de consumo. La inmensa mayoría se resuelve en los primeros peldaños, y el arbitraje evita el pleito en la mayor parte del resto.*

El **sistema arbitral de consumo** merece mención propia porque es la vía extrajudicial más accesible que existe en España: es gratuito para el consumidor, no requiere abogado ni procurador, se resuelve en meses y el laudo es vinculante y ejecutable. Solo funciona si la empresa está adherida o acepta someterse, y por eso el distintivo de adhesión que algunos comercios exhiben es información útil antes de comprar, no un adorno.

## VUELVE AL CASO

*Los tres años en que recurrir costaba dinero*



Ya puedes responder, y la respuesta es incómoda: **tener razón no sirve de nada si el acceso al tribunal está fuera de tu alcance**. Por eso el derecho del artículo 24 se llama tutela judicial **efectiva**, con ese adjetivo: no basta con que exista un tribunal sobre el papel; tiene que ser realmente alcanzable.

Eso es exactamente lo que razonó el Tribunal Constitucional. No dijo que cobrar tasas fuera inconstitucional por sí mismo —muchos países las tienen—, sino que aquellas cuantías, aplicadas de aquella manera, funcionaban como una **barrera desproporcionada**, sobre todo para reclamaciones pequeñas y para recurrir. Un derecho que solo pueden ejercer quienes tienen dinero deja de ser un derecho y se convierte en un servicio.

Y fíjate en cómo se corrigió, porque resume el libro entero. Hubo **protesta social**, hubo un **Gobierno** que rectificó por decreto-ley, hubo un **Tribunal Constitucional** que anuló lo que quedaba y hubo, otra vez, una **limitación de efectos** que dejó fuera a quien no había reclamado a tiempo.

Ese es el sistema al completo: normas, instituciones que se controlan entre sí y personas que reclaman. Ninguna de las tres piezas funciona sola. Y la tercera —la de reclamar— es la única que depende de ti.

#### LO ESENCIAL DE LA UNIDAD

- La **tutela judicial efectiva** no es el derecho a ganar, sino a acceder, ser oído y obtener una resolución motivada, sin indefensión.
- La **independencia** judicial exige inamovilidad y sometimiento exclusivo a la ley; su gobierno corresponde al CGPJ.
- Hay cuatro **órdenes jurisdiccionales** —civil, penal, contencioso-administrativo y social— y acertar el orden es el primer paso.
- El **Tribunal de Instancia** sustituyó desde 2025 a los antiguos juzgados unipersonales.
- El Constitucional, el TJUE y el TEDH **no son instancias superiores**: revisan otra cosa y se llega a ellos por vías distintas.
- Un proceso termina en **sentencia**, que puede recurrirse; cuando es firme produce **cosa juzgada**, y aún queda ejecutarla para cobrar.
- La **justicia gratuita** cubre abogado, procurador y peritos para quien no supere ciertos umbrales, y en todo caso para determinadas víctimas.
- **Mediación, conciliación y arbitraje** se distinguen por quién decide; desde 2025 hay que intentar un acuerdo antes de demandar en la mayoría de asuntos civiles.

## Glosario

- **Tutela judicial efectiva:** derecho a acceder a los tribunales, ser oído y obtener una resolución motivada sin sufrir indefensión.
- **Indefensión:** situación en la que una parte no ha podido defenderse con las garantías debidas.
- **Juez ordinario predeterminado por la ley:** garantía de que el tribunal competente está fijado con antelación al caso.
- **Presunción de inocencia:** regla según la cual solo cabe condenar tras una prueba de cargo suficiente y válida.
- **Independencia judicial:** sujeción del juez únicamente a la ley, sin recibir instrucciones de ningún poder.
- **Inamovilidad:** garantía por la que un juez no puede ser trasladado, suspendido ni separado salvo en los casos previstos por la ley.
- **Consejo General del Poder Judicial:** órgano de gobierno de los jueces, que nombra, inspecciona y sanciona pero no juzga.
- **Orden jurisdiccional:** cada una de las cuatro divisiones por materia del sistema judicial: civil, penal, contencioso-administrativo y social.
- **Tribunal de Instancia:** órgano judicial de base, uno por partido judicial, dividido en secciones por materia.
- **Audiencia Provincial:** tribunal que resuelve apelaciones civiles y penales y juzga los delitos más graves de su provincia.

- **Tribunal Superior de Justicia:** órgano que culmina la organización judicial en cada comunidad autónoma.
- **Audiencia Nacional:** tribunal con competencias tasadas en todo el territorio, no superior a los TSJ.
- **Tribunal Supremo:** órgano superior en todos los órdenes, que unifica la interpretación de la ley mediante la casación.
- **Demanda:** escrito que inicia un proceso civil, social o contencioso-administrativo.
- **Denuncia:** comunicación de un hecho posiblemente delictivo, que puede dar lugar a un proceso penal.
- **Instrucción:** fase penal dirigida a averiguar el hecho y determinar quién intervino.
- **Sentencia:** resolución judicial que pone fin al proceso y debe estar motivada.
- **Recurso:** impugnación de una resolución ante el mismo órgano o ante uno superior.
- **Casación:** recurso ante el Tribunal Supremo que revisa la aplicación de la ley, no los hechos.
- **Firmeza:** cualidad de la resolución contra la que ya no cabe recurso.
- **Cosa juzgada:** efecto por el que un asunto resuelto de forma firme no puede volver a plantearse entre las mismas partes.
- **Ejecución:** fase en la que se hace cumplir por la fuerza lo decidido en la sentencia.
- **Costas procesales:** gastos del proceso cuyo pago puede imponerse a una de las partes.
- **Ministerio Fiscal:** órgano que ejerce la acusación en defensa de la legalidad y del interés público.
- **Procurador:** profesional que representa a la parte ante el tribunal, junto al abogado que la defiende.
- **Justicia gratuita:** sistema que garantiza defensa y representación sin coste a quien carece de recursos suficientes.
- **Turno de oficio:** servicio por el que los colegios de abogados designan letrado a quien lo necesita.
- **Mediación:** procedimiento en el que un tercero neutral facilita el acuerdo sin imponer solución alguna.
- **Conciliación:** procedimiento en el que un tercero propone una solución que las partes pueden aceptar o no.
- **Arbitraje:** procedimiento en el que las partes encomiendan la decisión a un árbitro y renuncian a la vía judicial.
- **Laudo arbitral:** decisión del árbitro, ejecutable como una sentencia y anulable solo por motivos tasados.
- **Medio adecuado de solución de controversias:** cauce de acuerdo cuyo intento se exige, desde 2025, antes de demandar en la mayoría de asuntos civiles.

---

## Para profundizar

- **El buscador de jurisprudencia del CENDOJ,** del Consejo General del Poder Judicial. Por qué encaja: contiene sentencias reales de todos los órdenes, gratis y anonimizadas. Buscar un tema estudiado en este libro y leer una sentencia entera es la mejor manera de cerrar el curso.
- **La sección de justicia gratuita de tu Colegio de Abogados.** Por qué encaja: publica los umbrales vigentes y el impreso de solicitud. Comprobar si una familia tipo tendría derecho es un ejercicio de diez minutos que cambia la percepción del sistema.
- **La web de las Juntas Arbitrales de Consumo** de la Comunitat Valenciana. Por qué encaja: explica el procedimiento completo y permite ver qué empresas están adheridas.
- **La memoria anual del CGPJ,** apartado de estadística judicial. Por qué encaja: dice cuántos asuntos entran, cuántos se resuelven y cuánto tardan. Los datos de duración media explican

por qué el legislador ha apostado por las vías extrajudiciales.

---

## Preguntas para reflexionar

1. Las tasas judiciales pretendían desincentivar los pleitos temerarios. ¿Existe alguna forma de conseguirlo sin crear una barrera para quien tiene razón?
2. En el arbitraje se renuncia voluntariamente a acudir a un juez. ¿Debería permitirse esa renuncia en un contrato con un consumidor, que casi nunca lee la cláusula?
3. Ahora hay que intentar un acuerdo antes de demandar. ¿Es una mejora del sistema o un obstáculo añadido para quien ya tiene razón desde el principio?
4. Un proceso con dilaciones indebidas vulnera la tutela judicial. Si la justicia va lenta por falta de medios, ¿quién es responsable de esa vulneración?
5. Repasa las ocho unidades y elige el derecho que te parezca más importante de todos. Ahora pregúntate qué haría falta para reclamarlo de verdad, y si eso está al alcance de cualquiera.

---

## BIBLIOGRAFÍA

1. Constitución Española, artículos 24, 117, 119 y 122.
2. Ley Orgánica 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial.
3. Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, de medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia.
4. Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil.
5. Real Decreto de 14 de septiembre de 1882, por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento Criminal.
6. Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita.
7. Ley 5/2012, de 6 de julio, de mediación en asuntos civiles y mercantiles.
8. Ley 60/2003, de 23 de diciembre, de Arbitraje.
9. Real Decreto 231/2008, de 15 de febrero, por el que se regula el Sistema Arbitral de Consumo.
10. Ley 10/2012, de 20 de noviembre, y Real Decreto-ley 1/2015, de 27 de febrero, en materia de tasas judiciales.
11. Tribunal Constitucional, sentencia 140/2016, de 21 de julio, sobre las tasas judiciales.

MIRAR FORA · U8

LIBRO

## Matar a un ruiseñor

Harper Lee · HarperCollins, edición en castellano

El juicio que ocupa su parte central es la mejor descripción literaria de qué significa un proceso con garantías y qué pasa cuando el prejuicio entra en la sala pese a ellas. Después de este libro, entenderás por qué la presunción de inocencia es una garantía y no una fórmula.

Segunda parte, el juicio

VÍDEO · ~15 MIN

## Una vista oral, de principio a fin

Consejo General del Poder Judicial · canal oficial de YouTube

Ver el orden real de una vista —quién habla cuándo, cómo se practica la prueba, qué hace cada toga— convierte en concreto todo lo que este capítulo describe en abstracto.

<https://www.youtube.com/@PoderJudicialEspana>

CUENTA · PODCAST · WEB

## CENDOJ

poderjudicial.es · buscador público de jurisprudencia

Toda la jurisprudencia española, gratis y anonimizada. Cualquiera de las sentencias citadas en este libro se puede leer completa ahí, y muchas son más claras de lo que uno espera.

ACTIVIDAD · 45 MIN

## Lleva un caso hasta el final

Elige **un conflicto de cualquier unidad anterior** —un despido, una herencia discutida, una multa, una fianza no devuelta, una solicitud de datos ignorada— y traza su recorrido completo: qué **orden jurisdiccional** le corresponde, qué **tribunal** lo vería primero, qué **plazo** hay para actuar, si existe una **vía extrajudicial** obligatoria o recomendable y si quien reclama tendría derecho a **justicia gratuita**.

PARA CLASE

Poned todos los recorridos en un mural común, agrupados por orden jurisdiccional, y comprobad cuál acumula más casos de la clase. Después, calculad para cada uno el tiempo total estimado desde la reclamación inicial hasta el cobro. Con esos números delante, cerrad el curso con la pregunta que lo ha recorrido entero: de todos los derechos que habéis estudiado este año, ¿cuáles son realmente exigibles para una persona corriente, y qué haría falta para que lo fueran todos? Duración total: 55 min.